



P U T U S A N

Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PRISCILLA PAULA MALINDA, bertempat tinggal di Jl Golf Barat Xx No. 5 Rt 004/012, Sukamiskin, Arcamanik - Kota Bandung, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, hal ini memberikan kuasa kepada Badiaraja Leonardo Sitompul, S.E., S.H., dan Arbi Dalimunthe, S.E., S.H., M.H. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BADIARAJA & ASSOCIATE LAW, beralamat di Gedung EARINDO Jl. Warung Jati Barat RT.05/RW.03, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda sebagai Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I:

L a w a n

1. **PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE SUITES METRO (pppsrs-Tsma)**, tempat kedudukan Sekretariat Apartement The Suites Metro Jl. Soekarno Hatta Rt 006/006 Kel. Jatisari, Kec. Buahbatu - Bandung, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh kuasanya 1. **DENI YUSTIANA**, S.H.,M.H.,M.M.,CHRA, 2. **WANDY ZULKARNAEN**, S.E.,S.Sy.,M.M.,M.H.,CHRA, Advokat dan Konsultan Hukum pada **DENI RAHMAT & PARTNER** yang beralamat di Jl. Cikawao No. 51, Komplek Ruko Cikawao Permai Kavling C7, Kel. Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 2328/SK/Pdt/2024/PN Bdg, tanggal 12 November 2024, dan tertanggal 12 Oktober 2025, untuk selanjutnya diberi tanda sebagai Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II ;
2. **PT. JAKAEL INVESCO**, tempat kedudukan Menara Bp Jamsostek Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 38, Kuningan Barat, Mampang

Halaman 1 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, diwakili oleh Kuasanya TIMOTIUS NOTO SUSILO, SE., SH., MM., MKn. Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TiM&CO. beralamat di METROPARK CONDOMINIUM Tower A Lantai 1 Nomor 121, Jalan Niaga Raya Blok CC Nomor 2, Pasirsari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530, telp 081517010345, 0818958989, email: timothyns@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025 dan tertanggal 19 Agustus 2025, untuk selanjutnya diberi tanda sebagai Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi III ;

3. **PT. ANUGRAH ABADI SUKSESTAMA**, tempat kedudukan Jl. Sukamulya Indah No. 6-8, Sukajadi - Bandung, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya diberi tanda sebagai Turut Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi ;

D a n

1. **DENI RUKMA**, beralamat di GG Sukaleueur No.30 RT.007 RW.007 Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kota Bandung, diberi tanda sebagai Penggugat Intervensi I ;
2. **RAHMAWATI DYAH**, beralamat di GG Kote No.31 RT.003 RW.003 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, diberi tanda sebagai Penggugat Intervensi II ;
- Para Penggugat Intervensi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Badiaraja Leonardo Sitompul, S.E., S.H., dan Arbi Dalimunthe, S.E., S.H., M.H. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BADIARAJA & ASSOCIATE LAW, beralamat di Gedung EARINDO Jl. Warung Jati Barat RT.05/RW.03, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 11 Agustus 2025, untuk selanjutnya diberi tanda sebagai Para Penggugat Intervensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

DALAM GUGATAN ASAL

Halaman 2 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Register No.496/Pdt.G/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan yang pada pokok isinya sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Unit Blok C 6-20 di Apartement The Suites Metro yang beralamat di Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu – Bandung berdasarkan SHMSRS No. 10.15.25.05.7.00415
2. Bahwa Tergugat I adalah Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro yang beralamat Sekretariat PPPSRS-TSMA, Apartement Suites Metro Jl. Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu - Bandung.
3. Bahwa Tergugat II adalah Pengelola yang dibentuk oleh Tergugat I untuk menjalankan pengelolaan di Apartement The Suites Metro periode 01 Agustus 2024 sd 31 Juli 2025 yang beralamat di Menara BP Jamsostek Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 38 - Jakarta.
4. Bahwa Turut Tergugat adalah Pengelola yang dibentuk oleh Tergugat I untuk menjalankan pengelolaan di Apartement The Suites Metro periode tahun 2022 sd Agustus 2024 yang beralamat di Jl. Sukamulya Indah No. 6-8, Sukajadi - Bandung.

POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Unit Blok C 6-20 di Apartement The Suites Metro yang beralamat di Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu – Bandung berdasarkan SHMSRS No. 10.15.25.05.7.00415.
2. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susu The Suites Metro berdasarkan Akta Pendirian Anggaran Dasar Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Nomor 002 tertanggal 01 Juli 2022 dan Akta Pendirian Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Nomor 003 tertanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali, S.H., M.Kn. Dengan demikian Tergugat I telah memenuhi syarat sebagai Badan Hukum sesuai Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Halaman 3 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan *"PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini"*.

3. Bahwa adapun Tergugat II dan Turut Tergugat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Susun dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 21 halaman 18.
4. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 dan Pasal 19 ayat (1) yang kemudian diganti dengan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 mewajibkan Penggugat menjadi anggota PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Sehingga dengan ketentuan tersebut Penggugat sebagai Pemilik, mau tidak mau wajib menjadi anggota dari PPPSRS Apartement Suites Metro.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan BAB VIII tentang Keuangan angka 2 huruf c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA yang menyatakan *"tagihan Listrik, Air, Telepon besarnya tagihan listrik, air dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian perbulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)"*.

Berdasarkan ketentuan diatas luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) mencakup biaya-biaya sebagai berikut:

- Biaya kebersihan
- Perawatan Gedung (Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial)
- Keamanan
- Taman
- Biaya Operasional
- Gaji pegawai
- Administrasi

6. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia Perkara -Aquo- bahwa perlu diketahui per Januari 2024 ada kenaikan Tarif Listrik di Apartement The Suites Metro yang dilakukan oleh PPPSRS-TSMA selaku Tergugat I dari tarif dasar sebesar Rp 1.444,70/Kwh menjadi Rp 2.600/Kwh. Dengan rincian komponen perhitungan sebagai berikut:

- Tarif Dasar Listrik 1.444,70

Halaman 4 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PJU (8%)	115,58
- Fasum dan Fasos	<u>1.039,72</u>
Total	2.600

7. Bahwa berdasarkan laman resmi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari Januari 2024 sampai dengan September 2024 harga tarif listrik per Kwh bagi pelanggan Nonsubsidi dan subsidi adalah sebagai berikut:

- Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil dengan daya 1.300 VA tarif listrik reguler dan prabayar adalah Rp 1.444,70
- Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil dengan daya 2.200 VA tarif listrik reguler dan prabayar adalah Rp 1.444,70

Dengan demikian terdapat indikasi adanya margin usaha pada selisih kelebihan perhitungan tarif listrik maka patut diduga PPPSRs-TSMA selaku Tergugat I telah memiliki izin usaha penyedia tenaga listrik (IUPPTL KU) sehingga memiliki otoritas penetapan wilayah usaha dan memiliki penetapan tarif tenaga listrik. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1) huruf d *"usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha penjualan tenaga listrik"*
- Pasal 19 ayat (2) *"setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik"*
- Pasal 5 angka 3 huruf c *"penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota"*
- Pasal 5 angka 3 huruf e *"penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota"*
- Pasal 5 angka 5 huruf J *"Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota"*

8. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menyatakan *"untuk usaha penjualan, permohonan izin usaha"*

Halaman 5 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



penyediaan tenaga listrik diajukan oleh Pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri”

Sehingga apabila PPPSRs-TSMA selaku Tergugat I melakukan usaha penjualan tenaga listrik yang diperoleh dari PLN kepada penghuni Apartement The Suites Metro, maka untuk pengaturan mekanisme penetapan tarif listrik kepada penghuni apartemen merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

9. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang memasukkan biaya FASUM (Fasilitas Umum) dan FASOS (Fasilitas Sosial) didalam komponen biaya listrik telah melanggar ketentuan BAB VIII tentang Keuangan angka 2 c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRs-TSMA yang menyatakan *“tagihan Listrik, Air, Telepon besarnya tagihan listrik, air dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian perbulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)”*. Dan juga terdapat didalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartement Suites Metro tertulis secara eksplisit bahwa tarif tenaga listrik yang akan dibayarkan oleh Pemilik Unit merupakan tarif yang berlaku pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdta yang menyatakan *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”* dengan dasar dan fakta tersebut dimana Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat

10. Bahwa pemakaian listrik yang digunakan untuk penerangan jalan umum (PJU), fasilitas umum, fasilitas sosial merupakan benda bersama dan bagian bersama di kawasan Apartement Suites Metro adalah bagian yang termasuk dalam tagihan luran Pengelola Lingkungan (IPL) namun pada pelaksanaannya PJU dimasukkan dalam komponen biaya listrik sebesar 8%.

Yang mana penerapan 8% tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12 PERDA KOTA BANDUNG No. 16 Tahun 2008 tentang Pajak



Penerangan Jalan telah menentukan maksimal penerapan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar 6%.

11. Bahwa tindakan Tergugat I yang memasukkan biaya FASUM (Fasilitas Umum) dan FASOS (Fasilitas Sosial) didalam komponen biaya listrik telah dan menentukan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 8% telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum menurut Munir Fuady (Fuady: 2002, hal.3), yang menyatakan *"Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat"*.

12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dahulu Perbuatan Melawan Hukum hanya terbatas pada perbuatan melanggar Undang-Undang tertulis aja. NAMUN sejak tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindembaum v Cohen* memperluas penafsiran Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang akan tetapi sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum menurut Munir Fuady (Fuady: 2013, hal.6) juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan HAK orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan KEWAJIBAN hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Sehingga berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;



3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
 13. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, MAKA Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil :
 - Dengan tarif listrik yang demikian mahal sehingga membatalkan penjualan unit dari pada Penggugat karena calon pembeli unit Apartement milik Penggugat merasa kemahalan dibanding tarif listrik di Apartement disekitar wilayah Bandung dan Penggugat juga mengalami kesulitan untuk menyewakan Unit Apartementnya karena mahal biaya tarif listrik yang dikenakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rp 400.000,- x 12 bulan atas biaya token dan Rp 3.000.000,- x 12 atas sewa unit. Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan perkara -Aquo- diputuskan sebesar Rp 40.800.000,- (*empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan Pembayaran Jasa Kuasa Hukum untuk menyelesaikan Perkara -Aquo- sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

Sehingga total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp 90.800.000,- (*sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)

 - 2. Kerugian immateriil :

Kerugian yang dialami oleh Penggugat secara immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan perhitungan harga jual unit.
14. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan *"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah,*



supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

MAKA dengan ini kami Memohon untuk dilakukannya SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Unit B 11 No. 3 yang terdapat pada Apartement Suites Metro Jl. Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu - Bandung milik daripada Ketua Tergugat I agar apa yang kami mintakan didalam Gugatan dapat dijamin pembayarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami MOHON agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara -Aquo- memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak beritikad baik;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, yang terdiri dari:
 - Kerugian materiil sebesar Rp 90.800.000,- (*sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - Kerugian immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)
5. Menyatakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Unit B 11 No. 3 yang terdapat pada Apartement Suites Metro Jl. Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu - Bandung milik daripada Ketua Tergugat I
6. Menyatakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atas SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Unit Apartement milik dari Ketua Tergugat I yang beralamat Jl. Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu - Bandung
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak membebankan biaya Fasilitas Umum dan Biaya Fasilitas Sosial sebesar Rp 1.039,72 pada biaya listrik;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menetapkan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 6% sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERDA KOTA BANDUNG No. 16 Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I hadir di persidangan Kuasanya Badiaraja Leonardo Sitompul, S.E., S.H., dan Arbi Dalimunthe, S.E., S.H., M.H., untuk Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II hadir di persidangan Kuasanya Deni Yustiana, SH, MH, MM, CHRA dan Wandy Zulkarnaen, SE, SSy, MM, MH, CHRA, untuk Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi III hadir di persidangan Kuasanya Timotius Noto Susilo, SE, SH, MM, Mkn, untuk Turut Tergugat Asal / Turut Tergugat Intervensi hadir di persidangan Edison Ferdinand selaku Direktur Utama PT. Anugrah Abadi Suksestama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Rahayu Widiowati, S.H., M.Si, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I sebagaimana gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II memberikan jawaban secara elitigasi sebagai berikut:

DALAM KONVENS

1. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak dan/atau tidak menerima seluruh alasan dan dalil-dalil PENGGUGAT yang tertuang dalam POSITA nya, kecuali yang diakuinya secara tegas menurut kebenaran dan fakta hukum dari jawaban TERGUGAT I ini;

Halaman 10 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang disampaikan dalam gugatannya yang berkaitan dengan TERGUGAT I adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah merupakan perhimpunan yang wajib dibentuk dalam suatu lingkungan Apartemen atau Rumah Susun, dimana anggotanya adalah para pemilik dan penghuni dari Apartemen atau rumah susun tersebut, dimana PENGUGAT adalah salah satu anggotanya, sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 poin 2, Pasal 2 dan Pasal 23;
3. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang disampaikan dalam gugatannya yang berkaitan dengan TERGUGAT I adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena keberadaan dan posisi TERGUGAT I dalam perkara *a quo* adalah Ketua Pengurus dari PPPSRS yang merupakan hasil dari keputusan Rapat Musyawarah Anggota berdasarkan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,M.Kn Nomor 001, tanggal 1 Juli 2022. Dimana Pengurus PPPSRS adalah bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021;
4. Bahwa TERGUGAT I dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian adalah berdasarkan program kerja Pengurus PPPSRS sesuai dengan keputusan Musyawarah dalam Rapat Umum Anggota tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021. Dengan demikian Pengurus dalam melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Anggaran Dasar PPPSRS The Suites Metro Apartment (PPPSRS-TSMA) Jo BAB VIII Anggaran Rumah Tangga PPPSRS The Suites Metro Apartment (PPPSRS-TSMA), termasuk di dalamnya tentang Pengenaan IPL dan Tagihan Pemakaian listrik, adalah merupakan bagian dari program kerja

Halaman 11 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan yang dibuat dan diputuskan sesuai dengan hasil keputusan dari Rapat Umum Anggota Tahunan;

5. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang disampaikan dalam gugatannya yang berkaitan dengan TERGUGAT I adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena keberadaan dan posisi TERGUGAT I dalam perkara *a quo* adalah merupakan Mandatori dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Suites Metro Apartment (TSMA). Sehingga semua yang dijalankan TERGUGAT I selaku Ketua Pengurus dalam seluruh program kerjanya adalah merupakan hasil Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan. Dengan demikian TERGUGAT I tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa mekanisme TERGUGAT I dalam menentukan beban tagihan listrik adalah melalui pengkajian Badan Pengelola berdasarkan rata-rata tagihan listrik dari PLN dalam satu tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 diambil berdasarkan tagihan rata-rata setiap bulan dalam tahun 2022 dan untuk tahun 2024 ditentukan berdasarkan rata-rata setiap bulan dalam tahun 2023. Selanjutnya hasil kajian tersebut dipakai rumusan dalam menentukan komponen yang tergabung dalam pembebanan tarif token listrik yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Anggota Umum Tahunan PPPSRS The Suites Metro Apartment untuk mendapatkan persetujuan. Hasil keputusan Rapat Anggota Umum Tahunan PPPSRS-TSMA tersebut sebagai landasan Pengurus PPPSRS-TSMA dalam menjalankan program kerja tahun berjalan. Sehingga dalil-dalil PENGUGAT dalam posita berkaitan dengan harga token listrik adalah tidak beralasan, tidak sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolaknya;
7. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I melakukan usaha menaikkan tarif listrik per Kwh nya dari Tarif Dasar Listrik dari PLN adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena fakta yang sebenarnya Tarif Dasa Listrik adalah tetap sebesar Rp. 1.444,70/Kwh sesuai dengan tarif dari PLN sebagaimana yang diketahui oleh PENGUGAT. Sementara komponen lainnya berupa tarif PJU sebesar 8% adalah sesuai dengan tarif yang ada dalam tagihan dari PLN sedangkan biaya Fasum dan Fasos adalah beban tambahan berdasarkan beban tagihan keseluruhan atas beban

Halaman 12 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik atas bagian bersama dan benda bersama yang dibagi oleh jumlah Unit Apartemen yang berjumlah 1717 unit. Hal ini dilakukan agar tagihan listrik dari PLN setiap bulannya dapat terpenuhi jangan sampai nunggak. Selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak dalil ini;

8. Bahwa PENGUGAT dalam mendalilkan Unit Apartemennya tidak dihuni dan tidak ada yang nyewa karena tarif listrik mahal adalah mengada-ada, tidak benar tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena faktor harga token tersebut selain sudah menjadi keputusan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan juga diberlakukan menyeluruh kepada 1717 Unit Apartemen dan faktanya seluruh pemilik dan penghuni apartemen lainnya selain dari PENGUGAT tidak ada yang merasa keberatan karena mereka sudah paham bahwa itu adalah sudah menjadi bagian dari komitmen bersama yang tertuang dalam keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan. Selanjutnya apabila atas harga token dan faktor tambahannya tersebut sudah tidak sesuai, maka hal tersebut harus diusulkan dan dibahas terlebih dahulu dalam mekanisme Rapat Umum Anggota Tahunan. Sehingga Pengurus PPPSRS-TSMA sebagai mandatori tidak melanggar Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan. Hal ini tentunya sesuai dengan Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA berdasarkan Akta Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 002, tanggal 1 Juli 2022, Pasal 21 huruf "F" bahwa Pengurus PPPSRS-TSMA berkewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat umum dan rapat pengurus, serta Anggaran Rumah Tangga PPPSRS The Suites Metro Apartment berdasarkan Akta Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 003, tanggal 1 Juli 2022, khususnya BAB VIII, poin 6 tentang Penyusunan Anggaran Pengelolaan. Oleh Karena itu kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak dalil-dalil yang terdapat dalam Posita poin 6 sampai dengan poin 10;
9. Bahwa TERGUGAT I sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar PPPSRS The Suites Metro Apartment berdasarkan Akta Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 002, tanggal 1 Juli 2022, Pasal 21, huruf "C" dan "D" bahwa Pengurus PPPSRS-TSMA kewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat umum dan menyampaikan laporan secara berkala paling lama 3 bulan dan laporan tahunan Jo Anggara Rumah Tangga PPPSRS The Suites Metro Apartment berdasarkan Akta

Halaman 13 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 003, tanggal 1 Juli 2022, BAB VIII, poin 5, diwajibkan untuk membuat laporan keuangan, yang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai wujud *Good Corporate Governance* sebagai praktek pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab, sehingga setiap Anggota PPPSRS The Suites Metro Apartment dapat terinformasikan dan menjadi bagian dari pertanggung jawaban Pengurus dalam Rapat Umum Tahunan Anggota. Jadi sangatlah tidak tepat apabila PENGGUGAT yang merupakan anggota dari PPPSRS The Suites Metro Apartment menggugat terhadap keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Tahunan Anggota;

10. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah dirugikan oleh TERGUGAT I secara materil yang merasa kemahalan terhadap tarif listrik adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I ini pun sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, BAB VII, Pasal 56 dan Pasal 57 jo Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021 Jo AD/ART PPPSRS The Suites Metro Apartment, serta Keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota. Sehingga jika ada ketidak setujuan dalam pelaksanaannya makan anggota harus menyampaikannya melalui mekanisme Rapat Umum Tahunan Anggota;
11. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita point 15 pada gugatan yang menyatakan meminta sita jaminan terhadap Unit Apartemen B 11 No.3 yang terdapat pada apartemen The Suites metro yang merupakan milik pribadi Ketua PPPSRS The Suites Metro Aptment adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta serta tidak berdasarkan hukum, karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I bukan hubungan hukum antara Kreditur dan debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, selain itu TERGUGAT I bertindak bukan untuk dan atas nama pribadi, tetapi bertindak untuk dan atas Pengurus PPPSRS The Suites Metro Apartment, sehingga tidaklah tepat apabila properti pribadi milik TERGUGAT I yang dalam hal ini ketua Pegurus dijadikan objek sita jaminan, hal ini sesuai dengan Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya hal 341, bahwa Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan. Sedangkan Unit Apartemen B 11 No.3

Halaman 14 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



- bukanlah objek yang disengketakan. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolaknya;
12. Bahwa sebagaimana yang telah di uraikan dalam jawaban sebelumnya, maka TERGUGAT I menolak dengan tegas semua apa yang telah didalilkan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak pula apa yang dimohon oleh PENGGUGAT sebagaimana yang telah digtuangkan dalam gugatannya yang disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2024.
13. Bahwa pada kenyataannya dengan adanya kebijakan pemerintah tentang PPN tagihan listrik, ini berdampak pada penambahan tagihan listrik sebesar peningkatan prosentase kenaikan tersebut, sehingga tagihan listrik di bulan April 2025 ini melebihi pendapatan dari hasil collecting biaya token tiap unit apartemen. Konsekuensinya, kelebihan tagihan tersebut harus ditanggung bersama kembali oleh seluruh pemilik unit apartemen, dan tidak mungkin ditanggung oleh pengurus PPPSRS, Sama halnya seperti pengenaan biaya PJU dan beban biaya listrik Fasum & Fasos.
14. Bahwa berkaitan dengan dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa pengurus PPPSRS melakukan bisnis penjualan sumber daya listrik kepada pemilik/penghuni unit apartemen dengan harga di atas TDL adalah dalil yang kabur, menyesatkan dan tidak mendasar, karena pada faktanya pengurus PPPSRS *in casu* TERGUGAT I adalah hanya berupaya membagi seluruh beban tagihan listrik yang dikenakan kepada apartemen The Suites Metro sebagai pelanggan PLN, yang merupakan akumulasi pemakaian beban listrik yang dipergunakan oleh setiap unit apartemen, PJU, beban listrik Fasum & Fasos serta faktor kali meter KWh 1,6 yang tertuang di dalam tagihan listrik yang akan kami buktikan pada agenda pembuktian. Bahwa PENGGUGAT menuntut harga token hanya senilai penggunaan TDL saja maka beban-beban lain yang terdapat pada tagihan listrik tersebut (PJU, beban listrik Fasum & Fasos serta faktor kali meter KWh 1,6) akan tetap menjadi beban tanggungan bersama seluruh pemilik/penghuni unit apartemen dalam bentuk penambahan beban IPL.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa TERGUGAT I DALAM KONVENSİ/ PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada

Halaman 15 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban TERGUGAT I DALAM KONVENSI merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah merupakan perhimpunan yang wajib dibentuk dalam suatu lingkungan Apartemen atau Rumah Susun, dimana anggotanya adalah para pemilik dan penghuni dari Apartemen atau rumah susun tersebut, dimana PENGUGAT DALAM KONVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah salah satu anggotanya, sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 poin 2, Pasal 2 dan Pasal 23;
3. Bahwa keberadaan dan posisi PENGUGAT DALAM REKONVENSI dalam perkara *a quo* adalah Ketua Pengurus dari PPPSRS yang merupakan hasil dari keputusan Rapat Musyawarah Anggota berdasarkan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,M.Kn Nomor 001, tanggal 1 Juli 2022;
4. Bahwa Pengurus PPPSRS adalah bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021;
5. Bahwa Pengurus PPPSRS-TSMA sebagaimana Pasal 19 huruf a, poin 2, Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA berdasarkan Akta Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 002, tanggal 1 Juli 2022, berwenang memberikan teguran, peringatan, dan tindakan lain terhadap anggota PPPSRS-TSMA yang melanggar atau tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, aturan tata tertib penghunian, keputusan rapat umum, dan keputusan rapat pengurus;
6. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI selaku anggota PPPSRS-TSMA sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA berdasarkan Akta Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 002, tanggal 1 Juli 2022, Pasal 15 berkewajiban diantaranya adalah sebagai berikut : mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggran rumah tangga

Halaman 16 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



PPPSRS-TSMA, termasuk tata tertib dan peraturan lainnya baik yang diputuskan dalam rapat umum atau rapat luar biasa PPPSRS-TSMA oleh pengurus; mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun yang telah disetujui oleh pengurus PPPSRS-TSMA; membayar iuran yang dipungut oleh PPPSRS-TSMA dan/atau pengelola, sesuai dengan perjanjian antara pengurus dengan pengelola atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PPPSRS. Dimana dalam perkara ini, TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak menjalankan ketentuan Pasal 15 tersebut, sehingga menimbulkan ketidak tertiban dan menimbulkan ketidak nyamanan diantara pemilik unit selaku anggota PPPSRS-TSMA;

7. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI selaku anggota PPPSRS-TSMA sudah tidak mengindahkan dan melanggar Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, khususnya Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA berdasarkan Akta Notaris Muhamad Alie, SH.,MKn, Nomor 002, tanggal 1 Juli 2022, mengatur bahwa Rapat Umum merupakan forum tertinggi untuk : *meminta, menilai, serta mengambil keputusan atas pertanggungjawaban pengurus PPPSRS-TSMA; memilih dan mengesahkan pergantian pengurus dan pengawas PPPSRS-TSMA; mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; mengesahkan penunjukan pengelola; mengesahkan penetapan penilaian iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan dana cadangan yang ditetapkan oleh pengurus PPPSRS-TSMA; mengesahkan penyesuaian/kenaikan tarif iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dengan memperhatikan transparansi dan keadilan; mengesahkan penggunaan dan pemanfaatan dana cadangan dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama; mengesahkan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS-TSMA; memberhentikan pengurus dan pengawas PPPSRS-TSMA; mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan menilai pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.* Dimana TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak menggunakan lembaga Rapat Umum sebagai media dalam menyelesaikan permasalahannya, malah melakukan



gugatan, sehingga menimbulkan kerugian, dimana pengurus PPPSRS-TSMA harus mengeluarkan pembiayaan dalam penanganan perkara *aquo*. Kerugian sebagaimana dimaksud berupa biaya jasa Kuasa Hukum untuk menyelesaikan *aquo* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selain itu PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah menderita kerugian immateriil, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa tindakan TERGUGAT DALAM REKONVENSI dalam perkara *aquo* telah mempropokasi anggota liannya dan menimbulkan mosi tidak percaya kepada pengurus, menimbulkan kerugian materiil Pengurus yang telah mengganggu anggaran pembiayaan pada tahun anggaran 2024. Sehingga pada kesempatan ini, PENGGUGAT DALAM REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, demi ketertiban penghunian di The Suites Metro Apartment, memerintahkan TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS-TSMA, termasuk tata tertib dan peraturan lainnya baik yang diputuskan dalam rapat umum atau rapat luar biasa PPPSRS-TSMA oleh pengurus; mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun yang telah disetujui oleh pengurus PPPSRS-TSMA; membayar iuran yang dipungut oleh PPPSRS-TSMA dan/atau pengelola, sesuai dengan perjanjian antara pengurus dengan pengelola atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PPPSRS;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka berdasarkan hukum PENGGUGAT DALAM REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar kerugian PENGUGAT DALAM REKONVENSI, yang terdiri dari :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
3. Menghukum Kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS-TSMA, termasuk tata tertib dan peraturan lainnya baik yang diputuskan dalam rapat umum atau rapat luar biasa PPPSRS-TSMA oleh pengurus; mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun yang telah disetujui oleh pengurus PPPSRS-TSMA; membayar iuran yang dipungut oleh PPPSRS-TSMA dan/atau pengelola, sesuai dengan perjanjian antara pengurus dengan pengelola atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PPPSRS.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

A t a u

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III memberikan jawaban secara elitigasi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II merupakan Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Pengurus Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Suite Metro Apartment (TERGUGAT I) sebagaimana SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 147/PPPSRS-TSMA/VII/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Pengelolaan Gedung Bertingkat PPPSRS – TSMA DENGAN PT JEKAEL INVESCO yang menjalankan tugas dari 07 Agustus 2024 sampai dengan 06 Agustus 2025;
2. Bahwa penunjukan TERGUGAT II telah sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 (untuk selanjutnya diberi tanda “Permen PUPR 14/2021”) *“PPPSRS dalam melakukan pengelolaan Rumah Susun dapat membentuk atau menunjuk Pengelola”* dan Pasal 38 ayat (1) Permen PUPR 14/2021 yang menyatakan *“PPPSRS dapat menunjuk pengelola melalui proses seleksi secara terbuka dan transparan”* serta Pasal 21

Halaman 19 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment “PPPSRS-TSMA melalui pengurusnya dapat menunjuk pengelola yang berstatus badan hukum, profesional, atau membentuk pengelola sendiri yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan rumah susun The Suite @Metro”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment diberi tandakan:

Pasal 23

“Tugas Pengelola adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rumah susun;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya;
- c. Menyampaikan usulan pengembangan dalam pemeliharaan dan perawatan rumah susun atas evaluasi dalam pengelolaan rumah susun kepada Pengurus PPPSRS-TSMA;
- d. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara tertulis dan berkala kepada Pengurus PPPSRS-TSMA;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA; dan
- f. Mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada Pengurus PPPSRS tentang penyelenggaraan pengelolaan pada akhir tahun;”

Pasal 24

“Hak dan Kewajiban Pengelola adalah:

- a. Meengusulkan tata tertib dan aturan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan rumah susun The Suites @Metro sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pengurus PPPSRS TSMA;
- b. Menyampaikan besarnya tagihan biaya sarusun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni;
- c. Membantu Pengurus PPPSRS TSMA melakukan pemungutan tagihan biaya unit rumah susun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni berdasarkan kesepakatan dan penetapan Pengurus PPPSRS TSMA;



- d. Mengimplementasikan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan terkomputerisasi yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS TSMA;
- e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan atau dikuasakan oleh Pengurus PPPSRS TSMA yang tertuang dalam perjanjian pengelolaan;"
4. Bahwa sebelum TERGUGAT II ditunjuk sebagai Badan Pengelola oleh PPPSRS The Suite Metro Apartemen (TERGUGAT I), Pengelolaan dilakukan oleh Badan Pengelola PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TURUT TERGUGAT);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Permen PUPR 14/2021 diberi tandakan "*Pengurus PPPSRS adalah Pemilik yang dipilih untuk mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan kepenghunan, kepemilikan dan pengelolaan*" dan Pasal 27 Permen PUPR 14/2021 diberi tandakan "*Pengurus PPPSRS bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghuni*";
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT I) tertuang dalam Pasal 28 Permen PUPR 14/2021 dan Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment sebagaimana Akta Nomor 002 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment diberi tandakan sebagai berikut:

Tugas Pokok PPPSRS-TSMA adalah:

1. *Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dalam rapat umum;*
2. *Membina para pemilik dan penghuni untuk kesadaran hidup bersama secara serasi, selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;*
3. *Mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni dalam pengelolaan benda bersama dan bagian bersama dan tanah bersama;*
4. *Membentuk dan menunjuk serta mengawasi pengelola dalam melakukan pengelolaan rumah susun yang meliputi kegiatan*

Halaman 21 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap benda bersama dan bagian bersama dan tanah bersama;

5. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara transparan sebagai kekayaan PPPSRS-TSMA;
6. Memberi sanksi terhadap pemilik dan/atau penghuni yang melanggar anggaran dasar. Anggaran rumah tangga, tata tertib dan peraturan lainnya;
7. Menjamin dan meningkatkan kesejahteraan anggota PPPSRS-TSMA;
8. Bahwa Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT I) terbentuk berdasarkan Akta Nomor 001 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah dicatatkan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor LH.01.07/2505-DPKP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dengan demikian Pengurus PPPSRS secara lagal dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur rumah susun dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga PPPSRS The Suite Metro Apartment;
9. Bahwa berdasarkan Tarif Dasar Listrik yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Januari 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
 - b. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf c Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment diberi tandakan Hak dan Kewajiban Badan Pengelola adalah "*Membantu Pengurus PPPSRS TSMA melakukan pemungutan tagihan biaya unit rumah susun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni berdasarkan kesepakatan dan penetapan Pengurus PPPSRS TSMA*" sudah jelas tersebut dalam tugas dan wewenang TERGUGAT II hanya sebatas untuk melakukan pemungutan tagihan biaya bukan menentukan besarnya tarif listrik sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Gugatan ini;



11. Bahwa pengenaan tarif listrik sebesar Rp 2.600,- sudah terjadi sejak pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TURUT TERGUGAT) jauh sebelum TERGUGAT II menjalankan tugas sebagai Badan Pengelola sehingga Subyek dalam perkara *Aquo* PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA seharusnya menjadi TERGUGAT bukan sebagai TURUT TERGUGAT;
12. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Bandung diberi tandakan pada halaman 12 sudah sangat jelas jika pada saat Rapat Umum Tahunan Pak ROLAND dari BM (Building Manager) dari PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TURUT TERGUGAT) yang pada saat itu menjadi Badan Pengelola menjelaskan dalam rapat tersebut jika dalam tagihan listrik terdapat faktor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih minus biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, dan dalam rapat tersebut juga disampaikan jika tarif listrik turun dari Rp 2.800/kwh menjadi Rp 2.600/kwh disini jelas peran PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TURUT TERGUGAT) yang menentukan tarif token di The Suites Metro Apartment;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Permen PUPR 14/2021 diberi tandakan "*Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat RUA adalah kegiatan pertemuan anggota PPPSRS untuk mengambil keputusan yang terdiri atas rapat umum tahunan anggota atau rapat umum anggota luar biasa*";
14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar The Suite Metro Apartment sebagaimana Akta Nomor 002 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung diberi tandakan sebagai berikut:
"*Rapat umum merupakan forum tertinggi untuk:*
 - a. meminta, menilai, serta mengambil keputusan atas pertanggung jawaban pengurus PPPSRS;
 - b. memilih dan mengesahkan pergantian pengurus dan pengawas PPPSRS;
 - c. mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. mengesahkan penunjukkan pengelola;



- e. mengesahkan penetapan nilai luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan dana cadangan yang ditetapkan oleh pengurus PPPSRS;
 - f. mengesahkan penyesuaian/kenaikan tarif luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan memperhatikan transparansi dan keadilan.
 - g. mengesahkan penggunaan dan pemanfaatan dana cadangan dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;
 - h. mengesahkan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS;
 - i. memberhentikan pengurus dan pengawas PPPSRS;
 - j. mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - k. menilai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas".
15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sangat jelas jika Rapat Umum Tahunan merupakan forum tertinggi yang sudah mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan secara mayoritas dari Anggota PPPSRS The Suite Metro Apartment;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sangat jelas jika TERGUGAT II sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, hal ini didasarkan beberapa hal sebagai berikut:
- i. Bahwa TERGUGAT II melaksanakan tugas mulai dari 01 Agustus 2024 dan perhitungan mengenai pengenaan biaya Tarif Dasar Listrik yang dijadikan dasar penagihan kepada Anggota PPPSRS sudah berjalan sebelum TERGUGAT II ditunjuk sebagai Badan Pengelola;
 - ii. Bahwa sebagaimana Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, TERGUGAT II dalam menjalankan tugas dan fungsinya sama sekali tidak pernah terlibat dalam penentuan dan/atau pemberlakuan tarif dasar listrik yang ditetapkan di The Suite Metro Apartment;
 - iii. Bahwa TERGUGAT II pada saat menjalankan tugasnya pengenaan biaya Tarif Dasar Listrik yang dijadikan dasar penagihan kepada Anggota PPPSRS sudah berlaku sebelumnya dan berdasarkan

Halaman 24 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi yang di dapat telah diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan yang disetujui oleh mayoritas Anggota PPPSRS;
- iv. Bahwa TERGUGAT II tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan pengenaan biaya Tarif Dasar Listrik karena hal tersebut merupakan kebijakan dari Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment dan TERGUGAT II hanya sebagai Badan Pengelola yang menjalankan kebijakan yang sudah berjalan;
17. Bahwa PENGGUGAT sebagai Anggota PPPSRS The Suite Metro Apartment seharusnya mematuhi segala bentuk keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Tahunan dan dapat menyampaikan pendapat, saran dan keluhan pada saat diadakan Rapat Umum Anggota Tahunan;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun diberi tandakan:
- (1) *Setiap Orang yang menguasai Sarusun pada Rumah Susun Khusus mempunyai hak dan kewajiban.*
 - (2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
 - a. *memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsinya; dan*
 - b. *memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsinya.*
 - (3) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
 - a. *mematuhi peraturan penghunian; dan*
 - b. *memelihara Sarusun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.*
19. Bahwa Surat Pemberitahuan dari PLN, perihal Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 yang menjelaskan kepada Nama Pelanggan: PPPSRS The Suites Metro, ID Pelanggan 535770021923, Tarif/Daya: R3-1/1.385.000 VA yang pada intinya menyatakan: berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- (seribu empat ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 1.699,53,- (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025;

Halaman 25 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



20. Bahwa tuntutan dan/atau gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan sulit dilakukan dan/atau dimplementasikan dan/atau dipenuhi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Tarif Token/kwh tidak memungkinkan dijual sesuai dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) dikarenakan dalam tagihan bulanan PLN terdapat faktor kali meter sebesar 1.600/1.600, PPN sebesar 11% dari total tagihan dan Pengenaan Pajak dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8%;
- Bahwa beban lain selain tarif tenaga listrik/kwh menjadi tanggung jawab semua Pemilik dan/atau Penghuni The Suite Metro Apartment dan tidak bisa dibebankan semua kepada Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT I) maupun Badan Pengelola PT JEKAEL INVESCO (TERGUGAT II);
- Bahwa sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 pada halaman 12 diberi tandakan Pak ROLAND dari BM (Building Manager) dari PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TURUT TERGUGAT) yang pada saat itu menjadi Badan Pengelola menjelaskan dalam rapat tersebut jika dalam tagihan listrik terdapat faktor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih (minus) biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, sehingga jika tidak dibebankan biaya listrik Fasos dan Fasum pada biaya token, keuangan akan menjadi semakin defisit dan akan mengganggu dan/atau berdampak pada pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian;
- Bahwa sejak Januari 2025 telah terjadi kenaikan tarif sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 dari PLN no: 0376/AGA.04.01/ F02010700/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT I) maupun Badan Pengelola PT JEKAEL INVESCO (TERGUGAT II) tidak menaikkan tarif dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Tarif Lama	Tarif Baru
Tarif Dasar Listrik	Rp 1,444,70	Rp 1.699,53
Penerangan Jalan Umum (PJU) 8%	Rp 135,58	Rp 135,58
Listrik Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos)	Rp 1.039,72	Rp 764,51
Total	Rp2.600,00	Rp2.600,00

Halaman 26 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



- e. Bahwa keputusan pengenaan tarif Rp 2.600,- diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan The Suite Metro Apartment dan disetujui oleh mayoritas dalam Rapat tersebut dan oleh karenanya jika mau dilakukan perubahan tarif token sebaiknya dilakukan pada saat Rapat Umum Anggota Tahunan, hal ini juga menunjukkan jika tidak semua penghuni keberatan dengan pemberlakuan tarif token sebesar Rp 2.600,-
- f. Bahwa dibeberapa apartemen di Indonesia banyak yang menerapkan tarif token diatas harga tarif dasar listrik;

21. Bahwa sangat tidak tepat kiranya PT JEKAEL INVESCO diberi tandakan sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara *aquo* dikarenakan secara praktik beracara percara Tergugat merupakan orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat) sedangkan Turut tergugat merupakan Orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang sudah disampaikan diatas maka sudah sangat jelas jika TERGUGAT II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
2. Membebankan semua biaya perkara *aquo* kepada PENGGUGAT;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Turut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi memberikan jawaban secara elitigasi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat merupakan Badan Pengelola (Building Management) yang ditunjuk oleh Pengurus Pemilik dan Penghuni Satuan

Halaman 27 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Susun (PPPSRS) Apartement The Suites Metro Bandung (Tergugat I) terhitung dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan Tahun 2024 serta sebagai Pengelola parkir The Suites Metro Apartement dari Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023.

2. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perkara -Aquo- bahwa perlu sedikit dijelaskan perihal Sdr. Edison Ferdinand selaku Direktur dari pada PT. Anugrah Abadi Suksestama adalah merupakan mantan Direktur Utama PT. Metrotel Royal Indonesia yang merupakan Anak Perusahaan Developer untuk pengelolaan Gedung mewakili Developer pada Apartement The Suites Metro Bandung.
3. Bahwa karena tanggung jawab secara moral, ingin mengupayakan terbentuknya PPPSRS dari The Suites Metro Bandung versi Pemilik Unit secara langsung maka berkeinginan membantu dengan masif sehingga dalam waktu 2 (dua) bulan PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung terbentuk dengan komitmen awal perwakilan pemilik yang saat itu adalah Paguyuban Pemilik Apartement ingin memajukan Apartement The Suites Metro Bandung.
4. Bahwa dikarenakan komitmen awal bersama yang baik, sehingga Sdr. Edison Ferdinand yang merupakan Direktur daripada Turut Tergugat diminta untuk menjadi pengelola Building Management terhitung dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan Tahun 2024 serta sebagai Pengelola parkir The Suites Metro Apartement dari Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023.
5. Bahwa pada awalnya semua berjalan baik, namun berjalannya waktu fungsi PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung (Tergugat I) mulai bergeser menjadi eksekutif dalam pengelolaan Apartement The Suites Metro Bandung dan segala kebijakan harus melalui PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung (Tergugat I) sehingga FUNGSI Turut Tergugat selaku Building Management *hanya sebagai Operator saja*. Dimana dengan demikian segala konsekuensi hukum *semua nya* menjadi tanggung jawab PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung (Tergugat I) selaku Perwakilan Pemilik Apartement The Suites Metro Bandung yang pada kenyataannya PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung (Tergugat I) masih hijau dalam tata kelola management gedung.
6. Bahwa Sdr. Edison Ferdinand selaku Direktur Turut Tergugat pernah melalui jabatannya melakukan penyesuaian tarif listrik pada tahun 2022

Halaman 28 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Developer Margahayu Land namun Paguyuban Pemilik melakukan aksi keberatan melalui Kementerian ESDM kota Bandung sehingga dilakukan Audensi dengan keputusan tarif listrik pada saat itu dari Rp 1.800/Kwh diturunkan kembali menjadi Rp 1.500/Kwh.

Yang mana hal ini dilakukan karena secara sadar atas arahan dan perintah Kementerian ESDM Kota Bandung dikarenakan ditemukannya pelanggaran yang merugikan Konsumen atau Pemilik Apartement The Suites Metro Bandung sehingga oleh sebabnya Developer dalam hal ini pada saat itu Direktur Utamanya adalah Sdr. Edison Ferdinand yang merupakan Direktur daripada Turut Tergugat melakukan langkah cepat dengan menurunkan harga tarif listrik pada saat masih didalam ruangan pertemuan Gedung Kementerian ESDM.

7. Bahwa selain tindakan meurunkan tarif listrik tersebut diatas Sdr. Edison Ferdinand juga memberikan Cash Back dalam bentuk Pulsa Listrik dengan syarat wajib memperlihatkan bukti pembelian/Struk belanja Kwh listrik periode kenaikan tarif listrik sebesar Rp 1.800 Kwh pada kasir.
8. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia Perkara -Aquo- bahwa atas kenaikan listrik per Januari 2024 yang dilakukan oleh PPPSRS-TSMA selaku Tergugat I dari tarif dasar sebesar Rp 1.444,70/Kwh menjadi Rp 2.600/Kwh.

Dengan rincian komponen perhitungan sebagai berikut:

- Tarif Dasar Listrik	Rp 1.444,70
- PJU (8%)	Rp 115,58
- Fasum dan Fasos	Rp 1.039,72
Total	Rp 2.600,-

Bukan menjadi tanggung jawab dari pada Turut Tergugat karena itu merupakan kebijakan dari pada Tergugat I sebagaimana ketentuan yang tertulis pada Pasal 23 Anggaran Dasar PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung yang menyatakan sebagai berikut:

"Tugas Pengelola adalah:

- Melaksanakan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rumah susun;
- Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 29 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan usulan pengembangan dalam pemeliharaan dan perawatan rumah susun atas evaluasi dalam pengelolaan rumah susun kepada Pengurus PPPSRS-TSMA;
 - Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara tertulis dan berkala kepada PPPSRS-TSMA;
 - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA;
 - Mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada Pengurus PPPSRS-TSMA tentang penyelenggaraan pengelolaan pada akhir tahun;
9. Bahwa SANGAT JELAS berdasarkan keterangan diatas Turut Tergugat TIDAK memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan pengenaan Tarif Dasar Listrik karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pada Tergugat I selaku Pengurus PPPSRS Apartment The Suites Metro Bandung dan Turut Tergugat hanya sebagai Badan Pengelola yang menjalankan kebijakan daripada Tergugat I.
10. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa atas perkara -Aquo- Turut Tergugat berharap besar kepada Tergugat I *dapat melakukan kebijakan seperti yang pernah Sdr. Edison Ferdinand selaku Direktur Turut Tergugat lakukan yaitu menurunkan Tarif Dasar Listrik dan memberikan Cash Back dalam bentuk Pulsa Listrik dengan syarat wajib memperlihatkan bukti pembelian/Struk belanja Kwh listrik periode kenaikan tarif listrik sebesar Rp 2.600 Kwh.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas SUDAH SANGAT JELAS jika Turut Tergugat TIDAK melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga MOHON kiranya agar Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara -Aquo-, berkenan memutuskan sesuai sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menurunkan tarif listrik di Apartement The Suites Metro Bandung;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengganti kerugian Pemilik Apartement The Suites Metro Bandung selama membeli tarif listrik dengan tarif 2.600/Kwh;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan Replik secara elitigasi dan Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III serta Turut

Halaman 30 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Turut Tergugat Intervensi telah pula mengajukan duplik secara elitigasi sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy dari print out Percakapan Whastapp dengan Tenan Relation bernama Yusi tertanggal 8 Oktober 2024, diberi tanda bukti P – 1:
2. Photo copy dari potocopy List pembelian token listrik dari 15 Januari 2023 s.d 28 Desember 2023, diberi tanda bukti P – 2:
3. Photo copy dari potocopy List pembelian token listrik dari 04 Januari 2024 s.d 05 Oktober 2024, diberi tanda bukti P – 3:
4. Photo copy dari potocopy Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Suites Metro tertanggal 15 Januari 2023 & 20 Januari 2023, diberi tanda bukti P – 4:
5. Photo copy dari potocopy Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Suites Metro tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti P – 5:
6. Photo copy print out Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Suites Metro tertanggal 02 Maret 2023 & 16 Maret 2023, diberi tanda bukti P – 6:
7. Photo copy dari print out Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Suites Metro tertanggal 07 April 2023 & 18 July 2023, diberi tanda bukti P – 7:
8. Photo copy Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Suites Metro tertanggal 08 April 2024, diberi tanda bukti P – 8 (tidak jadi diajukan) :
9. Photo copy dari potocopy Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Gateway Cicadas tanggal 06 Desember 2024 & 16 Desember 2024, diberi tanda bukti P – 9:
10. Photo copy dari print out Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement Grand Asia Afrika Residence tertanggal 15 Desember 2024 , diberi tanda bukti P – 10:
11. Photo copy dari potocopy Kwitansi Pembayaran Token Listrik Apartement The Jarrdin Cihampelas tertanggal 21 Desember 2024 & 01 Januari 2025, diberi tanda bukti P – 11 ;
12. Photo copy dari print out Percakapan Whastapp dengan Tenan Relation bernama Yusi, diberi tanda bukti P – 12;
13. Photo copy dari print out List pembelian token listrik dari 05 Oktober 2024 s.d 28 Januari 2025, diberi tanda bukti P – 13;

Halaman 31 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy dari potocopy Pengumuman dari PPPSRS Apartement Suite Metro perihal tarif listrik yang berlaku per Januari 2024, diberi tanda bukti P – 14;
15. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Januari – Maret 2023, diberi tanda bukti P – 15;
16. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode April – Juni 2023, diberi tanda bukti P – 16;
17. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Juli – September 2023, diberi tanda bukti P – 17;
18. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Oktober – Desember 2023, diberi tanda bukti P – 18;
19. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Januari – Maret 2023, diberi tanda bukti P – 19;
20. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode April – Juni 2023, diberi tanda bukti P – 20;
21. Photo copy dari potocopy Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Juli – September 2024, diberi tanda bukti P – 21;
22. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Oktober – Desember 2024, diberi tanda bukti P – 22;
23. Photo copy dari print out Tarif Listrik Resmi dari PLN periode Januari – Maret 2025, diberi tanda bukti P – 23;
24. Photo copy dari print out Foto Spanduk Penolakan kenaikan Tarif Listrik yang dilakukan oleh Para Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap PPPSRS/Tergugat, diberi tanda bukti P – 24;
25. Photo copy dari Print Out Berita online MEDIA SAKSI tertanggal 26 Desember 2023 dengan Judul Berita “Rapat Umum Anggota Pengurus P3SRS, Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro Apartement, Menuai Penno, diberi tanda bukti P – 25;
26. Photo copy dari potocopy Salinan Putusan No. 339/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel tertanggal 28 Maret 2018, diberi tanda bukti P – 26;
27. Photo copy dari scan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. 774/PUR.09.01/Listrik Tertanggal, diberi tanda bukti P – 27;
28. Photo copy dari print out Surat PPPSRS Suitres Metro No. 103/SK/PPPSRS-TSMA/XII/2023 Perihal: Penyesuaian Tarif Listrik tertanggal 26 Desember 2023, diberi tanda bukti P – 28;

Halaman 32 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama dr. Kirsya Cristina pemilik Unit E18 No. 32 tertanggal 19 Maret 2024, diberi tanda bukti P – 29;
30. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Hesri Mintawati pemilik Unit A3 No. 08 tertanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti P – 30;
31. Photo copy dari print out Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Sriyatmi, S.E. pemilik Unit E18 No.32 dan Unit E05 No. 17 pada bulan Januari 2024, diberi tanda bukti P – 31;
32. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Ir. Tetrarta Budi pemilik Unit C15 No. 05 tertanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P – 32;
33. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama M. Army Al Warrssyahid, S.T. pemilik Unit B16 No. 03 tertanggal 27 April 2024, diberi tanda bukti P – 33;
34. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Garry Hikmat. pemilik Unit A15 No. 19 dan E20 No. 36 tertanggal 20 April 2024, diberi tanda bukti P – 34;
35. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Karsono pemilik Unit B3 No. 08 tertanggal 12 April 2024, diberi tanda bukti P – 35;
36. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Prima Pramono Hadi pemilik Unit E16 No. 36 tertanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti P – 36;
37. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Inang Yudiarti pemilik Unit A8/No.21 tertanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti P – 37;

Halaman 33 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Imma Ainun Nurhidayah pemilik Unit A15 No.19 pada bulan Januari 2024, diberi tanda bukti P – 38;
39. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Bubun Badruzaman pemilik Unit E20/No.39 pada bulan Januari 2024, diberi tanda bukti P – 39;
40. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Agus Dakhlan pemilik Unit A11/No.20, E2 No.23, A15 No. 25, C2 No. 28 pada Januari 2024, diberi tanda bukti P – 40;
41. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Fatmi Woro Dwi Martanti pemilik Unit D L3 No.01 30 Januari 2024, diberi tanda bukti P – 41;
42. Photo copy dari Print out Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Herlina pemilik Unit C11 No.26 tertanggal 27 April 2024, diberi tanda bukti P – 42;
43. Photo copy dari Print out Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Yeni Puspa Indrayani pemilik Unit A1 No.20 pada Januari 2024, diberi tanda bukti P – 43;
44. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Reny Rahmawaty pemilik Unit B8 No.01 tertanggal 3 Maret 2024, diberi tanda bukti P – 44;
45. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Enny Ismail pemilik Unit A5 No.25 tertanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti P – 45;
46. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Suryadi, S.H. pemilik Unit A7-19,A1-15,B3-08, CGF-07, C8-01, C8-02, C12-27, D5-08, D8-05, D8-07, D9-08, E9-08, E16-01, E16-18, diberi tanda bukti P – 46;

Halaman 34 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Farhan M Ikhsan pemilik Unit B9-01 tertanggal 17 Maret 2024. diberi tanda bukti P – 47;
48. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Ismail Hasyim pemilik Unit A15-06 tertanggal 25 April 2024. diberi tanda bukti P – 48;
49. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Moch Bagus Kurniawan pemilik Unit A12-01 pada bulan Januari 2024. diberi tanda bukti P – 49;
50. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Siti Latifah Maharani pemilik Unit A8-32 tertanggal 18 April 2024. diberi tanda bukti P – 50;
51. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Syafarbe yulinda Areka pemilik Unit A5-23 tertanggal 20 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 51;
52. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Rismawati Rais pemilik Unit A1-23 tertanggal 30 April 2024. diberi tanda bukti P – 52;
53. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Ismail Fahmi pemilik Unit E9-27 tertanggal 29 April 2024. diberi tanda bukti P – 53;
54. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Hascika Tandirau pemilik Unit E11-38 tanggal 25 April 2024. diberi tanda bukti P – 54;
55. Photo copy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Trendy Bregantoro pemilik Unit A11-25 tanggal pada bulan Januari 2024. diberi tanda bukti P – 55; (tidak jadi diajukan)

Halaman 35 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Sanie Natalegawa pemilik Unit A12-27 tanggal 21 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 56;
57. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Yudhistya pemilik Unit E1-06 tanggal 2 April 2024. diberi tanda bukti P – 57;
58. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Nurdin Sinaga pemilik Unit E1-06 tertanggal 02 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 58;
59. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Naomi Rukiah pemilik Unit E1-06, diberi tanda bukti P – 59;
60. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Evan Akbar pemilik Unit E8-15 tanggal 1 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 60;
61. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Fahmi NoorSyafaat pemilik Unit A11-19 pada bulan Januari 2024. diberi tanda bukti P – 61;
62. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Erief Budiman pemilik Unit E16-33 tertanggal 21 Januari 2024. diberi tanda bukti P – 62;
63. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Helmi Thalib pemilik Unit A1-09 tertanggal 27 Januari 2024. diberi tanda bukti P – 63;
64. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Rejoko Panca Putra pemilik Unit A9-11 tanggal 29 April 2024. diberi tanda bukti P – 64;

Halaman 36 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Novi Puspa Ayu pemilik Unit E8-15 tertanggal 24 Maret 2024. diberi tanda bukti P – 65;
66. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Karina Anindita pemilik Unit A19-12 tertanggal 06 Februari 2024. diberi tanda bukti P – 66;
67. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Yuli Nurhayat pemilik Unit D11-1 tertanggal 29 April 2024. diberi tanda bukti P – 67;
68. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Tito Waluyo Purboyo pemilik Unit C20-27 tertanggal 02 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 68;
69. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama IR Siti Bandarum pemilik Unit C6-17 tertanggal 02 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 69;
70. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Supena Muchtardireja pemilik Unit D11-1 tertanggal 02 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 70;
71. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Nino Wawan Setiawan pemilik Unit A5-05 tertanggal 24 April 2024. diberi tanda bukti P – 71;
72. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Noer Farrah pemilik Unit E GF-23 tertanggal 02 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 72;
73. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Drs. Willem Saragih pemilik Unit D11-1 tertanggal 01 Mei 2024. diberi tanda bukti P – 73;

Halaman 37 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Photo copy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Sainal Sagiman pemilik Unit A20-19, A19-19, A17-19, A16-20, A15-18, C17-10, A11-32, A10-20, C1-21, C6-10, E18-06, E15-2, E18-39, C17-01, A19-30, A19-17, A17-27, A17-06, A10-17, E12-15, diberi tanda bukti P – 74;(tidak jadi diajukan)
75. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Ika Suryani pemilik Unit A02-03, A2-27, A6-71, A9-3, A17-29, A19-17, A20-19, B18-1, C17-16, D17-6, D19-8, E8-19, E18-36 Tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda bukti P – 75;
76. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Hasan Syukur pemilik Unit E8-8 tertanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P – 76;
77. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Mujiati pemilik Unit D05-19 tertanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P – 77;
78. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Agung Bayu Chakti pemilik Unit A1-25,C10-28, B2-7, B2-8, D7-5, E7-27, E6-38, AGF-12, AGF-15, AGF-19 , diberi tanda bukti P – 78;
79. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Asri Savitri pemilik Unit A6-26, diberi tanda bukti P – 79;
80. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Anto Budihartono pemilik Unit E10-06 tertanggal 02 Mei 2024, diberi tanda bukti P – 80;
81. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Eko Budi Prakoso pemilik Unit A10-09 tertanggal 02 Mei 2024, diberi tanda bukti P – 81;
82. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mujiah/Eko Sambodo pemilik Unit E12-39 tertanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P – 82;
83. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Mariani Hartanto pemilik Unit A20-3 , diberi tanda bukti P – 83;
84. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Heery Simanjuntak pemilik Unit B7-9 tanggal 26 April 2024, diberi tanda bukti P – 84;
85. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Rima pemilik Unit E7-28 tertanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti P – 85;
86. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Nurkappiah pemilik Unit B9-2, A11-21, D10-09, E15-26, A16-02, C16-16 pada bulan Januari 2024, diberi tanda bukti P – 86;
87. Photo copy dari potocopy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Moh. Egi Sabri pemilik Unit C15-08, diberi tanda bukti P – 87;
88. Photo copy Surat keberatan Pemilik & Penghuni Apartement The Suites Metro Bandung terhadap tarif listrik atas nama Ir. Suhandy Theophilus pemilik Unit B19-08, A19-17, A2-03, A20-19, A17-29, D17-06, E08-19, B18-01, E20-12, A6-07, A9-13, E18-36, A02-27, C17-16, diberi tanda bukti P – 88;
89. Photo copy dari potocopy Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 415 atas nama Priscilla Paula Malinda, diberi tanda bukti P – 89;
90. Photo copy dari potocopy Undangan Rapat Umum Tahunan 2023 tertanggal 25 November 2023, diberi tanda bukti P – 90;
91. Photo copy dari Print out Tarif Listrik 2.800/Kwh yang dikeluarkan atas kebijakan dari pada Tergugat I, diberi tanda bukti P – 91;
92. Photo copy dari Print out Akta Banding No. 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg Jo. No. 66/Pdt.B/2025/PN.Bdg, diberi tanda bukti P – 92;
93. Photo copy dari Print out Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. 4644/23/DLB-7/2013 tanggal 17 Juli 2013, dari Print Out Daftar tabel

Halaman 39 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Token Listrik pada Periode tahun 2023 - 2025 pada unit Blok GF - C 3, diberi tanda bukti P – 93;

94. Photo copy dari Print out kwitansi pembelian token listrik pada tanggal 02 maret 2023 pada unit Blok GF - C 3, diberi tanda bukti P – 94;
95. Photo copy dari potocopy halaman lanjutan pengesahan Sertifikat Hak milik no 26, diberi tanda bukti P – 95;
96. Foto copy dari potocopy struk pembelian listrik prabayar pada Parayangan Ruko pada tanggal 28 November 2025, diberi tanda bukti P – 96;
97. Photo copy dari printout Pengumuman pengurus PPPSRS melalui chat WA kepada penghuni rusun, diberi tanda bukti P – 97;
98. Foto Copy dari potocopy pembelian token listrik melalui agen pengurus PPPSRS, diberi tanda bukti P – 98;
99. Foto Copy dari potocopy pembelian token listrik melalui agen pengurus PPPSRS, diberi tanda bukti P – 99;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan 6 orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUCHLIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah penyewa unit D12 / 05 di The Metro Suites Apartemen dalam beberapa tahun terakhir;
- Bahwa saksi menerangkan tagihan tarif listrik yang diberlakukan oleh pengurus PPPSRS-TSMA sangat memberatkan dan dianggap tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tarif listrik yang berlaku sebenarnya adalah sebesar 1.444/kwh bukan 2.800/kwh;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menghadiri rapat umum tahunan anggota penghuni rusun meskipun diberitahukan undangan melalui group wa manajemen;
- Bahwa saksi memiliki bukti tagihan listrik yang tarifnya tidak sesuai dengan tarif listrik sebenarnya yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajukan keberatan kepada kepada pengurus namun tidak terjawab sesuai dengan yang diharapkan;

Halaman 40 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mendapat berita acara penetapan besaran tarif listrik yang ditetapkan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA melalui rapat umum tahunan anggota penghuni atau pemilik rusun;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti invoice tagihan listrik yang dilampirkan oleh Penggugat sebagai bukti dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan penyewa di The Metro Suites Apartment di unit D5 nomor 12 yang tinggal sekitar satu setengah tahun dan mengetahui kebijakan tarif token listrik, saksi membeli token listrik sebesar Rp 2.600,- melalui Tenant Relation tetapi tidak mengetahui mengenai penetapan tarif token listrik yang ditetapkan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) dan menurutnya harga tarif listrik di Apartemen di Metro beda dengan apartemen lain dan lebih mahal dibanding rumah tapak dan menyatakan ketika membeli token listrik tidak ada rincian biaya;
- Bahwa Saksi kurang memahami perbandingan pembelian token di Metro Suites dengan di apartemen lain, hanya mengetahui jika beli Rp 50.000,- mendapatkan 23kwh, saksi menyatakan daya listrik di unit ditempatnya sebesar 1.300VA tetapi tidak mengetahui termasuk dalam penggolongan atau kategori tagihan PLN yang mana;
- Bahwa Saksi mengenal beberapa Pengurus PPPSRS yang baru dan dulu pernah memperjuangkan penurunan tarif token listrik dan pada saat ini mereka tetap mau memperjuangkan dan berjanji akan menurunkan tarif token listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya kenaikan listrik dari Pengurus PPPSRS, apakah ada kenaikan tarif dari pemerintah dan Saksi mengetahui adanya pengumuman harga tarif token listrik dari pengumuman di loket pembelian pada saat membeli token listrik (Bukti TK2-4 dan TI3-4);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika tuntutan dari Penggugat hanya untuk menurunkan tarif token listrik tetapi tidak mengetahui jika dalam gugatan terdapat tuntutan ganti kerugian;
- Bahwa Saksi menyatakan yang dimaksud manajemen dalam proses kenaikan tarif token adalah PPPSRS bukan Badan Pengelola tetapi tidak mengetahui perbedaan PPPSRS dengan Badan Pengelola;
- Bahwa Keluhan yang disampaikan Saksi mengenai keberatan tarif token listrik diterima oleh Pengurus PPPSRS karena kebijakan mengenai tarif

Halaman 41 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



token listrik itu dari Pengurus PPPSRS dan kebijakan mengenai tarif token listrik itu dari hasil musyawarah dengan para Pemilik dan Penghuni tetapi tidak tahu apa saja yang dibahas dalam Rapat Umum Anggota Tahunan;

- Bahwa Sebelum tinggal di Apartemen Metro Suites, Saksi tinggal di Bali dan menempati rumah bukan tinggal di apartemen;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemilihan Pengurus PPPSRS yang baru ini sebagai Saksi dalam Rapat dalam kapasitas sebagai Penyewa, bukan sebagai Pemilik unit apartemen dan tidak mempunyai hak suara sebagai pemilih, penggantian Ketua Pengurus PPPSRS dari Ibu IRMA ke Bapak SURYADI;
 - Bahwa Sejak menempati unit apartemen, tarif token listrik sudah Rp 2.600,-/kwh, Saksi tidak mengetahui adanya pengumuman kenaikan listrik dari PLN pada akhir 2024 dari Rp 1444,70,- menjadi Rp 1.666,53,- yang diterapkan mulai Januari 2025 dan tidak membaca adanya Pengumuman kenaikan tarif listrik yang tidak menaikkan tarif token listrik yang ada di kasir tetapi pada saat membeli token mendapatkan kwitansi pembelian yang terdapat keterangan perincian biaya dalam token listrik tersebut,
 - Bahwa Saksi mengenal Bukti T2-9 atau T13-9 tentang Kwitansi – Official Receipt pembelian token listrik di apartemen yang sudah terdapat keterangan biaya tambahan sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 sebagai berikut: (a) Tarif Token Listrik (TDL) : Rp 1.699,53,-/kwh, (b) PJU (8%) : Rp 135,96,-/kwh (c) PPN (11%) : Rp 186,94,-/kwh dan (d) Listrik untuk Fasilitas Umum (Fasum) : Rp 577,57,-/kwh dimana Kwitansi / Official Receipt adalah sama seperti yang diterima Saksi pada saat membeli token listrik;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui Bukti P-18 yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Penggugat terkait tarif listrik dari PLN periode Oktober-Desember 2023 dan Saksi tidak mengetahui hasil Rapat Umum Anggota Tahunan karena statusnya hanya sebagai Penyewa ;
2. Saksi GANJAR DJUWANDA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan pemilik unit A5/28 di The Metro Suites Apartemen dalam beberapa tahun terakhir;

Halaman 42 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tagihan tarif listrik yang diberlakukan oleh pengurus PPPSRS-TSMA sangat memberatkan dan dianggap tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tarif listrik yang berlaku sebenarnya adalah sebesar 1.444/kwh bukan 2.800/kwh;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menghadiri rapat umum tahunan anggota penghuni rusun meskipun diberitahukan undangan melalui group wa manajemen;
- Bahwa saksi memiliki bukti tagihan listrik yang tarifnya tidak sesuai dengan tarif listrik sebenarnya yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajukan keberatan kepada kepada pengurus namun tidak terjawab sesuai dengan yang diharapkan;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mendapat berita acara penetapan besaran tarif listrik yang ditetapkan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA melalui rapat umum tahunan anggota penghuni atau pemilik rusun;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti invoice tagihan listrik yang dilampirkan oleh Penggugat konvensi dan Penggugat Intervensi sebagai bukti dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan penyewa di The Metro Suites Apartment di unit A5 nomor 28 dan telah tinggal sekitar 5 tahun atau sekitar tahun 2020 yang pada saat itu masih dikelola oleh developer dan baru sejak tahun 2022 pengelolaan apartemen dilakukan oleh PPPSRS;
- Bahwa Terdapat sedikit perbedaan pemakaian token listrik pada saat dikelola oleh developer bisa dipakai sekitar 2 minggu tetapi setelah ada PPPSRS menjadi 10 hari dan Saksi tidak mengetahui pada saat dikelola oleh developer pernah mengalami kenaikan harga tarif token karena hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kenaikan tarif token dari pemakaian dan ada pengumuman apartemen (Bukti TK2-4 dan TI3-4), dan yang menaikkan tarif token listrik adalah dari manajemen, Saksi tidak mengetahui adanya sosialisasi atau tidak karena jarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus PPPSRS;
- Bahwa Saksi mengaku pernah diundang untuk Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) tetapi tidak hadir karena sedang ada diluar kota;

Halaman 43 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan jika adanya perbedaan tarif token selama tinggal 5 tahun, dan mendapatkan informasi dari Pengurus PPPSRS yang baru jika tarif token listrik akan ada penurunan;
- Bahwa Saksi menyatakan yang keberatan dengan tarif listrik ini adalah hampir semua penghuni termasuk Pengurus PPPSRS yang menjabat saat ini karena dalam Visi dan Misi pada saat pencalonan adalah akan menurunkan tarif token listrik dan Saksi yakin jika tarif listrik akan segera diturunkan hanya masalah waktu saja karena baru juga menjabat;
- Bahwa Sebelum dilakukan pemilihan Pengurus PPPSRS yang baru, pernah diadakan rapat-rapat dan Saksi berharap tarif token listrik dapat segera diturunkan dan Saksi mengetahui adanya perbedaan antara tarif rumah tangga dengan apartemen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya kenaikan listrik dari Pengurus PPPSRS, apakah ada kenaikan tarif dari pemerintah dan Saksi mengetahui adanya pengumuman harga tarif token listrik dari pengumuman di loket pembelian pada saat membeli token listrik (Bukti TK2-4 dan TI3-4);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika tuntutan dari PENGGUGAT KONVENSII atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II hanya untuk menurunkan tarif token listrik tetapi tidak mengetahui jika dalam gugatan terdapat tuntutan ganti kerugian;
- Bahwa Saksi menyatakan yang dimaksud manajemen dalam proses kenaikan tarif token adalah PPPSRS bukan Badan Pengelola tetapi tidak mengetahui perbedaan PPPSRS dengan Badan Pengelola;
- Bahwa Keluhan yang disampaikan Saksi mengenai keberatan tarif token listrik diterima oleh Pengurus PPPSRS karena kebijakan mengenai tarif token listrik itu dari Pengurus PPPSRS dan kebijakan mengenai tarif token listrik itu dari hasil musyawarah dengan para Pemilik dan Penghuni tetapi tidak tahu apa saja yang dibahas dalam Rapat Umum Anggota Tahunan;
- Bahwa Saksi memperhatikan Bukti TK2-9 atau TI3-9 tentang Kwitansi – Official Receipt pembelian token listrik di apartemen yang sudah terdapat keterangan biaya tambahan sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 sebagai berikut: (a) Tarif Token Listrik (TDL) : Rp 1.699,53,-/kwh, (b) PJU (8%) : Rp 135,96,-/kwh (c) PPN (11%) : Rp 186,94,-/kwh dan (d) Listrik untuk Fasilitas Umum (Fasum) :

Halaman 44 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 577,57,-/kwh dimana Kwitansi / Official Receipt adalah sama seperti yang diterima Saksi pada saat membeli token listrik;

- Bahwa Saksi tinggal di apartemen sejak 2012 yang pada saat itu masih dikelola oleh Developer (belum terbentuk PPPSRS) dan tidak mengetahui Badan Pengelola yang ada pada saat itu, dan setelah ada PPPSRS pada jaman Ibu IRMA baru mengetahui tarif token listrik sebesar Rp 2.600,-;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak jaman Pengurus PPPSRS Ibui IRMA telah terjadi 3 kali Rapat Umum Anggota Tahunan dan saksi menerima undangan rapat tetapi tidak hadir dan Saksi menegaskan jika seluruh penghuni mendapatkan undangan rapat;
- Bahwa Saksi mengenal Pak DWI (Building Manager dari Badan Pengelola) tetapi tidak mengetahui itu termasuk Pengurus PPPSRS atau tidak, Saksi mengetahui Ketua Pengurus PPPSRS adalah Bapak SURYADI dan Ketua Pengawas adalah Bapak JAENAL dan anggotanya adalah Bapak EGI dan Saksi juga mengetahui Bendahara dijabat oleh Ibu ANGELIA HALIM tetapi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ibu ANGELIA HALIM pernah mengajukan gugatan yang sama terkait dengan permasalahan tarif token listrik di Pengadilan Negari Bandung, tetapi Saksi tidak mengetahui hasil dari gugatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui Bukti P-18 yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II terkait tarif listrik dari PLN periode Oktober-Desember 2023 dan Saksi tidak mengetahui hasil Rapat Umum Anggota Tahunan karena statusnya hanya sebagai Penyewa;

3. Saksi SYAFEI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan penyewa unit C5 No 17 di The Metro Suites Apartemen dalam beberapa tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran keterangan yang telah diterangkan oleh saksi Muchlis dan Saksi Ganjar perihal tagihan listrik yang memberatkan penghuni;
- Bahwa saksi membenarkan invoice tagihan listrik yang diberlakukan oleh pengurus dan manajemen The suites Metro Apartemen pada saat ditunjukkan di persidangan pemeriksaan saksi;

Halaman 45 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat umum tahunan anggota penghuni/pemilik rusun yang mendapat undangan dari group WA penghuni/pemilik rusun;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penetapan tarif listrik berdasarkan informasi dipapan pengumuman saja yang ditempelkan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus masjid dan sebagai penyewa di The Metro Suites Apartment yang tinggal di unit C5 nomor 17, sudah tinggal sekitar 4 tahun atau sekitar tahun 2021 yang pada saat itu masih dikelola oleh Developer dan pada saat ini dikelola oleh PPPSRS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua Pengurus PPPSRS yang lama yaitu Ibu IRMA dan Pengurus PPPSRS baru yang saat ini adalah Bapak SURYADI dan Saksi mengetahui tarif token listrik yang semula Rp 2.800,-/kwh menjadi Rp 2.600,-
- Bahwa Dalam kompleks tersebut ada 74 ruko dan apartemen dengan pengelolaan yang berbeda dan pengenaan tarif Rp 2.600,- tersebut tidak diumumkan ke warga;
- Bahwa Sistem pembelian token di apartemen Suites Metro Apartemen sebelumnya menggunakan tap dengan kartu tetapi pada saat ini menggunakan nomor, harga token listrik di apartemen beda sama ruko yang mana bisa dibeli dengan bebas, tarif token listrik di Ruko Rp 1.400,- sedangkan di apartemen Rp 2.600,-,
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-23 oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT KONEVENS I atau TERGUGAT INTERVENS I dan PENGGUGAT INTERVENS I dan II menyatakan tidak ada tarif dari PLN yang senilai Rp 2.600,-;
- Bahwa Unit tempat tinggalnya kapasitas listrik 2.200 yang termasuk tarif rumah tangga, sejak tahun 2023 tarif listrik masih sebesar Rp 2.600,- walaupun sudah ganti Pengurus PPPSRS dan Bapak SURYADI sebagai Ketua Pengurus baru saat ini yang pernah memperjuangkan untuk tarif token listrik agar bisa turun bersama dengan Ibu NOVI dan Ibu LIA (ANGELIA HALIM) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris dan Bandahara;
- Bahwa Saat ditunjukkan Bukti P-46 dan P-65 oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT KONEVENS I atau TERGUGAT INTERVENS I dan PENGGUGAT INTERVENS I dan II, Saksi mengenal Bapak SURYADI

Halaman 46 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Ibu NOVI tentang Surat Pernyataan keberatan dengan tarif listrik, Ibu LIA (ANGELIA HALIM) yang saat ini menjabat sebagai Bendahara PPPSRS pernah mengajukan gugatan yang serupa dengan perkara ini;
- Bahwa Tarif token listrik di Apartemen pernah Rp 1.600,-, Rp 1.800, dan Rp 2.800,- yang kemudian diturunkan menjadi Rp 2.600,- dan pengenaan tarif tersebut sudah dilakukan sosialisasi tetapi Saksi tidak mengetahui perincian harganya;
 - Bahwa Saksi merupakan penyewa dan tinggal berpindah-pindah, sebelumnya pernah menyewa unit milik ibu NOVI, dan saat ini tinggal di unit C5-17 milik ibu RINI yang sudah dijual ke Bapak FARID dan menempati unit tersebut selama 1 tahun;
 - Bahwa Saksi menyatakan masih tinggal di Metro Suites walaupun merasa tarif token mahal karena terpaksa dan tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Anggota Tahunan dan tidak mengetahui siapa yang menetapkan tarif token listrik tersebut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T1-4 dan tidak mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Bandung yang mencatat adanya penetapan tarif token listrik Rp 2.600,- berdasarkan kesepakatan antara Pengurus PPPSRS dengan Anggota PPPSRS;
 - Bahwa Saksi mengaku tinggal di Metro Suites sejak tahun 2020 karena mengikuti anak, dan tidak tahu pada tahun tersebut dikelola oleh siapa dan saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Ibu IRMA (Pengurus PPPSRS yang lama) mulai menjabat sebagai Ketua Pengurus PPPSRS;
 - Bahwa Saksi mengaku sebagai pengurus masjid yang terletak masih dalam 1 lokasi dengan Apartemen dan listrik masjid dibayar terpisah karena mempunyai gardu sendiri dan tidak dengan cara pembayaran token listrik;
 - Bahwa Saksi membeli token listrik sendiri di loket apartemen dan tidak mengetahui adanya adanya pengumuman kenaikan tarif listrik dari PLN dari Rp 1.444,70 menjadi Rp 1.699,53,- yang berlaku sejak 1 Januari 2025 tetapi harga jual token listrik tidak berubah di Rp 2.600,-

Halaman 47 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli token listrik pada tanggal 1 Desember 2025 dan kwitansi yang diterima sama dengan Bukti T2-9 atau T13-9 tentang Kwitansi – Official Receipt pembelian token listrik di apartemen yang sudah terdapat keterangan biaya tambahan sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 sebagai berikut: (a) Tarif Token Listrik (TDL) : Rp 1.699,53,-/kwh, (b) PJU (8%) : Rp 135,96,-/kwh (c) PPN (11%) : Rp 186,94,-/kwh dan (d) Listrik untuk Fasilitas Umum (Fasum) : Rp 577,57,-/kwh;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pengawas PPPSRS jika pada Januari 2026 akan ada penurunan tarif token listrik;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendapatkan undangan Rapat Umum Anggota Tahunan tetapi tidak hadir karena yang dapat hadir hanya pemilik sedangkan Saksi hanya sebagai penyewa dan Saksi pernah mendengar jika Bapak SURYADI sebagai Ketua PPPSRS akan menurunkan tarif listrik pada saat Rapat Umum Anggota Tahunan sesuai dengan misi dan visi pada saat kampanye pencalonan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Bapak SURYADI tidak pernah melakukan gugatan untuk sengketa tarif token listrik tetapi hanya sebagai Saksi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan tarif token listrik di apartemen dan tempat lain berbeda, dan ditempat lain tidak ada perincian / komposisi biayanya;
- Bahwa Saksi ditunjukkan PI1-2-8 oleh Kuasa Hukum PENGUGAT KONEVENSİ atau TERGUGAT INTERVENSİ I dan PENGUGAT INTERVENSİ I dan II tentang invoice atau kwitansi token listrik tahun 2023 yang pada saat itu belum terdapat keterangan komposisi atau perincian dari tarif token listrik;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan tarif listrik antara di Ruko dan Apartemen yang menurutnya tarif token listrik harus sama dan tarif yang ditentukan dari PLN sudah termasuk Pajak Penerangan Jalan Umum dan mempertanyakan penggunaan IPL di apartemen;
- Bahwa Saksi dipertunjukkan Bukti TK2-7 dan T13-7 tentang perincian tagihan listrik di apartemen Suites Metro yang jelas tercatat beban pemakaian listrik dari PLN ditambahkan biaya PPN dan Pajak Penerangan Jalan Umum dan mengakui jika selama ini Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 48 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui fasilitas yang dimiliki oleh apartemen seperti kolam renang dan lift walaupun sering mati, menurut Saksi pengelolaan apartemen itu dilakukan oleh Building Manager (BM) dan Pengurus / Pengawas harus membela kepentingan Pemilik dan Penghuni yang mengawasi kinerja BM;
- Bahwa Saksi menyatakan yang memilih BM adalah dari PPPSRS dan menentukan tarif token listrik adalah dari BM dan yang menentukan kebijakan pengelolaan adalah Pengurus PPPSRS tetapi yang bertanggung jawab masalah keuangan adalah Ketua Pengurus PPPSRS;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-27 oleh Kuasa Hukum PENGUGAT KONEVENS I atau TERGUGAT INTERVENS I dan PENGUGAT INTERVENS I dan II dan tidak mengetahui bukti tersebut termasuk tidak mengetahui Anggaran Dasar Apartemen;

4. Saksi EKO SAIFULLOH NOOR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah staf di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang aturan penetapan besaran tarif listrik yang seharusnya berlaku berdasarkan peraturan Kementerian ESDM melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa saksi dapat menjelaskan syarat bagaimana proses kenaikan tarif listrik di rusun The Metro Suites Apartemen
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hak dari pengurus untuk menaikkan tarif listrik secara sepihak karena yang berwenang untuk mengatur ketentuan adalah Dinas ESDM melalui Perusahaan listrik Negara (PLN);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan ketentuan peraturan dalam hal kenaikan tarif listrik, harus ada kesepakatan antara pengurus dan penghuni rusun;
- Bahwa saksi sudah pernah langsung mengunjungi The mEtro Suites Apartemen untuk melihat langsung besaran tarif listrik yang berlaku dirusun tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Dinas ESDM dan telah mempunyai surat tugas disposisi;
- Bahwa Tarif PLN menurut Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tarif Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara

Halaman 49 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



(Persero) dan Saksi mengetahui tarif PLN ke Apartemen yaitu Rp 1.699,53/kwh termasuk golongan R3 rumah tangga besar tetapi Saksi tidak mengetahui tarif dari apartemen ke pelanggan;

- Bahwa Saksi mengatakan jika pembelian tarif token listrik dari Saksi DARYONO sebesar Rp 2.600,-/kwh tidak sesuai dengan tarif PLN, dan Saksi mengetahui karena pernah datang ke apartemen;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, yang dalam Pasal 3 menyatakan:

(1) *Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan;*

(2) *Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan; dan*

b. *biaya tambahan, yaitu:*

1. *biaya pemakaian daya reaktif (Rp/ kVArh);*

2. *biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama;*

3. *selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan;*

4. *selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis; dan*

5. *pajak Penenrangan Jalan;*

(3) *Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan;*



(4) Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan;

- Bahwa Saksi mengatakan jika ketentuan tersebut memperbolehkan adanya biaya tambahan pada tarif token listrik dengan ketentuan (1) perhimpunan pemilik dan penghuni atau pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas penyaluran tenaga listrik untuk satuan bangunan dan (2) adanya kesepakatan antara pemilik atau penghuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian tagihan listrik dengan ID pelanggan Metro Suites Apartemen, dan Saksi menyatakan Metro Suites Apartemen bukan sebagai penyedia tenaga listrik dan dengan PLN, Metro Suites Apartemen sebagai pelanggan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rincian tagihan Metro Suites Apartemen terdapat adanya Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8% dan PPN sebesar 11%;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti TK2-6 dan TI3-6, TK2-7 dan TI3-7 serta TK2-8 dan TI3-8 tentang Rincian Rekening dari Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ID Pelanggan 53577002193, Nama Pelanggan PPPSRS The Suites Metro, dalam tagihan tersebut selain ada beban penggunaan kwh meter juga terdapat adanya Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8% dan PPN sebesar 11% untuk bulan Januari 2025, Februari 2025 dan Maret 2025 dan tidak mengetahui tagihan tersebut;

5. Saksi DARYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan pemilik unit di The Metro Suites Apartemen sejak 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kerugian yang dialami dikarenakan tagihan listrik yang dibebankan terlalu besar tanpa adanya keterangan yang jelas dari pengurus;
- Bahwa saksi langsung membawa dan menunjukkan dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara, bukti tagihan listrik yang didapat secara langsung dimuka persidangan pada saat agenda sidang pemeriksaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menghitung secara jelas dan detail terkait kerugian yang didapat dengan pemberlakuan tarif listrik tersebut;
- Bahwa saksi merasa besaran tagihan tarif listrik tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Rapat umum anggota tahunan perihal penetapan besaran tarif listrik yang ditetapkan oleh Pengurus;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menyetujui tentang penetapan besaran tarif listrik sebesar 2.800/kwh;
- Bahwa saksi membuktikan sendiri besaran tarif listrik sebesar 2.800/kwh di The Metro Suites Apartemen, dibuktikan langsung dengan membawa invoice tagihan setiap bulannya dan menunjukkannya dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Kios C DF nomor 3 di The Metro Suites Apartment antara tahun 2014 atau 2015 yang difungsikan sebagai mini market sejak tahun 2025 dan tidak mengetahui tarif token listrik pada saat awal menjalankan kegiatan usaha mini market dan tidak mengetahui pada saat itu apartemen dikelola oleh siapa;
- Bahwa Pembelian token di pengelola apartemen dengan Tarif token listrik tahun 2025 sebesar Rp 2.600,-/kwh dan sejak tahun 2026 sudah turun menjadi Rp 2.400,-/kwh yang sudah diketahui Saksi melalui WA Group yang dikirim oleh Pengurus (Bukti TK2-4 dan TI3-4);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga tarif token listrik di ruko yang ada di lingkungan apartemen Rp 1.444,7,- yang diketahui dari struk pembelian, dan PJU ada dalam satu lingkungan walaupun bangunan ruko terpisah dari apartemen yang selisih harga token listrik sebesar Rp 1.155,-/kwh;
- Bahwa Saksi mengatakan selisih harga token listrik dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 145.118.991,- dan sepengetahuan Saksi tarif PLN itu sebesar Rp 1.444,7,- tetapi membeli di apartemen Rp 2.600,- dan tarif tersebut tidak ada dalam golongan tarif listrik yang ada di PLN dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.031.083/bulan;
- Bahwa Pemberitahuan penurunan tarif token listrik dari Rp 2.600,- menjadi Rp 2.400,- tidak terdapat perincian mengenai adanya PPN, Pajak PJU, dll., token listrik di ruko belinya di Bank Danamon sedangkan untuk apartemen beli di Pengelola;

Halaman 52 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam keterangannya, Saksi tidak pernah menyebutkan jika tarif token listrik di apartemen sebesar Rp 1.699,53,-/kwh, tetapi jika dengan daya 2.200 maka tarif listrik PLN adalah Rp 1.444,7,- dan Saksi tidak pernah beli token listrik sendiri karena yang beli adalah pegawainya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bukti TK2-3 dan TI3-3 tentang Surat Pemberitahuan dari PLN, perihal Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 yang menjelaskan kepada Nama Pelanggan: PPPSRS The Suites Metro, ID Pelanggan 535770021923, Tarif / Daya: R3-1/1. 385.000 VA yang pada intinya menyatakan: berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- menjadi Rp 1.699,53,- yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 dan Bukti T2-4 tentang Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) kepada Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Metro Suites Apartemen (TMSA) sehubungan dengan pemberitahuan dari PLN yang melakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- menjadi Rp 1.699,53,- yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025;
- Saksi baru mengenal Bapak BILLY yang merupakan suami dari Ibu PRISCILLA (PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I) dan tidak mengetahui apakah tinggal di apartemen atau tidak;

6. Saksi DESSY AGUSTINE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pemilik unit C8 No.18 di The Metro Suites Apartemen dalam beberapa tahun terakhir;
- Bahwa saksi menerangkan tagihan tarif listrik yang diberlakukan oleh pengurus PPPSRS-TSMA sangat memberatkan dan dianggap tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui tarif listrik yang berlaku sebenarnya adalah sebesar 1.444/kwh bukan 2.800/kwh;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menghadiri rapat umum tahunan anggota penghuni rusun meskipun diberitahukan undangan melalui group wa manajemen;
- Bahwa saksi memiliki bukti tagihan listrik yang tarifnya tidak sesuai dengan tarif listrik sebenarnya yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara;

Halaman 53 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mengajukan keberatan kepada kepada pengurus namun tidak terjawab sesuai dengan yang diharapkan;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mendapat berita acara penetapan besaran tarif listrik yang ditetapkan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA melalui rapat umum tahunan anggota penghuni atau pemilik rusun;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti invoice tagihan listrik yang dilampirkan oleh Penggugat konvensi dan Penggugat Intervensi sebagai bukti dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan penyewa di The Metro Suites Apartment di unit C8 nomor 18 yang baru tinggal sekitar 5 bulan dan sebelumnya tinggal di Jakarta, dimana Saksi menyatakan harga tarif token di Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan di Bandung;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Pengurus terkait keberatan dengan harga tarif token yang menurutnya Rp 100.000,- mendapatkan sekitar 40kwh yang cukup dipakai seminggu dan mendapatkan informasi jika tarif token listrik akan segera diturunkan;
- Bahwa Pemahaman Saksi tarif token di Metro Suites Apartemen itu lebih mahal karena dibandingkan dengan pemakaian di rumah tapak dan Saksi mengetahui jika voltase di unitnya adalah 1.300 dan menyatakan pembayaran listrik pada saat tinggal di Jakarta adalah abonemen (pasca bayar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan tarif token di apartemen lain, tetapi hanya mengetahui jika tarif token di apartemen dan rumah biasa itu berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui kenaikan tarif token listrik dari pengumuman apartemen, dan tidak mengetahui adanya adanya sosialisasi atau kegiatan Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan oleh Pengurus karena masih baru tinggal di Apartemen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya kenaikan listrik dari Pengurus PPPSRS, apakah ada kenaikan tarif dari pemerintah dan Saksi mengetahui adanya pengumuman harga tarif token listrik dari pengumuman di loket pembelian pada saat membeli token listrik;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika tuntutan dari PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II hanya untuk menurunkan tarif token listrik tetapi tidak mengetahui jika dalam gugatan terdapat tuntutan ganti kerugian;

Halaman 54 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang dimaksud manajemen dalam proses kenaikan tarif token adalah PPPSRS bukan Badan Pengelola tetapi tidak mengetahui perbedaan PPPSRS dengan Badan Pengelola;
- Bahwa Keluhan yang disampaikan Saksi mengenai keberatan tarif token listrik diterima oleh Pengurus PPPSRS karena kebijakan mengenai tarif token listrik itu dari Pengurus PPPSRS;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti TK2-9 atau TI3-9 tentang Kwitansi – Official Receipt pembelian token listrik di apartemen yang sudah terdapat keterangan biaya tambahan sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 sebagai berikut: (a) Tarif Token Listrik (TDL) : Rp 1.699,53,-/kwh, (b) PJU (8%) : Rp 135,96,-/kwh (c) PPN (11%) : Rp 186,94,-/kwh dan (d) Listrik untuk Fasilitas Umum (Fasum) : Rp 577,57,-/kwh dimana Kwitansi / Official Receipt adalah sama seperti yang diterima Saksi pada saat membeli token listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui Bukti P-18 yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum PENGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGUGAT INTERVENSI I dan II terkait tarif listrik dari PLN periode Oktober-Desember 2023 dan Saksi tidak mengetahui hasil Rapat Umum Anggota Tahunan karena statusnya hanya sebagai Penyewa;

Menimbang bahwa Tergugat I Asal/ Tergugat Intervensi II, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy dari potocopy Undangan Rapat Umum Tahunan (RUT) Tahun 2022, Tanggal undangan 10 November 2023, diberi tanda T.I-1 ;
2. Photo copy dari potocopy Keputusan Rapat Umum Tahunan 2022 Tahap I, diberi tanda T.I-2 ;
3. Photo copy dari potocopy Undangan Rapat Umum Tahunan (RUT) Tahun 2022, Tanggal undangan 13 Desember 2023, diberi tanda T.I-3 ;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Keputusan Rapat Umum Tahunan 2022 Tahap 2, Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites @Metro apartment (PPPSRS-TSMA), diberi tanda T.I-4 ;
5. Photo copy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat Umum Tahunan Tahun 2023, Tanggal undangan 20 April 2024, diberi tanda T.I-5 ;
6. Photo copy sesuai dengan aslinya BERITA ACARA RUT 2023 – TAHAP I, Nomor : 126-A/BA/PPPSRS-TSMA/IV/2024., Tanggal 27 April 2024, diberi tanda T.I-6 ;

Halaman 55 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy dari photo copy Undangan Rapat Umum Tahunan Tahun 2023, tahap ke 2, Tanggal undangan 17 Mei 2024, diberi tanda T.I-7 ;
8. Photo copy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023, PPPSRS Apartemen The Suites @Metro , berdasarkan Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,M.Kn, Nomor 001, Tanggal 25 Mei 2024, diberi tanda T.I-8 ;
9. Photo copy sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro Apartment Bandung, untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022, berdasarkan Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan, diberi tanda T.I-9 ;
10. Photo copy sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro Apartment Bandung, untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023, berdasarkan Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Sudrajat & Rekan, diberi tanda T.I-10 ;
11. Photo copy dari print out Rincian Rekening Tagihan Listrik dari PT. PLN, Periode Pemakaian 1 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024, Jatuh tempo 20 Januari 2024, diberi tanda T.I-11 ;
12. Photo copy dari print out Rincian Rekening Tagihan Listrik dari PT. PLN, Periode Pemakaian 1 Januari 2024 sampai dengan 1 Februari 2024, jatuh tempo tanggal 20 Februari 2024, diberi tanda T.I-12 ;
13. Photo copy sesuai dengan aslinya Kwitansi (Official Receipt), tanggal 30 Oktober 2023, Atas Unit Apartemen E1109, atas nama Dewi Lastini, Untuk Pembayaran Token Listrik 35 Kwh, diberi tanda T.I-13 ;
14. Photo copy sesuai dengan aslinya Kwitansi (Official Receipt), tanggal 1 Januari 2024, Atas Unit Apartemen C0826, atas nama Hany Achmad Ratman, Untuk Pembayaran Token Listrik 21 Kwh, diberi tanda T.I-14 ;
15. Photo copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro Apartment, PPPSRS-TSMA, berdasarkan Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,MKn, Nomor 001, tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda T.I-15 ;
16. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pencatatan PPPSRS, Nomor : LH.01.07/2505-DPKP/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda T.I-16 ;

Halaman 56 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Photo copy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro Apartment, berdasarkan Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,Mkn, Nomor 002, tanggal 1 juli 2022, diberi tanda T.I-17 ;
18. Photo copy sesuai dengan aslinya Anggaran rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro Apartment, berdasarkan Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,Mkn, Nomor 003, tanggal 1 juli 2022, diberi tanda T.I-18 ;
19. Photo copy sesuai dengan aslinya Buku Panduan Penghuni The Suites @Metro Apartment, yang dbuat dan dikeluarkan oleh Developer PT. Permata Margahayuland, diberi tanda T.I-19 ;
20. Photo copy dari print out IURAN Apartemen Pinewood Jatiningor, Atas nama Putri Salma Suhardi, Unit PWD-808, diberi tanda T.I-20 ;
21. Photo copy dari print out INVOICE UTILITAS TRANSPARK JUANDA, Atas nama Elsa Desiani Suhardi, Unit B/1&/07, diberi tanda T.I-21 ;
22. Photo copy sesuai Salinan resmi, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus, Nomor: 497/PDT.G/2024/PN.Bdg, tanggal 9 Juli 2025, diberi tanda T.I-22 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terugat I Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GARRY HIKMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan memiliki dua unit The Suites Metro Apartment yaitu A15 nomor 19 dan E20 nomor 36 (Bukti P-34) sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ikut dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) dan penerapan tarif token listrik sebesar Rp 2.600,- dilakukan oleh pengurus PPPSRS yang lama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah beli token secara langsung, karena tidak tinggal disana dan unitnya disewa oleh agen yang hanya info ke Saksi kalau tarif token listrik sebesar Rp 2.700,- dan kemudian menjadi Rp 2.600,-;
 - Bahwa Mulai bulan Januari 2026 sudah ada penurunan tarif token listrik oleh Pengurus PPPSRS yang baru dari Rp 2.600,- menjadi Rp 2.400,- dan akan ada penurunan lagi secara bertahap;
 - Bahwa Saksi menjelaskan jika dia memperoleh lembar tagihan listrik dari PLN untuk Apartemen Metroi Suites bulan September 2025 yang

Halaman 57 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari Pengurus PPPSRS lama dan menghitung secara manual berdasarkan tagihan tersebut dan didapati seharusnya tarif token listrik sebesar Rp 2.700,- per kwh dan ketika Pengurus PPPSRS yang lalu menerapkan tarif token listrik sebesar Rp 2.600,- dan turun menjadi Rp 2.400,- sebenarnya itu Pengurus nombokin (memberi subsidi) misalnya ditagih oleh PLN sebesar Rp 100.000.000,- tetapi Pengurus hanya dapat dari token listrik sebesar Rp 75.000.000,- dan Saksi mengetahui tingkat hunian (*occupancy*) di apartemen hanya sekitar 50% dan Saksi mengetahui jika pada saat ini Pengurus PPPSRS sudah beberapa kali ke PLN untuk meminta penurunan golongan tarif;

- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah yang termasuk dalam golongan R1 bukan di apartemen yang terdapat pengali 1,6, PPN dan PJU;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak BILLY suami dari Ibu PAULA (PENGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGUGAT INTERVENSI I dan II) yang dulu sama sama berjuang untuk menurunkan tarif token listrik karena Pengurus PPPSRS yang lama tidak pernah men-*share* atau memberikan informasi tagihan listrik dari PLN sehingga mengakibatkan kesalahpahaman karena yang diketahui tarif PLN sebesar Rp 2.700,- tetapi ternyata tidak seperti itu, dan pada saat ini Saksi menyadari jika pemahamannya tentang tarif token listrik di apartemen itu salah, setelah mendapatkan dan mempelajari rincian tagihan PLN bulan September 2025 yang diberikan oleh Pengurus PPPSRS yang lama dan memang benar seharusnya tarif token listrik di apartemen adalah sebesar Rp 2.700,-;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu IRMA (pengurus PPPSRS yang lama) dan Bapak ISMAIL yang mengajukan keberatan tarif token listrik pada saat masih dikelola oleh developer, dan menurut Saksi itu semua karena tidak mengetahui adanya perincian dalam tagihan PLN ke apartemen yang didalamnya terdapat pengali 1,6, PPN 11% dan Pajak PJU 8%;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pengurus PPPSRS baru sedang berjuang untuk menurunkan golongan dari R3 menjadi B3;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan penurunan tarif token listrik menjadi Rp 2.400,- adalah sesuai dengan janji kampanye Pengurus PPPSRS baru
- Bahwa Saksi mengenal Bukti P-34 tentang surat pernyataan Saksi sebagai pemilik unit A15-19 dan E20-16 tentang keberatan atas token listrik di apartemen yang pada saat itu masih Rp 2.600,-, Saksi

Halaman 58 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



menjelaskan keberatan tersebut disampaikan karena ketidaktahuannya mengenai tagihan listrik dari PLN yang ditagihkan ke apartemen dan juga sering di telepon oleh Bapak BILLY (Suami PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II) dan Bapak ALEX (Kuasa Hukum PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II);

- Bahwa Saksi mengetahui isi Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, yang dalam Pasal 3 menyatakan:

(1) *Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan;*

(2) *Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan; dan*

b. *biaya tambahan, yaitu:*

1. *biaya pemakaian daya reaktif (Rp/ kVArh);*

2. *biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama;*

3. *selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan;*

4. *selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis; dan*

5. *pajak Penetrangan Jalan;*

(3) *Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan;*

Halaman 59 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



(4) Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan;

- Bahwa Saksi menyatakan keberatan terhadap tarif token listrik sebesar Rp 2.600,- karena kenal sama Bapak BILLY yang istri Ibu PAULA (PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II) dan hanya ikut-ikutan saja, tetapi ketika Pengurus PPPSRS yang lama men-share tagihan listrik PLN bulan September 2025 di WA Group pemilik, baru Saksi menyadari sudah benar tarif token listrik itu seharusnya Rp 2.700,- dan ketika pada saat ini tarif token listrik sebesar Rp 2.400,- itu karena janji Pengurus PPPSRS yang baru pada saat pencalonan pemilihan Pengurus PPPSRS;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak BILLY yang istri Ibu PAULA (PENGGUGAT KONVENSI atau TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II), Bapak ISMAIL dan Bapak SURYADI sejak 2015 dan menyatakan Bapak BILLY yang istri Ibu PAULA (PENGGUGAT) tinggal di Jakarta dan tidak tinggal di apartemen dan unitnya kosong sehingga tidak pernah membeli token listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bukti TK2-4 dan TI3-4 tentang Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) No 015/TR/JKL.TSM-PPPSRS/XII/2024, yang menginformasikan kepada Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Metro Suites Apartemen (TMSA) sehubungan dengan pemberitahuan dari PLN yang melakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- menjadi Rp 1.699,53,- yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025;
- Bahwa Saksi mengenal Bukti TK2-7 dan TI3-7 tentang Rincian Rekening 02-2025 / No: 535770021923-0225 tanggal 20 Februari 2025 dari Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ID Pelanggan 53577002193, Nama Pelanggan PPPSRS The Suites Metro, dalam tagihan tersebut selain ada beban penggunaan kwh meter juga terdapat adanya Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8% (delapan persen) dan PPN sebesar 11% (sebelas persen), dengan total tagihan sebesar Rp 309.813.453,- dan model rekening yang sama pada bulan September 2025 yang dihitung Saksi sehingga mendapatkan angka Rp 2.700,- per kwh;

Halaman 60 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Bukti T2-9 tentang Kwitansi / Official Receipt atas pembelian token listrik karena tidak pernah membeli token;
- 2. Saksi Hj. SUSILAWATI, A.Md, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dan penghuni The Suites Metro Apartment dan tinggal di Apartemen sejak tahun 2000;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah ikut dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) dan penerapan tarif token listrik sebesar Rp 2.600,- dilakukan oleh pengurus PPPSRS yang lama dan ditetapkan dalam RUTA;
 - Bahwa Saksi membeli token listrik secara langsung secara ikhlas dan pernah membaca jika tarif Rp 2.700,- atau Rp 2.600,- sebenarnya sudah mengikuti ketentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena termasuk listrik fasos dan fasum, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) makanya ketika dijumlahkan maka nilainya menjadi besar dan mencapai Rp 2.700,-, Saksi mengetahui jika tarif token listrik termasuk untuk pembayaran listrik lampu Lorong (koridor) yang jumlahnya sangat banyak dan listrik untuk lift, Saksi tidak mau naik tangga darurat apalagi sampai lanyai 20 makanya ikhlas membayar token listrik;
 - Bahwa Mulai bulan Januari 2026 sudah ada penurunan tarif token listrik oleh Pengurus PPPSRS yang baru dari Rp 2.600,- menjadi Rp 2.400,-
 - Bahwa Pada saat kepengurusan Ibu WIDA / IRMA (Pengurus PPPSRS lama) tarif token listrik sebesar Rp 2.600,- sekarang menjadi Rp 2.400,- yang diterapkan mulai Januari 2026 dimana dulu beli Rp 100.000,- mendapatkan 38kwh sekarang mendapatkan 40 kwh sehingga saving 2 kwh, jika pemakaian sebulan Rp 300.000,- berarti sudah saving sebesar 6 kwh, Saksi mendapatkan informasi jika Pengurus PPPSRS akan menurunkan tarif secara bertahap walaupun tidak secara langsung dari Bapak Suryadi (Pengurus PPPSRS yang baru);
 - Bahwa Saksi hadir sendiri dalam RUTA yang pada saat itu melihat dan menyaksikan sendiri dalam layar tentang penetapan dan perincian serta kesepakatan tarif token listrik yang diterapkan di apartemen;
 - Bahwa Saat ini tarif token listrik di apartemen sebesar Rp 2.400,- berdasarkan pengumuman ke pemilik dan penghuni,

Halaman 61 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjukkan Bukti P-46 (copy dari copy) tentang surat keberatan Bapak SURYADI, SH. sebagai pemilik unit A7-19, A1-15, B3-08, CGF-07, C8-01, C8-02, C12-27, D5-08, D8-05, D8-07, D9-08, E9-08, E16-01, E16-18 tentang token listrik di apartemen yang pada saat itu masih Rp 2.600,- dan Saksi mengenal Bapak SURYADI, SH. sebagai Ketua Pengurus PPPSRS yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui penerapan tarif token listrik yang diatur dalam undang-undang dan menjelaskan jika tarif token listrik yang dijual di apartemen itu ditambahkan listrik fasos fasum, PPN dan PJU adalah sesuai dengan peraturan menurut Saksi untuk lift dan kolam renang perlu listrik operasionalnya menggunakan listrik;
- Bahwa Saksi pernah merasa keberatan karena seharusnya tarif token listrik Rp 1444,70,- tetapi harus membeli dengan Rp 2.700,- dan sekarang menjadi Rp 2.400,- tetapi menyadari biaya untuk fasos dan fasum itu besar;
- Bahwa Keberatan Saksi terhadap tarif token listrik pada Pengurus PPPSRS sebelumnya adalah karena lampu koridor sering mati dan lift sering tidak berfungsi tetapi pada saat ini sudah jauh lebih baik;
- Bahwa Saksi mengetahui penurunan tarif listrik dari Rp 2.600,- menjadi Rp 2.400,- adalah sesuai dengan Misi dan Visi kampanye Pengurus PPPSRS yang menjabat saat ini, dan Saksi merasa senang dengan penurunan tarif token listrik tersebut;
- Bahwa Saksi mengingat Pernyataan Pak ROLAND dari BM (Building Manager) dari PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TURUT TERGUGAT KONVENSI / TURUT TERGUGAT INTERVENSI) pada saat Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro tanggal 25 Mei 2024 yang menyebutkan *"jika dalam tagihan listrik terdapat faktor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih (minus) biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, sehingga jika tidak dibebankan biaya listrik Fasos dan Fasum pada biaya token, keuangan akan menjadi semakin defisit dan akan mengganggu dan/atau berdampak pada pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian"* sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 pada halaman 12 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Bandung (Bukti

Halaman 62 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



T(1)-4 – Sesuai Dengan Asli) dan kemudian tarif token listrik diturunkan dari Rp 2.800,- menjadi Rp 2.600,-;

- Bahwa Saksi mengenal Bukti TK2-9 dan TI3-9 tentang Kwitansi / Official Receipt atas pembelian token listrik yang terdapat keterangan biaya tambahan sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 sebagai berikut: (a) Tarif Token Listrik (TDL) : Rp 1.699,53,- /kwh, (b) PJU (8%) : Rp 135,96,-/kwh (c) PPN (11%) : Rp 186,94,-/kwh dan (d) Listrik untuk Fasilitas Umum (Fasum): Rp 577,57,-/kwh dimana Kwitansi / Official Receipt adalah sama seperti yang diterima Saksi ketika membeli token listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bukti TK2-7 dan TI3-7 tentang Rincian Rekening 02-2025 / No: 535770021923-0225 tanggal 20 Februari 2025 dari Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ID Pelanggan 53577002193, Nama Pelanggan PPPSRS The Suites Metro;
- Bahwa Saksi mengenal Bukti T2-4 dan TI3-4 tentang Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) Nomor 015/TR/JKL.TSM-PPPSRS/XII/2024, yang menginformasikan kepada Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Metro Suites Apartemen (TMSA) sehubungan dengan pemberitahuan dari PLN yang melakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- menjadi Rp 1.699,53,- yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 yang diketahui Saksi ketika membeli token listrik

3. Saksi DINI HARIANY dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dan penghuni The Suites Metro Apartment dan tinggal sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ikut dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) dan penerapan tarif token listrik sebesar Rp 2.600,- dilakukan oleh pengurus PPPSRS yang lama;
- Bahwa Saksi tinggal di Apartemen Metro Suites baru setahun terakhir, sebelumnya unitnya disewakan, karena merasa perlu makanya Saksi tidak keberatan dengan tarif token listrik dan mulai bulan Januari 2026 sudah ada penurunan tarif token listrik oleh Pengurus PPPSRS yang baru dari Rp 2.600,- menjadi Rp 2.400,-;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika tarif token listrik akan dilakukan penurunan secara bertahap oleh Pengurus PPPSRS yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Bukti TK2-9 dan TI3-9 tentang Kwitansi / Official Receipt atas pembelian token listrik yang terdapat keterangan biaya tambahan sebagaimana ketentuan Permen ESDM nomor 31 tahun 2015 sebagai berikut: (a) Tarif Token Listrik (TDL) : Rp 1.699,53,-/kwh, (b) PJU (8%) : Rp 135,96,-/kwh (c) PPN (11%) : Rp 186,94,-/kwh dan (d) Listrik untuk Fasilitas Umum (Fasum) : Rp 577,57,-/kwh dimana Kwitansi / Official Receipt adalah sama seperti yang diterima Saksi ketika membeli token listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bukti T2-7 tentang Rincian Rekening 02-2025 / No: 535770021923-0225 tanggal 20 Februari 2025 dari Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan ID Pelanggan 53577002193, Nama Pelanggan PPPSRS The Suites Metro;
- Bahwa Saksi mengenal Bukti TK2-4 dan TI3-4 tentang Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) Nomor 015/TR/JKL.TSM-PPPSRS/XII/2024, yang menginformasikan kepada Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Metro Suites Apartemen (TMSA) sehubungan dengan pemberitahuan dari PLN yang melakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- menjadi Rp 1.699,53,- yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025 yang diketahui Saksi ketika membeli token listrik

Menimbang bahwa Tergugat II Asal/ Tergugat Intervensi III, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 147/PPPSRS-TSMA/VII/2024, diberi tanda T.II-1 ;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Building Manager Nomor 037/HO/JI/VIII/2024, diberi tanda T.II-2 ;
3. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 dari PLN Nomor: 0376/AGA.04.01/F02010700/2024, diberi tanda T.II-3 ;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) Nomor 015/TR/JKL.TSM-PPPSRS/XII/2024, diberi tanda T.II-4 ;
5. Photo copy dari photo copy Undangan Rapat Nomor 0954/STH.03.01/DIVAGA/2016 , diberi tanda T.II-5a ;
6. Photo copy dari print out Notulen Rapat Pembahasan Penyaluran Tenaga Listrik untuk Bangunan Kawasan Terbatas, diberi tanda T.II-6 ;

Halaman 64 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy dari print out Rincian Rekening Rekening 01-2025 / No: 535770021923-0125, diberi tanda T.II-7 ;
8. Photo copy dari print out Rincian Rekening Rekening 02-2025 / No: 535770021923-0225, diberi tanda T.II-8 ;
9. Photo copy sesuai dengan aslinya Rincian Rekening Rekening 03-2025 / No: 535770021923-0325, diberi tanda T.II-9 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II awal/Tergugat Intervensi III tidak mengajukan saksi – saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat P3SRS The Suites Metro (Tergugat) kepada PT.Anugrah Abadi Sukestama (Turut Tergugat) , perihal : Penyesuaian tarif listrik, diberi tanda TT-1;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Foto Pengumuman di loket kasir Kantor Building Managemen The Suites Metro ; Penyesuaian tarif listrik. Per tanggal 01 Januari 2024 Harga Token Rp 2.600,-/kwh, diberi tanda TT-2;
3. Photo copy dari print out Foto Rincian perhitungan tarif listrik pengenaan harga Rp 2.800,- / kwh. diberi tanda TT-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat awal/Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan saksi – saksi;

Menimbang bahwa para pihak secara ecort masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Unit Blok C 6-20 di Apartemen The Suites Metro, Bandung, berdasarkan SHMSRS No. 10.15.25.05.7.00415;
- Bahwa Tergugat I adalah Pengurus PPPSRS The Suites Metro, sedangkan

Halaman 65 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II dan Turut Tergugat adalah Pengelola yang dibentuk oleh Tergugat I untuk menjalankan operasional apartemen pada periode tertentu;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun, Penggugat sebagai pemilik unit secara hukum wajib menjadi anggota dari PPPSRS Apartement Suites Metro;
 - Bahwa sesuai Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, tagihan listrik, air, dan telepon harus dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per bulan dan ditagihkan secara terpisah dari luran Pengelolaan Lingkungan (IPL);
 - Bahwa per Januari 2024, Tergugat I secara sepihak menaikkan tarif listrik dari Rp 1.444,70/Kwh menjadi Rp 2.600/Kwh;
 - Bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh penyisipan komponen biaya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) sebesar Rp 1.039,72 ke dalam komponen biaya listrik, padahal biaya tersebut seharusnya masuk dalam tagihan IPL;
 - Bahwa Tergugat I menetapkan Pajak Penerangan Jalan (PJU) sebesar 8%, yang mana tindakan ini melanggar Pasal 12 Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2008 yang membatasi tarif maksimal PJU sebesar 6%;
 - Bahwa tindakan Tergugat I melanggar Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen yang menyatakan secara eksplisit bahwa tarif listrik bagi pemilik unit mengikuti tarif resmi yang berlaku pada PT PLN;
 - Bahwa terdapat indikasi adanya margin usaha dari selisih tarif tersebut, sehingga patut diduga Tergugat I menjalankan usaha penjualan tenaga listrik tanpa memiliki izin (IUPPTL) dan otoritas yang sah dari Pemerintah Daerah;
 - Bahwa perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah melanggar hak Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum, serta menimbulkan kerugian nyata;
 - Bahwa akibat PMH tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp 90.800.000,- (biaya token, kehilangan pendapatan sewa, dan jasa hukum) serta kerugian immateriil sebesar Rp 300.000.000,- terkait hambatan penjualan unit;
 - Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, Penggugat memohon diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Unit B 11 No. 3 milik Ketua Tergugat I.

Halaman 66 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena PPPSRS merupakan perhimpunan yang wajib dibentuk sesuai Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2011, di mana Penggugat secara hukum adalah salah satu anggotanya;
- Bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebagai Ketua Pengurus PPPSRS yang sah berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Anggota dan Akta Notaris Muhammad Alie, S.H., M.Kn Nomor 001 tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa seluruh tindakan Tergugat I, termasuk penetapan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan mekanisme tagihan listrik, merupakan pelaksanaan program kerja tahunan yang telah diputuskan dan disetujui dalam Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT);
- Bahwa mekanisme penentuan tarif listrik dilakukan melalui pengkaji Badan Pengelola berdasarkan rata-rata tagihan PLN tahun sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan dalam RUAT sebagai landasan kerja pengurus;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena tarif tetap sebesar Rp1.444,70/Kwh sesuai ketentuan PLN, sedangkan komponen PJU 8% dan biaya Fasum/Fasos merupakan beban bersama yang dibagi kepada seluruh 1717 unit agar tagihan ke PLN tidak menunggak;
- Bahwa dalil Penggugat mengenai kerugian akibat unit tidak laku disewa adalah mengada-ada, mengingat tarif tersebut berlaku menyeluruh dan disetujui oleh seluruh pemilik unit lainnya sebagai komitmen bersama dalam RUAT;
- Bahwa Tergugat I telah menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan memberikan laporan pertanggungjawaban berkala dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap Unit Apartemen B 11 No. 3 milik pribadi Ketua PPPSRS harus ditolak karena objek tersebut bukan merupakan objek sengketa dan Tergugat I bertindak dalam kapasitasnya sebagai pengurus perhimpunan, bukan atas nama pribadi;

Halaman 67 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan Penggugat mengenai pengurus melakukan bisnis penjualan listrik adalah sesat, karena faktanya pengurus hanya membagi seluruh beban tagihan listrik (termasuk PJU, Fasum, Fasos, dan faktor kali meter 1,6) agar tertutupi oleh hasil *collecting* biaya token;; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat II adalah Badan Pengelola sah yang ditunjuk oleh Tergugat I berdasarkan Kontrak Nomor 147/PPPSRS-TSMA/VII/2024 untuk periode tugas 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2025;
- Bahwa penunjukan Tergugat II telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, yakni Pasal 36 dan 38 Permen PUPR No. 14/2021 serta Pasal 21 Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA mengenai wewenang pengurus dalam menunjuk pengelola profesional;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 dan 24 Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, tugas utama Tergugat II terbatas pada kegiatan operasional, pemeliharaan, dan membantu pemungutan tagihan biaya (IPL/Listrik), namun tidak memiliki wewenang untuk menetapkan besaran tariff;
- Bahwa sebelum Tergugat II menjabat, pengelolaan apartemen dilakukan oleh PT Anugerah Abadi Suksestama (Turut Tergugat), sehingga subjek hukum yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat terkait kebijakan tarif lama adalah Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa penetapan tarif listrik sebesar Rp2.600,-/Kwh sudah berlaku jauh sebelum Tergugat II mulai bertugas, sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) 2023 tertanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa dalam RUTA tersebut, pengelola terdahulu (Turut Tergugat) telah menjelaskan adanya faktor kali PLN sebesar 1,6 serta defisit biaya listrik sebesar Rp700 juta pada tahun 2023, yang menjadi landasan rasional penetapan tarif tersebut;
- Bahwa Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan forum tertinggi di apartemen yang keputusannya bersifat mengikat secara mayoritas, sehingga Penggugat sebagai anggota wajib mematuhi keputusan yang telah disahkan di dalamnya;
- Bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada (*existing*) dan

Halaman 68 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki otoritas hukum untuk mengubah tarif listrik yang merupakan kebijakan internal Pengurus (Tergugat I);

- Bahwa per Januari 2025, terjadi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dari PLN menjadi Rp1.699,53,- namun Tergugat II dan Tergugat I tetap mempertahankan harga token di angka Rp2.600,- dengan cara menurunkan subsidi komponen biaya Fasum/Fasos agar tidak membebani penghuni;
- Bahwa tuntutan Penggugat agar harga token dijual sesuai TDL murni adalah mustahil untuk dilaksanakan secara teknis karena adanya komponen beban nyata berupa PPN 11%, Pajak (PBJT-TL) 8%, serta beban listrik area bersama (Fasum/Fasos) yang harus ditanggung bersama;
- Bahwa jika beban listrik area bersama tidak dimasukkan ke dalam komponen token, maka keuangan pengelolaan akan mengalami defisit yang dapat mengganggu pemeliharaan prasarana dan utilitas umum di apartemen;
- Bahwa penarikan PT Jekael Invesco sebagai Tergugat II adalah keliru secara hukum, mengingat Tergugat II tidak memiliki kepentingan langsung terhadap sengketa penetapan tarif yang terjadi sebelum masa kontraknya dimulai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Turut Tergugat adalah Badan Pengelola (*Building Management*) yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk periode Agustus 2022 sampai dengan tahun 2024, serta pengelola parkir periode Agustus 2022 sampai Agustus 2023;
- Bahwa Direktur Turut Tergugat, Sdr. Edison Ferdinand, memiliki rekam jejak panjang di lokasi *a quo*, di mana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Metrotel Royal Indonesia (anak perusahaan *developer*) dalam pengelolaan gedung;
- Bahwa pembentukan PPSRS (Tergugat I) versi pemilik unit merupakan hasil bantuan masif dari Sdr. Edison Ferdinand atas dasar tanggung jawab moral dan komitmen untuk memajukan Apartemen The Suites Metro Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu, fungsi Tergugat I mengalami pergeseran menjadi badan eksekutif yang memegang kendali penuh atas segala kebijakan, sehingga posisi Turut Tergugat hanya berfungsi sebagai operator saja;
- Bahwa segala konsekuensi hukum atas kebijakan yang diambil sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I, mengingat posisi Turut Tergugat hanya menjalankan arahan dari pengurus PPPSRS yang dinilai masih minim pengalaman dalam tata kelola manajemen gedung;
- Bahwa pada tahun 2022, Sdr. Edison Ferdinand menunjukkan itikad baik dengan menurunkan tarif listrik dari Rp1.800/Kwh menjadi Rp1.500/Kwh segera setelah adanya audiensi dan arahan dari Kementerian ESDM Kota Bandung guna menghindari pelanggaran hak konsumen;
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban di masa lalu, Turut Tergugat juga pernah memberikan *cashback* berupa pulsa listrik kepada pemilik unit yang terkena dampak kenaikan tarif dengan syarat menunjukkan bukti struk pembelian;
- Bahwa kebijakan kenaikan tarif listrik per Januari 2024 menjadi Rp2.600/Kwh (yang terdiri dari TDL Rp1.444,70, PJU 8%, serta biaya Fasum & Fasos Rp1.039,72) murni merupakan kebijakan Tergugat I dan bukan tanggung jawab Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, tugas Turut Tergugat selaku pengelola terbatas pada kegiatan operasional, pemeliharaan, pengawasan, dan pelaporan kepada pengurus, bukan pada penentuan tariff;
- Bahwa Turut Tergugat menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah Tarif Dasar Listrik karena otoritas tersebut sepenuhnya berada di tangan Tergugat I selaku pengurus PPPSRS;
- Bahwa Turut Tergugat melalui dalil ini mendorong agar Tergugat I dapat mengambil langkah bijak serupa dengan yang pernah dilakukan Direktur Turut Tergugat di masa lalu, yaitu menurunkan tarif listrik dan memberikan *cashback* kepada penghuni atas kelebihan bayar tarif Rp2.600,- tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1865 KUHPdata/Pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna menggunakan hak nya sendiri atau membantah hak orang lain

Halaman 70 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-99 dan 6 (enam) orang saksi yang bernama saksi Muchlis, saksi Ganjar, saksi Syafei, saksi Eko Saifulloh, saksi Eko Daryanto dan saksi Dessy Agustine;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-22 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Garry Hikmat, saksi Hj. Susilawati, A.Md dan saksi Dini Hariany sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 tanpa mengajukan saksi dipersidangan serta Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-3 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHPerdara yang menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

Menimbang, bahwa dalam Positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat, sehingga yang harus mengganti kerugian tersebut adalah Tergugat, dan hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Posita dan Petitumnya yaitu bahwa Tergugat harus membayar kerugian materil dan Immateril berupa sejumlah uang, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan dalam pembebanan kewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut, apakah kepada Tergugat I atau Tergugat II atau secara tanggung renteng karena dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan mengenai siapa yang harus membayar kerugian materil dan Immateril karena Penggugat

Halaman 71 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita dan petitum nya hanya menyebutkan Tergugat tanpa menyebutkan Tergugat I atau Tergugat II, hal ini sangatlah fatal menurut Majelis, oleh karena nantinya jika akan dilaksanakan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri akan melaksanakan eksekusi berdasarkan amar Putusan, sehingga jika amar Putusan belum jelas dan kabur maka akan menghambat eksekusi nantinya;

Menimbang, bahwa alasan lainnya bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna adalah terlihat dari Petitum yang memohonkan sita jaminan terhadap Unit B 11 No. 3 yang terdapat pada Apartement Suites Metro Jl. Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu – Bandung, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meninjau kapasitas hukum (*legal standing*) dari Tergugat I dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kedudukan Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini adalah dalam kapasitasnya selaku Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Suites Metro, yang mana PPPSRS merupakan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai badan hukum, PPPSRS memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pengurusnya. Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus adalah representasi dari tindakan badan hukum, sehingga tanggung jawab hukum yang timbul dibebankan kepada badan hukum tersebut, bukan kepada harta pribadi pengurusnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat (Unit B 11 No. 3) merupakan properti milik pribadi Tergugat I dan bukan merupakan aset milik PPPSRS, maka peletakan sita jaminan terhadap aset pribadi untuk menutup tanggung jawab perdata badan hukum adalah tidak berdasar secara hukum dan melanggar prinsip kepastian hukum;

Menimbang, bahwa kekeliruan Penggugat dalam mencampuradukkan antara harta pribadi pengurus dengan harta badan hukum mengakibatkan tuntutan sita jaminan tersebut menjadi tidak jelas dan kehilangan dasar hukumnya (*obscur*). Hal ini dikarenakan sita jaminan seharusnya diletakkan di atas barang milik Tergugat yang menjadi sengketa atau untuk menjamin pemenuhan tuntutan yang bersumber dari kewajiban entitas yang digugat sehingga majelis hakim menilai TERGUGAT I bertindak bukan untuk dan atas

Halaman 72 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pribadi, tetapi bertindak untuk dan atas Pengurus PPPSRS The Suites Metro Apartment, sehingga tidaklah tepat apabila properti pribadi milik TERGUGAT I yang dalam hal ini ketua Pengurus dijadikan objek sita jaminan, padahal dalam Positanya Penggugat tidak menyebutkan pertanggungjawaban Tergugat I secara Pribadi dan apa yang telah diperbuatnya sehingga dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang memohon agar majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan pada petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, yang terdiri dari: Kerugian materiil sebesar Rp 90.800.000,- (*sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), Kerugian immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), setelah majelis hakim mencermati bagian identitas para pihak, Penggugat menarik beberapa subjek hukum yang berbeda dalam perkara ini, yaitu Tergugat I (Pengurus PPPSRS The Suites Metro) dan Tergugat II (Pengelola Apartemen periode 2024-2025);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, apabila terdapat lebih dari satu Tergugat, maka Penggugat wajib menguraikan secara jelas peran, kesalahan, dan bentuk pertanggungjawaban masing-masing Tergugat, baik secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri, terutama dalam bagian petitum yang merupakan inti dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "Tergugat" dalam bentuk tunggal pada petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) tanpa menyebutkan secara spesifik apakah yang dimaksud adalah Tergugat I, Tergugat II, atau keduanya secara tanggung renteng, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai subjek mana yang harus memikul beban tanggung jawab ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak boleh mengira-ngira atau melampaui batas kewenangannya untuk menentukan siapa yang dimaksud oleh Penggugat dalam petitumnya, karena hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk merumuskan tuntutan secara cermat, jelas, dan terang (*duidelijke en bepaald*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak merinci penomoran Tergugat dalam petitum ganti rugi, padahal dalam bagian posita dan identitas terdapat pembagian pihak yang jelas antara Tergugat I dan Tergugat II, maka

Halaman 73 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan petitum Penggugat mengenai pernyataan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi tidak menyebutkan secara spesifik Tergugat mana yang dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil kejelasan sebuah gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diuraikan dan dikemukakan didalam konpensi dianggap termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat konpensi/Tergugat I Rekonpensi yang ternyata gugatan Rekonpensi ini berkaitan erat dengan gugatan konpensi tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan konpensi, sedangkan dalam pertimbangan hukum dalam konpensi sebagaimana diuraikan diatas telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensi hukumnya secara formalitas gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi tersebut haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat I Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar dibawah ini

DALAM GUGATAN INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 14 Agustus 2025, dimana PEMOHON INTERVENSI dalam permohonan Pihak untuk ikut serta dalam proses perkara ini selaku Intervensi/ voeging, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 496/Pdt.G/Intv/2024/PN Bdg tanggal 25 September 2025 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Oktober 2025 telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat Intervensi I adalah pemilik Unit Blok E 05-18 di Apartement The Suites Metro yang beralamat di Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu - Bandung berdasarkan PPJB No. 263/PPJB/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010 ;
2. Bahwa Penggugat Intervensi II adalah pemilik Unit Blok E 16-07 di Apartement The Suites Metro yang beralamat di Soekarno Hatta Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu Bandung berdasarkan PPJB No. 65 tertanggal 23 Maret 2012 ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 279 dan Pasal 280 HIR Jo. Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg yang menyatakan setiap pihak ketiga yang memiliki kepentingan Hukum dalam suatu perkara yang sedang berjalan dapat mengajukan Gugatan Intervensi baik sebagai Tussenkomst (Pihak Mandiri), Voeging (Bergabung dengan salah Satu Pihak) maupun Vrijwaring (Jaminan dari Pihak Ketiga).
4. Bahwa dalam perkara -Aquo- Para Penggugat Intervensi berkepentingan langsung dan memiliki hubungan Hukum nyata dengan Objek Gugatan serta berpotensi dirugikan apabila Putusan Pengadilan tidak mengakomodasi hak-hak dan kepentingan Para Penggugat Intervensi.
5. Bahwa Tergugat Intervensi I adalah Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Suites Metro yang beralamat

Halaman 75 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat PPPSRS-TSMA, Apartement Suites Metro Jl. Soekarno Hatta
Rt 006 Rw 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu - Bandung.

6. Bahwa Tergugat Intervensi II adalah Pengelola yang dibentuk oleh Tergugat I untuk menjalankan pengelolaan di Apartement The Suites Metro periode 01 Agustus 2024 Sd 31 Juli 2025 yang beralamat di Menara BP Jamsostek Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 38 - Jakarta.
7. Bahwa Turut Tergugat Intervensi adalah Pengelola yang dibentuk oleh Tergugat I untuk menjalankan pengelolaan di Apartement The Suites Metro periode tahun 2022 Sd Agustus 2024 yang beralamat di Jl. Sukamulya Indah No. 6-8, Sukajadi - Bandung.

Atas hal tersebut diatas, Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Tergugat Intervensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi merupakan pemilik SAH unit di Apartement The Metro Suites Metro Bandung sebagaimana telah disebutkan diatas.
2. Bahwa Tergugat Intervensi I merupakan Badan Hukum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susu The Suites Metro berdasarkan Akta Pendirian Anggaran Dasar Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Nomor 002 tertanggal 01 Juli 2022 dan Akta Pendirian Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Nomor 003 tertanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali, S.H., M.Kn. Dengan demikian Tergugat I telah memenuhi syarat sebagai Badan Hukum sesuai Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyatakan "PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini"
3. Bahwa adapun Tergugat Intervensi II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Susun dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 21 halaman 18.
4. Bahwa Para Penggugat Intervensi mengetahui bahwa saat ini sedang berlangsung perkara Gugatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat dan Para Tergugat Intervensi dengan nomor perkara 496/Pdt.G/2024/PN.Bdg yang berkaitan erat dengan objek dan kepentingan Hukum Para Penggugat Intervensi khususnya menyangkut

Halaman 76 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan tarif listrik Prabayar (token) yang diberlakukan secara sepihak oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II.

5. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 dan Pasal 19 ayat (1) yang kemudian diganti dengan Pasal 1 angka 21 dan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 mewajibkan Penggugat menjadi anggota PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Sehingga dengan ketentuan tersebut Penggugat sebagai Pemilik, mau tidak mau wajib menjadi anggota dari PPPSRS Apartement Suites Metro.
6. Bahwa sebagaimana ketentuan BAB VIII tentang Keuangan angka 2 huruf c Akta, Pendirian Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA yang menyatakan "tagihan Listrik, Air, Telepon besarnya tagihan listrik, air dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian perbulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) ".

Berdasarkan ketentuan diatas luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) mencakup biaya-biaya sebagai berikut:

- Biaya kebersihan
- Perawatan Gedung (Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial)
- Keamanan
- Taman
- Biaya Operasional
- Gaji pegawai
- Administrasi

7. Bahwa pada Tahun 2023 telah diberlakukan tarif listrik sebesar RP 2.800/kWh dan pada tahun 2024 sebesar RP 2.600/kWh oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang jauh melampaui tarif dasar listrik rumah tangga subsidi maupun non-subsidi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM RI.
8. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia Perkara -Aquo- bahwa Para Penggugat Penggugat Intervensi merasa keberatan atas tarif listrik yang dikenakan oleh Tergugat Intervensi I sebesar RP 2.800/Kwh yang berlaku pada tahun 2023 dan juga atas tarif listrik per Januari 2024 sebesar RP 2.600/kWh di Apartement The Suites Metro yang dilakukan oleh PPPSRS-TSMA selaku Tergugat Intervensi I dari tarif dasar sebesar RP 1.444,70/Kwh menjadi RP 2.600/Kwh.

Halaman 77 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perlu diketahui bahwakenaikan Tarif 2023 sebesar RP 2.800/kWh dibulan Januari 2023 tidak ada bukti persetujuan anggota PPPSRS Apartement The Suite Metro Bandung atau pemilik unit yaitu Laporan RUT Tahun 2022. Dan setelah itu terjadi penurunan tarif listrik dari RP 2.800/kWh menjadi RP 2.600 kWh pada bulan Januari 2024 menjadi RP 2.600/kWh akan tetapi juga tidak ada bukti berita acara Anggota PPPSRS Apartement The Suites Metro Bandung atau pemilik unit yang hadir dan dibuktikan bahwa isi dari Akta Notaris Muhammad Alie yang menyatakan bahwa tarif RP 2.800/kWh turun menjadi RP 2.600 tanpa ada rincian apapun.

9. Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut merupakan kebijakan yang TIDAK SAH secara Hukum karena tidak berdasarkan persetujuan pemilik unit dan tanpa dasar hukum yang kuat serta melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya:
 - Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan "hargajual tenagalistrik yang disediakan oleh Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah"
 - Pasal 34 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan "setiap orang dilarang melakukan penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat tanpa izin"
 - Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan umum.
10. Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut bertentangan dengan asas legalitas, asas keadilan dan asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
11. Bahwa berdasarkan laman resmi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari Januari 2024 sampai dengan September 2024 harga tarif listrik per Kwh bagi pelanggan Nonsubsidi dan subsidi adalah sebagai berikut:

Halaman 78 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan tariflistrik untuk keperluan rumah tangga kecil dengan daya 1.300 VA tarif listrik reguler dan prabayar adalah Rp 1.444,70
- Golongan tariflistrik untuk keperluan rumah tangga kecil dengan daya 2.200 VA tarif listrik reguler dan prabayar adalah Rp 1.444,70

Dengan demikian terdapat indikasi adanya margin usaha pada selisih kelebihan perhitungan tarif listrik maka patut diduga PPPSRS-TSMA selaku Tergugat Intervensi I telah memiliki izin usaha penyedia tenaga listrik (IUPPTL KU) sehingga memiliki otoritas penetapan wilayah usaha dan memiliki penetapan tarif tenaga listrik. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1) huruf d "usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha penjualan tenaga listrik"
 - Pasal 19 ayat (2) "setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik "
 - Pasal 5 angka 3 huruf c "penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota "
 - Pasal 5 angka 3 huruf e "penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota "
 - Pasal 5 angka 5 huruf j "Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota "
12. Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menyatakan "untuk usaha penjualan, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan Oleh Pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri "

Sehingga apabila PPPSRS-TSMA selaku Tergugat Intervensi I melakukan usaha penjualan tenaga listrik yang diperoleh dari PLN

Halaman 79 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penghuni Apartement The Suites Metro, maka untuk pengaturan mekanisme penetapan tarif listrik kepada penghuni apartemen merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

13. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I yang memasukkan biaya FASUM (Fasilitas Umum) dan FASOS (Fasilitas Sosial) didalam komponen biaya listrik telah melanggar ketentuan BAB VIII tentang Keuangan angka 2 c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA yang menyatakan "tagihan Listrik, Air, Telepon besarnya tagihan listrik, air dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian perbulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) ". Dan juga terdapat didalam Perjanjian Jual Beli Unit Apartement Suites Metro tertulis secara eksplisit bahwa tariffenaga listrik yang akan dibayarkan oleh Pemilik Unit merupakan tarif yang berlaku pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga tindakan tersebut telah merugikan Para Penggugat Intervensi baik secara Materil karena harus membayar listrik dengan tarif diatas tarif yang ditetapkan PLN maupun secara Immateril karena ketidakpastian dan ketidakadilan atas hak-hak kepemilikan unit Para Penggugat Intervensi

Sehingga perbuatan Tergugat Intervensi I tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Ptvff-I) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dengan dasar dan fakta tersebut dimana Tergugat Intervensi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi.

14. Bahwa pemakaian listrik yang digunakan untuk penerangan jalan umum (PJU), fasilitas umum, fasilitas sosial merupakan benda bersama dan bagian bersama di kawasan Apartement Suites Metro adalah bagian yang termasuk dalam tagihan luran Pengelola Lingkungan (IPL) namun pada pelaksanaannya PJU dimasukkan dalam komponen biaya listrik sebesar 8%. Yang mana penerapan 8% tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah TK II Bandung No.03 Tahun 1994



tentang Pajak Penerangan Jalan Jo.Pasal 12 PERDA KOTA BANDUNG
No. 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan.

15. Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang memasukkan biaya FASUM (Fasilitas Umum) dan FASOS (Fasilitas Sosial) didalam komponen biaya listrik telah dan menentukan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 8% telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum menurut Munir Fuady (Fuady: 2002, hal.3), yang menyatakan "Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat".
16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dahulu Perbuatan Melawan Hukum hanya terbatas pada perbuatan melanggar Undang-Undang tertulis aja. NAMUN sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindembaum v Cohen memperluas penafsiran Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang akan tetapi sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum menurut Munir Fuady (Fuady: 2013, hal.6) juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan HAK orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan KEWAJIBAN hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Sehingga berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Halaman 81 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
17. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi, MINKA Para Penggugat Intervensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil berupa :

1. Kerugian materiil :

- Tahun 2023 Rp 2.800/kWh - Rp 1.447/kWh = Rp 1.353/kWh
selisih sebesar 93,5%

- Tahun 2024 Rp 2.600/kWh - Rp 1.447/kWh = Rp 1.153/kWh
selisih sebesar 79,6%

- Pembelian token listrik sejak 2023 memiliki selisih kerugian sebesar 93,5% dari nilai kWh yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui

- Pembelian token listrik sejak 2024 memiliki selisih kerugian sebesar 93,5% dari nilai kWh yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui

Perhitungan estimasi pembelian token selama 1 bulan sebesar Rp 500.000 sebagai berikut:

A. Normal Rp $\frac{500.000}{1.447} = 345,54$ kWh

B. Kenaikan 2023 Rp $\frac{500.000}{2.800} = 178,57$ kWh

C. Kenaikan 2024 Rp $\frac{500.000}{2.600} = 192,30$ kWh

Perhitungan kerugian Materiil

- Tahun 2023 $> 345,54 \text{ kWh} \times (2.800 - 1.447) = 345,54 \text{ kWh} \times 1.353$
= Rp 467.515/bulan

Untuk mendapatkan 345,54 kWh maka Penggugat Intervensi harus mengeluarkan biaya token.

= Rp 500.000 + Rp 467.515

= Rp 967.515

Untuk Tahun 2023 biaya yang harus Penggugat Intervensi untuk mendapatkan 345,54 kWh maka harus membayar sebesar 345 kWh x Rp 2.800 yaitu sebesar Rp 967.523 perbulan sehingga dalam setahun sebesar Rp 11.610.276.

Halaman 82 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tahun 2024 biaya yang harus Penggugat Intervensi untuk mendapatkan 345,54 kWh maka harus membayar sebesar 345 kWh x Rp 2.600 yaitu sebesar Rp 898.404 perbulan sehingga dalam setahun sebesar Rp 10.780.848.

2. Kerugian immateriil:

Kerugian yang dialami oleh Penggugat secara immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus empatjuta rupiah) dengan perhitungan nilai unit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami MOHON agar Majelis 1--lakim Yang Mulia yang memeriksa perkara -Aquo- memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Para Penggugat Intervensi sebagai Pengugat Intervensi (Voeging) dalam Perkara Aquo-
4. Menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif listrik sebesar Rp 2.800/kWh pada tahun 2023 dan Rp 2.600/kWh pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk tunduk pada ketentuan tarif dasar listrik resmi yang ditetapkan Oleh Pemerintah melalui PLN;
6. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk mengganti kerugian Para Penggugat Intervensi:
 - Kerugian Materil sebesar Rp 22.391.124,-
 - Kerugian Immateril sebesar Rp 300.000.000,-
7. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk serta merta menghentikan penerapan tarif listrik yang melebihi tarif resmi PLN sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Intervensi I dan II untuk menghentikan pungutan tarif listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah;
9. Menyatakan bahwa penetapan tarif yang dilakukan Tergugat Intervensi I dan II pada tahun 2023 dan Tahun 2024 tersebut batal demi hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang mengikat;

Halaman 83 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak mengajukan Jawaban walaupun Majelis telah memberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II merupakan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), dimana Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah merupakan perhimpunan yang wajib dibentuk dalam suatu lingkungan Apartemen atau Rumah Susun, dimana anggotanya adalah para pemilik dan penghuni dari Apartemen atau rumah susun tersebut, dimana PENGGUGAT INTERVENSI adalah salah satu anggotanya, sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 poin 2, Pasal 2 dan Pasal 23;
2. Bahwa keberadaan dan posisi TERGUGAT INTERVENSI II dalam perkara *a quo* adalah Pengurus dari PPPSRS yang merupakan hasil dari keputusan Rapat Musyawarah Anggota berdasarkan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Muhammad Alie, SH.,M.Kn Nomor 001, tanggal 1 Juli 2022. Dimana Pengurus PPPSRS adalah bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021;
3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda

Halaman 84 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian adalah berdasarkan program kerja Pengurus PPPSRS sesuai dengan keputusan Musyawarah dalam Rapat Umum Anggota tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2021. Dengan demikian Pengurus dalam melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Anggaran Dasar PPPSRS The Suites Metro Apartment (PPPSRS-TSMA) Jo BAB VIII Anggaran Rumah Tangga PPPSRS The Suites Metro Apartment (PPPSRS-TSMA), termasuk di dalamnya tentang Pengenaan IPL dan Tagihan Pemakaian listrik, adalah merupakan bagian dari program kerja tahunan yang dibuat dan diputuskan sesuai dengan hasil keputusan dari Rapat Umum Anggota Tahunan;

4. Bahwa keberadaan dan posisi TERGUGAT INTERVENSI II dalam perkara *a quo* adalah merupakan **Mandatori** dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Suites Metro Apartment (TSMA). Sehingga semua yang dijalankan TERGUGAT INTERVENSI II selaku Pengurus dalam seluruh program kerjanya adalah merupakan hasil Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan. Dengan demikian TERGUGAT INTERVENSI II tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun tentang Tugas dan Kewenangan Pengurus dan Pengawas PPPSRS disebutkan:

(1) Pengurus PPPSRS memiliki tugas untuk:

- a. Melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh PPPSRS dalam musyawarah.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja Pengurus PPPSRS yang memuat program pokok Pengurus PPPSRS selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh PPPSRS dalam musyawarah,
- c. Mengawasi kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengelola,
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan yang disusun oleh Pengelola
- e. Memberikan persetujuan terhadap rancangan besaran iuran

Halaman 85 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



pengelolaan lingkungan tahunan yang disusun oleh pengelola.

- f. Memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pemanfaatan dana endapan (sinking fund) tahunan yang disusun oleh Pengelola.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap penyesuaian rancangan kebutuhan dana endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola.
 - h. Memberikan persetujuan terhadap rancangan besaran kontribusi dan endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola.
 - i. Menyusun rencana bentuk dan besaran denda yang harus dibayar oleh Pemilik dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik dan kontribusi dana endapan (sinking fund).
 - j. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan tahunan kepada Anggota PPPSRS dalam musyawarah.
 - k. Menyampaikan keuangan triwulan kepada Pemilik.
 - l. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan public kepada Anggota PPPSRS dalam musyawarah.
 - m. Menyusun tata tertib hunian.
 - n. Membentuk panitia musyawarah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu pengurusan PPPSRS; dan
 - o. Menyelenggarakan musyawarah.
- (2) Pengurus PPPSRS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk:
- a. Memberikan saran dan masukan kepada Pengelola;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengelola;
 - c. Memberikan teguran dan peringatan kepada Pengelola;
 - d. Memberikan teguran, peringatan, dan tindakan kepada Anggota PPPSRS yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata tertib hunian;
 - e. Mewakili PPPSRS di dalam dan di luar pengadilan yang diwakili oleh ketua;
 - f. Mengusulkan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga,
 - g. Menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama;

Halaman 86 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



- h. Menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan dengan pengelola;
 - i. Menunjuk auditor keuangan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan, dan
 - j. Membuat perjanjian dengan orang perseorangan dan Badan Hukum,
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam musyawarah sebagai bahan penilaian kinerja Pengelola;
- (4) Dalam hal ditentukan permasalahan kegiatan pengelolaan yang bersifat penting dan mendesak, Pengurus PPPSRS dapat menyelenggarakan musyawarah untuk menyampaikan permasalahan kegiatan pengelolaan kepada Anggota PPPSRS.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Permen PUPR 14/2021 disebutkan "Pengurus PPPSRS adalah Pemilik yang dipilih untuk mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan kepenghunan, kepemilikan dan pengelolaan" dan Pasal 27 Permen PUPR 14/2021 disebutkan "Pengurus PPPSRS bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunan";
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT INTERVENSI II) tertuang dalam Pasal 28 Permen PUPR 14/2021 dan Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment sebagaimana Akta Nomor 002 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung:
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment disebutkan sebagai berikut:
- Tugas Pokok PPPSRS-TSMA adalah:
- 1. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dalam rapat umum,
 - 2. Membina para pemilik dan penghuni untuk kesadaran hidup bersama secara serasi, selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya:
 - 3. Mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni dalam

Halaman 87 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan benda bersama dan bagian bersama dan tanah bersama,
4. Membentuk dan menunjuk serta mengawasi pengelola dalam melakukan pengelolaan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap benda bersama dan bagian bersama dan tanah bersama,
 5. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara transparan sebagai kekayaan PPPSRS-TSMA;
 6. Memberi sanksi terhadap pemilik dan/atau penghuni yang melanggar anggaran dasar. Anggaran rumah tangga, tata tertib dan peraturan lainnya:
 7. Menjamin dan meningkatkan kesejahteraan anggota PPPSRS-TSMA;
 9. Bahwa Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT INTERVENSI II) terbentuk berdasarkan Akta Nomor 001 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah dicatatkan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor LH.01.07/2505-DPKP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, dengan demikian Pengurus PPPSRS secara legal dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur rumah susun dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga PPPSRS The Suite Metro Apartment.
 10. Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan dari PLN, perihal Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 yang menjelaskan kepada Nama Pelanggan: PPPSRS The Suites Metro, ID Pelanggan 535770021923, Tarif / Daya: R3-1/1. 385.000 VA yang pada intinya menyatakan:
"Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp 1.444,70,- (seribu empat ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 1.699,53,- (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025";
 11. Bahwa sebagai Badan Pengelola, TERGUGAT INTERVENSI III telah memberikan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) kepada Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Metro Suites Apartemen (TMSA) sehubungan dengan pemberitahuan dari

Halaman 88 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN yang melakukan penyesuaian tarif listrik dari Rp1.444,70,- (seribu empat ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.699,53,- (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025:

12. Bahwa menanggapi poin angka 8 Gugatan Intervensi, menunjukkan PENGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak memahami berapa besar tarif dasar listrik (TDL) yang telah ditetapkan oleh PLN karena dengan pengetahuannya yang masih beranggapan adalah Rp1.444,70,- (seribu empat ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) padahal sejak Januari 2025 TDL telah menjadi Rp 1.699,53,- (seribu enam ratus Sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah):
13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf c Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment disebutkan Hak dan Kewajiban Badan Pengelola adalah "Membantu Pengurus PPPSRS TSMA melakukan pemungutan tagihan biaya unit rumah susun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni berdasarkan kesepakatan dan penetapan Pengurus PPPSRS TSMA" sudah jelas tersebut dalam tugas dan wewenang TERGUGAT INTERVENSI III hanya sebatas untuk melakukan pemungutan tagihan biaya bukan menentukan besarnya tarif listrik sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Gugatan ini,
14. Bahwa pengenaan tarif listrik sebesar Rp 2.600,- sudah terjadi sejak pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT INTERVENSI IV) jauh sebelum TERGUGAT INTERVENSI III menjalankan tugas sebagai Badan Pengelola sehingga Subyek dalam perkara Aquo PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA sudah seharusnya menjadi TERGUGAT INTERVENSI IV.
15. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Bandung disebutkan pada halaman 12 sudah sangat jelas jika pada saat Rapat Umum Tahunan Pak ROLAND dari BM (Building Manager) dari PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT INTERVENSI IV) yang pada saat itu menjadi Badan

Halaman 89 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola menjelaskan dalam rapat tersebut jika dalam tagihan listrik terdapat faktor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih minus biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, dan dalam rapat tersebut juga disampaikan jika tarif listrik turun dari Rp 2.800/kwh menjadi Rp 2.600/kwh disini jelas peran PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT INTERVENSI IV) yang menentukan tarif token di The Suites Metro Apartment:

16. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas menyatakan sebagai berikut:

1. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan.

2. Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan, dan

b. biaya tambahan, yaitu:

- biaya pemakaian daya reaktif (Rp/ kVArh)
- biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama:
- selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan,
- selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis: dan
- pajak Penetrangan Jalan

1. Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan.

Halaman 90 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



4. Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan.
17. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tersebut, biaya tambahan sudah jelas disebutkan jika Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam hal ini TERGUGAT INTERVENSI II dapat menyalurkan Tenaga Listrik dengan mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan yang terdiri atas biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan.
18. Bahwa beberapa komponen biaya tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tersebut adalah biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama serta pajak Penerangan Jalan dan hal ini sesuai dengan pemberitahuan yang diterbitkan oleh TERGUGAT INTERVENSI II atas pemberitahuan kenaikan listrik. sebagai berikut:

Keterangan	Tarif Lama	Tarif Baru
Tarif Dasar Listrik	Rp.1.444,70	Rp.1.699,53
Penerangan Jalan Umum (PJU) 8%	Rp. 135,58	Rp. 135,58
Listrik Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos)	Rp.1.039,72	Rp. 764,51
Total	Rp.2.600,00	Rp.2.600,00

19. Bahwa dalam Kwitansi - Official Receipt telah dijelaskan jika biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan terdiri atas biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan serta biaya tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tersebut.
20. Bahwa memahami ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 yang menyatakan "Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan"

Halaman 91 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal biaya tambahan ini sudah merupakan kesepakatan yang disampaikan Rapat Umum Tahunan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Permen PUPR 14/2021 disebutkan "*Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat RUA adalah kegiatan pertemuan anggota PPPSRS untuk mengambil keputusan yang terdiri atas rapat umum tahunan anggota atau rapat umum anggota luar biasa*".

22. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar The Suite Metro Apartment sebagaimana Akta Nomor 002 tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung disebutkan sebagai berikut:

"Rapat umum merupakan forum tertinggi untuk:

- a. meminta, menilai, serta mengambil keputusan atas pertanggung jawaban pengurus PPPSRS;*
- b. memilih dan mengesahkan pergantian pengurus dan pengawas PPPSRS;*
- c. mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- d. mengesahkan penunjukan pengelola;*
- e. mengesahkan penetapan nilai luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan dana cadangan yang ditetapkan oleh pengurus PPPSRS,*
- f. mengesahkan penyesuaian/kenaikan tarif luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan memperhatikan transparansi dan keadilan.*
- g. mengesahkan penggunaan dan pemanfaatan dana cadangan dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;*
- h. mengesahkan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS;*
- i. memberhentikan pengurus dan pengawas PPPSRS;*
- j. mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan*
- k. menilai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas".*

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sangat jelas

Halaman 92 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Rapat Umum Tahunan merupakan forum tertinggi yang sudah mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan secara mayoritas dari Anggota PPPSRS The Suite Metro Apartment.

24. Bahwa dalil poin angka 6 dalam Gugatan Intervensi sudah sangat jelas PENGGUGAT INTERVENSI tidak tepat dalam memahami makna ketentuan Bab VIII tentang Keuangan angka 2 huruf c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA yang menyatakan "Tagihan Pemakaian Listrik, Air dan Telepon. Besarnya tagihan listrik, air, dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per bulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)",

Melihat ketentuan Bab VIII tentang Keuangan angka 2 huruf c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA yang dimaksud untuk Besarnya tagihan listrik, air, dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per bulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah:

- Bahwa besarnya tagihan air yang ditagihkan dihitung sesuai dengan jumlah pemakaian berdasarkan hitangan meter air, sedangkan di The Suites Metro Apartemen untuk listrik menggunakan sistem token dimana penghuni membeli token di Kasir Badan Pengelola sehingga tidak ditagihkan tiap bulan sedangkan untuk telepon tidak ada jaringan telepon yang tersambung dengan penghuni sehingga tidak ada tagihan telepon:
- Bahwa sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT INTERVENSI jika luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) mencakup biaya-biaya sebagai berikut: Biaya Kebersihan, Perawatan Gedung (Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial), Keamanan, Taman, Biaya Operasional, Gaji Pegawai, Administrasi. Maka sudah sangat jelas jika listrik untuk Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial belum termasuk dalam komponen biaya tersebut dan oleh karenanya TERGUGAT INTERVENSI II membebankan listrik Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial dalam biaya token listrik sebagaimana sudah dijelaskan dalam poin angka 15 sampai dengan 20 Tanggapan Gugatan Intervensi,

25. Bahwa terkait poin angka 7 dan 8 Gugatan Intervensi, jelas PENGGUGAT INTERVENSI sangat tidak memahami permasalahan dalam gugatan aguo dimana sudah dijelaskan dalam perkara nomor

Halaman 93 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496/Pdt.G/2024/PN.Bdg. maupun dalam Jawaban dan Duplik perkara nomor 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg. yang telah menjelaskan jika penerapan tarif token sebesar Rp 2.600,- ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota dan dalam kwitasni Official Receipt telah dicantumkan dan/atau diterangkan pembagian dan/atau pengklasifikasikan tarif token sebesar Rp 2.600,- sebagaimana dijelaskan pada poin angka 14 sampai dengan 21 Tanggapan Gugatan Intervensi ini;

26. Bahwa menanggapi poin angka 9 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas PENGUGAT INTERVENSI tidak tepat dalam mengutip dan/atau membaca dan/atau menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana Pasal 29 menjelaskan tentang "Hak dan Kewajiban Konsumen" dan dalam ayat (1) menjelaskan tentang "Konsumen berhak untuk ..." sedangkan Pasal 34 menyatakan tentang "Tarif Tenaga Listrik" dan Kami tidak memberikan tanggapan terkait dalil PENGUGAT INTERVENSI sehubungan dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena penulisan tentang judul saja tidak tepat:

27. Bahwa menanggapi poin angka 11 dan 12 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas jika PENGUGAT INTERVENSI keliru dan/atau tidak tepat dalam pemahaman Pasal-Pasal dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan juga penerapan tarif PLN sebagai berikut:

- a. Angka 3 disebutkan: "Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenagalistrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen"
- b. Angka 4 disebutkan: "Pembangkitan tenaga listrik adalah memproduksi tenaga listrik"
- c. Angka 5 disebutkan: "Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem"
- d. Angka 6 disebutkan: "Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen"
- e. Angka 7 disebutkan: "Konsumen adalah setiap orang atau badan

Halaman 94 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”

28. Bahwa sudah sangat jelas jika Pengurus The Suites Metro Apartemen adalah sebagai dan/atau dikategorikan Konsumen, hal tersebut dibuktikan dengan Rincian Rekening dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) disebutkan nama Pelanggan adalah PPPSRS The Suites Metro, dengan ID Pelanggan 535770021923;
29. Bahwa dalam Rincian Rekening tersebut juga tercantum adanya biaya PPN sebesar 11% dan Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) atau sebelumnya disebut dengan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 8% dan beban tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungan bersama untuk semua penghuni dan pembebanan biaya tarif PBJT-TL dan PPN sudah sesuai dengan penerapan Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015;
30. Bahwa menanggapi poin angka 13, 14 dan 15 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas jika PENGGUGAT INTERVENSI keliru dan/atau tidak tepat dalam pemahaman penerapan tarif token listrik yang memasukkan listrik Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, hal tersebut adalah sudah sesuai dengan sosialisasi tentang pembahasan penyaluran tenaga listrik untuk bangunan kawasan terbatas yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PLN pada tahun 2016;
31. Bahwa menanggapi poin angka 16 dan 17 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas jika PENGGUGAT INTERVENSI sangat tidak memahami makna dan/atau pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya serta tidak dapat memberikan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang tepat, hal ini sudah terbukti pada persidangan gugatan dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg. yang diajukan oleh Sdri. ANGELIA HALIM sebagai Penggugat yang Gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim dan juga dalam perkara Aquo yang sudah dijelaskan dalam Jawaban maupun Duplik oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT INTERVENSI II dan TERGUGAT II atau TERGUGAT INTERVENSI III, tetapi tetap saja mendalilkan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI II atau TERGUGAT INTERVENSI III merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas;
32. Bahwa perhitungan, kerugian materil yang didalilkan oleh PENGGUGAT

Halaman 95 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



INTERVENSI adalah sama sekali tidak berdasar, PENGGUGAT INTERVENSI tidak membuktikan apakah benar membeli token listrik di The Suites Metro Apartemen atau tidak? dan perhitungan tersebut menggunakan estimasi pembelian token dan bukan pembelian yang menjelaskan kerugian sebenarnya, ditambah nilai kerugian imateril yang tidak menjelaskan keterkaitan dan/atau hubungan dengan perkara Aquo;

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sangat jelas jika TERGUGAT INTERVENSI II sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT INTERVENSI;

34. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Anggota PPPSRS The Suite Metro Apartment seharusnya mematuhi segala bentuk keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Tahunan dan dapat menyampaikan pendapat, saran dan keluhan pada saat diadakan Rapat Umum Anggota Tahunan;

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun disebutkan:

(1) Setiap Orang yang menguasai Sarusun pada Rumah Susun Khusus mempunyai hak dan kewajiban.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsinya; dan
- b. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. mematuhi peraturan penghunian; dan
- b. memelihara Sarusun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

36. Bahwa tuntutan dan/atau gugatan PENGGUGAT INTERVENSI sangat tidak berdasar dan sulit dilakukan dan/atau diimplementasikan dan/atau dipenuhi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tarif Token/kwh tidak memungkinkan dijual sesuai dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) dikarenakan dalam tagihan bulanan PLN terdapat faktor kali meter sebesar 1.600/1.600, PPN sebesar

Halaman 96 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11% dari total tagihan dan Pengenaan Pajak dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8%;
- b. Bahwa beban lain selain tarif tenaga listrik/kwh menjadi tanggung jawab semua Pemilik dan/atau Penghuni The Suite Metro Apartment dan tidak bisa dibebankan semua kepada Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT INTERVENSI II) maupun Badan Pengelola PT JEKAE INVESCO (TERGUGAT INTERVENSI III):
- c. Bahwa sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 pada halaman 12 disebutkan Pak ROLAND dari BM (Building Manager) dari PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT INTERVENSI IV) yang pada saat itu menjadi Badan Pengelola menjelaskan dalam rapat tersebut jika dalam tagihan listrik terdapat factor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih (minus) biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, sehingga jika tidak dibebankan biaya listrik Fasos dan Fasum pada biaya token, keuangan akan menjadi semakin defisit dan akan mengganggu dan/atau berdampak pada pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian;
- d. Bahwa sejak Januari 2025 telah terjadi kenaikan tarif sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 dari PLN no: 0376/AGA.04.01/F02010700/ 2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT INTERVENSI II) maupun Badan Pengelola PT JEKAE INVESCO (TERGUGAT INTERVENSI III) tidak menaikkan tarif listrik:
- e. Bahwa keputusan pengenaan tarif Rp 2.600,- diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan The Suite Metro Apartment dan disetujui oleh mayoritas dalam Rapat tersebut dan oleh karenanya jika mau dilakukan perubahan tarif token sebaiknya dilakukan pada saat Rapat Umum Anggota Tahunan, hal ini juga menunjukkan jika tidak semua penghuni keberatan dengan pemberlakuan tarif token sebesar Rp 2.600,-
- f. Bahwa dibeberapa apartemen di Indonesia banyak yang

Halaman 97 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



menerapkan tarif token diatas harga tarif dasar listrik:

- g. Bahwa penerapan tarif sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas:

37. Bahwa sebagaimana yang telah di uraikan dalam tanggapan sebelumnya, maka TERGUGAT INTERVENSI I menolak dengan tegas semua apa yang telah didalilkan PENGGUGAT INTERVENSI, sehingga TERGUGAT INTERVENSI I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak pula apa yang dimohon oleh PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatannya yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2025.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang sudah disampaikan diatas maka sudah sangat jelas jika TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT INTERVENSI dan oleh karenanya TERGUGAT INTERVENSI II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aguo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT INTERVENSI I dan II (PARA PENGGUGAT INTERVENSI) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,
2. Membebaskan semua biaya perkara aguo kepada PENGGUGAT INTERVENSI I dan II (PARA PENGGUGAT INTERVENSI):

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aguo berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut TERGUGAT II ASAL/TERMOHON INTERVENSI III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data diri alamat **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** bukan beralamat di The Suites Metro Apartemen dan belum dibuktikan apakah **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** benar-benar mempunyai kepemilikan unit apartemen di The Suites Metro keterkaitan dan/atau benar sebagai pihak yang dirugikan dan/atau benar-benar mempunyai kepentingan hukum atas dalam perkara *Aquo*;

Halaman 98 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



2. Bahwa **RAHMAWATI DYAH** selaku **PENGUGAT INTERVENSI II** merupakan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh **ANGELINA HALIM** selaku **PENGUGAT** dalam register perkara **Nomor 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal **3 Maret 2025** dimana pokok perkara yang sama dengan perkara *Aquo*;
3. Bahwa berdasarkan Bukti Awal Penggugat Intervensi yang diajukan **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** berupa semua berupa fotocopy, antara lain:
 - 1) **KTP PENGUGAT INTERVENSI I (Bukti P-1) - Fotocopy;**
 - 2) **KTP PENGUGAT INTERVENSI II (Bukti P-1) - Fotocopy;**
 - 3) **PPJB Nomor 263/PPJB/XII/2020** tertanggal 17 Desember 2020 milik dari pada **PENGUGAT INTERVENSI I (Bukti P-3) - Fotocopy;**
 - 4) **PPJB Nomor 65** tertanggal 27 Maret 2012 milik dari pada **PENGUGAT INTERVENSI I (Bukti P-3) - Fotocopy;**
4. Bahwa kekuatan pembuktian dari Bukti Awal **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** sangat diragukan keabsahannya dan/atau tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan sebagaimana beberapa ketentuan berikut:
 - a. **Pasal 1888 KUH Perdata**, memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: ***"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"***;
 - b. **Yurisprudensi Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985** yang pada intinya menyatakan: ***"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"***;
 - c. **Yurisprudensi Putusan MA Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996**, tanggal 17 September 1998, yang menyatakan sebagai berikut: ***"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"***;

Halaman 99 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



5. Bahwa berdasarkan Bukti Awal dan ketentuan hukum tersebut diatas maka jelas kedudukan **PENGGUGAT INTERVENSI I dan II** tidak menunjukkan legalitas dan mempunyai kedudukan hukum yang benar karena belum dan/atau tidak didukung dengan saksi-saksi yang mendukung dan/atau menjelaskan secara tegas kepentingannya sebagai **VOEGING** (intervensi bergabung) dalam Gugatan Intervensi ini;
6. Bahwa materi Gugatan Intervensi **PENGGUGAT INTERVENSI** secara pokok perkara sama dengan gugatan register perkara **Nomor 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg.** yang diajukan oleh Sdri. **ANGELINA HALIM** sebagai **PENGGUGAT** yang dalam amar putusan tanggal **8 Juli 2025**, menyatakan:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.500,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor **529/Pdt/2025/PTBdg** tanggal **4 September 2025** yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg. tanggal 8 Juli 2025;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa materi Gugatan Intervensi **PENGGUGAT INTERVENSI I dan II** secara pokok perkara sama Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Sdri. **ANGELINA HALIM** sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara **No.**

Halaman 100 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/Pdt.G/2024/PN.Bdg. sehingga Gugatan Intervensi ini terindikasi dan/atau diduga hanya untuk mengulur waktu persidangan (*obstruction of justice*);

9. Bahwa Kuasa Hukum Sdri. **ANGELINA HALIM** dalam register perkara nomor **497/Pdt.G/2024/PN.Bdg.**, Kuasa Hukum **PENGUGAT KONVENSI** dan Kuasa Hukum **PENGUGAT INTERVENSI** adalah sama yaitu **BUDIARAJA & ASSOCIATE LAW**, hal ini jelas-jelas menunjukkan dan/atau menimbulkan adanya konflik kepentingan dalam perkara yang sedang berjalan;

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** merupakan Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Pengurus Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Suite Metro Apartment (**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI**) sebagaimana SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor 147/PPPSRS-TSMA/VII/ 2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Pengelolaan Gedung Bertingkat PPPSRS – TSMA DENGAN PT JEKAEL INVESCO yang menjalankan tugas dari 07 Agustus 2024 sampai dengan 06 Agustus 2025;
11. Bahwa penunjukan **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** telah sesuai dengan **Pasal 36 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021** (untuk selanjutnya disebut “Permen PUPR 14/2021”) “*PPPSRS dalam melakukan pengelolaan Rumah Susun dapat membentuk atau menunjuk Pengelola*” dan **Pasal 38 ayat (1) Permen PUPR 14/2021** yang menyatakan “*PPPSRS dapat menunjuk pengelola melalui proses seleksi secara terbuka dan transparan*” serta Pasal 21 Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment “*PPPSRS-TSMA melalui pengurusnya dapat menunjuk pengelola yang berstatus badan hukum, profesional, atau membentuk pengelola sendiri yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan rumah susun The Suite @Metro*”;
12. Bahwa berdasarkan **Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment** disebutkan:
- Pasal 23**
- “*Tugas Pengelola adalah:*

Halaman 101 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Melaksanakan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan rumah susun;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya;
- i. Menyampaikan usulan pengembangan dalam pemeliharaan dan perawatan rumah susun atas evaluasi dalam pengelolaan rumah susun kepada Pengurus PPPSRS-TSMA;
- j. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara tertulis dan berkala kepada Pengurus PPPSRS-TSMA;
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengurus PPPSRS-TSMA; dan
- l. Mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada Pengurus PPPSRS tentang penyelenggaraan pengelolaan pada akhir tahun;"

Pasal 24

"Hak dan Kewajiban Pengelola adalah:

- f. Meengusulkan tata tertib dan aturan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan rumah susun The Suites @Metro sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pengurus PPPSRS TSMA;
 - g. Menyampaikan besarnya tagihan biaya sarusun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni;
 - h. **Membantu Pengurus PPPSRS TSMA melakukan pemungutan tagihan biaya unit rumah susun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni berdasarkan kesepakatan dan penetapan Pengurus PPPSRS TSMA;**
 - i. Mengimplementasikan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan terkomputerisasi yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS TSMA;
 - j. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan atau dikuasakan oleh Pengurus PPPSRS TSMA yang tertuang dalam perjanjian pengelolaan;"
13. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 45 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun** tentang Tugas dan Kewenangan Pengurus dan



Pengawas PPPSRS disebutkan:

(1) *Pengurus PPPSRS memiliki tugas untuk:*

- a. **Melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh PPPSRS dalam musyawarah;**
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja Pengurus PPPSRS yang memuat program pokok Pengurus PPPSRS selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh PPPSRS dalam musyawarah;
- c. Mengawasi kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengelola;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan yang disusun oleh Pengelola;
- e. **Memberikan persetujuan terhadap rancangan besaran iuran pengelolaan lingkungan tahunan yang disusun oleh pengelola;**
- f. Memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pemanfaatan dana endapan (sinking fund) tahunan yang disusun oleh Pengelola;
- g. Memberikan persetujuan terhadap penyesuaian rancangan kebutuhan dana endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rancangan besaran kontribusi dana endapan (sinking fund) yang disusun oleh Pengelola;
- i. Menyusun rencana bentuk dan besaran denda yang harus dibayar oleh Pemilik dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran biaya Pengelolaan Rumah Susun Milik dan kontribusi dana endapan (sinking fund);
- j. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan tahunan kepada Anggota PPPSRS dalam musyawarah;
- k. Menyampaikan keuangan triwulan kepada Pemilik;
- l. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Anggota PPPSRS dalam musyawarah;
- m. Menyusun tata tertib hunian;
- n. Membentuk panitia musyawarah paling lambat 3 (tiga) bulan

Halaman 103 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



sebelum berakhirnya waktu pengurusan PPPSRS; dan

o. Menyelenggarakan musyawarah;

(2) Pengurus PPPSRS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk:

- a. Memberikan saran dan masukan kepada Pengelola;
- b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengelola;
- c. Memberikan teguran dan peringatan kepada Pengelola;
- d. Memberikan teguran, peringatan, dan tindakan kepada Anggota PPPSRS yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata tertib hunian;
- e. Mewakili PPPSRS di dalam dan di luar pengadilan yang diwakili oleh ketua;
- f. Mengusulkan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- g. Menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama;
- h. Menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan dengan pengelola;
- i. Menunjuk auditor keuangan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan; dan
- j. Membuat perjanjian dengan orang perseorangan dan Badan Hukum;

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam musyawarah sebagai bahan penilaian kinerja Pengelola;

(4) Dalam hal ditentukan permasalahan kegiatan pengelolaan yang bersifat penting dan mendesak, Pengurus PPPSRS dapat menyelenggarakan musyawarah untuk menyampaikan permasalahan kegiatan pengelolaan kepada Anggota PPPSRS;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 22 Permen PUPR 14/2021** disebutkan "Pengurus PPPSRS adalah Pemilik yang dipilih untuk mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan kepenghunan, kepemilikan dan pengelolaan" dan **Pasal 27 Permen PUPR 14/2021** disebutkan "Pengurus PPPSRS bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama,

Halaman 104 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Tanah Bersama, dan penghunian”:

15. Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI**) tertuang dalam **Pasal 28 Permen PUPR 14/2021** dan **Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment** sebagaimana **Akta Nomor 002 tanggal 1 Juli 2022** yang dibuat oleh **Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung**;
16. Bahwa berdasarkan **Pasal 6 Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment** disebutkan sebagai berikut:

Tugas Pokok PPPSRS-TSMA adalah:

1. *Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dalam rapat umum;*
 2. *Membina para pemilik dan penghuni untuk kesadaran hidup bersama secara serasi, selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya;*
 3. *Mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni dalam pengelolaan benda bersama dan bagian bersama dan tanah bersama;*
 4. *Membentuk dan menunjuk serta mengawasi pengelola dalam melakukan pengelolaan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap benda bersama dan bagian bersama dan tanah bersama;*
 5. *Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan secara transparan sebagai kekayaan PPPSRS-TSMA;*
 6. *Memberi sanksi terhadap pemilik dan/atau penghuni yang melanggar anggaran dasar. Anggaran rumah tangga, tata tertib dan peraturan lainnya;*
 7. *Menjamin dan meningkatkan kesejahteraan anggota PPPSRS-TSMA;*
17. Bahwa **Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI)** terbentuk berdasarkan **Akta Nomor 001 tanggal 1 Juli 2022** yang dibuat oleh **Notaris MUHAMMAD ALIE, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Bandung** dan telah dicatatkan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor **LH.01.07/2505-DPKP/VIII/2022** tanggal **5 Agustus 2022**, dengan demikian **Pengurus PPPSRS** secara legal dapat menjalankan tugas dan

Halaman 105 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur rumah susun dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga PPPSRS The Suite Metro Apartment;

18. Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan dari PLN, perihal Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 yang menjelaskan kepada Nama Pelanggan: PPPSRS The Suites Metro, ID Pelanggan 535770021923, Tarif / Daya: R3-1/1. 385.000 VA yang pada intinya menyatakan: berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian tarif listrik dari **Rp 1.444,70,-** (seribu empat ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi **Rp 1.699,53,-** (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan Januari 2025;
19. Bahwa sebagai Badan Pengelola, **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** telah memberikan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) kepada Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun The Metro Suites Apartemen (TMSA) sehubungan dengan pemberitahuan dari PLN yang melakukan penyesuaian tarif listrik dari **Rp1.444,70,-** (seribu empat ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi **Rp1.699,53,-** (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) yang akan diberlakukan untuk pemakaian listrik bulan **Januari 2025**;
20. Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 24 huruf c Anggaran Dasar PPPSRS The Suite Metro Apartment** disebutkan Hak dan Kewajiban Badan Pengelola adalah **"Membantu Pengurus PPPSRS TSMA melakukan pemungutan tagihan biaya unit rumah susun dan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) kepada setiap pemilik dan penghuni berdasarkan kesepakatan dan penetapan Pengurus PPPSRS TSMA"** sudah jelas tersebut dalam tugas dan wewenang **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** hanya sebatas untuk melakukan pemungutan tagihan biaya bukan menentukan besarnya tarif listrik sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Gugatan Intervensi ini;
21. Bahwa menanggapi poin angka 7 dan 8 Gugatan Intervensi, perlu diketahui bersama jika pengenaan tarif listrik sebesar **Rp 2.600,-** sudah terjadi sejak pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola **PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT IV INTERVENSI/**

Halaman 106 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



- TURUT TERGUGAT KONVENSII)** jauh sebelum **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSII** menjalankan tugas sebagai Badan Pengelola sehingga Subyek dalam perkara *Aquo* maka kedudukan **PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA** dalam Gugatan Konvensi seharusnya menjadi **TERGUGAT III** bukan sebagai **TURUT TERGUGAT**;
22. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris **MUHAMMAD ALIE, SH., MKn.** Notaris di Kabupaten Bandung disebutkan pada halaman 12 sudah sangat jelas jika pada saat Rapat Umum Tahunan **Pak ROLAND** dari **BM (Building Manager)** dari **PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT IV INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT KONVENSII)** yang pada saat itu menjadi Badan Pengelola menjelaskan dalam rapat tersebut jika dalam *tagihan listrik terdapat faktor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih minus biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, dan dalam rapat tersebut juga disampaikan jika tarif listrik turun dari Rp 2.800/kwh menjadi Rp 2.600/kwh* disini jelas peran **PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT IV INTERVENSI/ TURUT TERGUGAT KONVENSII)** yang menentukan tarif token di The Suites Metro Apartment;
23. Bahwa sebagaimana **Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas** menyatakan sebagai berikut:
- Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam menyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan*
 - Biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan; dan*
 - biaya tambahan, yaitu:*
 - biaya pemakaian daya reaktif (Rp/ kVArh)*
 - biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama;*
 - selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan*

Halaman 107 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan;

4. *selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada, karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis; dan*

5. *pajak Penetrangan Jalan*

- c. *Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan.*
- d. *Dalam tagihan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan.*
24. Bahwa merujuk ketentuan **Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015** tersebut sudah jelas disebutkan jika Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalam hal ini **TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI** dapat menyalurkan Tenaga Listrik dengan mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan yang terdiri atas biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan dan biaya tambahan;
25. Bahwa beberapa komponen biaya tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015** tersebut adalah biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan Benda Bersama serta pajak Penerangan Jalan dan hal ini sesuai dengan pemberitahuan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** atas pemberitahuan kenaikan listrik sebagai berikut:

Keterangan	Tarif Lama	Tarif Baru
Tarif Dasar Listrik	Rp 1,444,70	Rp 1.699,53
Penerangan Jalan Umum (PJU) 8%	Rp 135,58	Rp 135,58

Halaman 108 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Listrik Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos)	Rp 1.039,72	Rp 764,51
Total	Rp2.600,00	Rp2.600,00

26. Bahwa dalam Kwitansi – Official Receipt telah dijelaskan jika biaya pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan terdiri atas biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik untuk Satuan Bangunan serta biaya tambahan sebagaimana ketentuan **Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015** tersebut;

KWITANSI
OFFICIAL RECEIPT

30 September 2024

Sudah terima dari: ZEVREN ARIA PUTRA Unit: B1103

Untuk pembayaran: TOKEN LISTRIK 100 KWH

Jumlah Rp / USD: Rp 260.000,00

Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu rupiah

Melalui: ☒ Cash ☐ Transfer ☐ Debit ☐ Denda

LUNAS KASIR - TSM

Kasir: [Signature] Penyetor: [Signature]

Detail:

1. Tarif dasar listrik (TDL)	Rp 1.444,70 / KWH
2. Pajak (Pajak)	Rp 115,38 / KWH
3. Fasilitas umum (Fasum)	Rp 1.039,72 / KWH

27. Bahwa memahami ketentuan **Pasal 3 huruf c Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015** yang menyatakan **“Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab bersama pemilik atau penghuni Satuan Bangunan sesuai dengan kesepakatan”** hal biaya tambahan ini sudah merupakan kesepakatan yang disampaikan Rapat Umum Tahunan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Permen PUPR 14/2021 disebutkan **“Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat RUA adalah kegiatan pertemuan anggota PPPSRS untuk mengambil keputusan yang terdiri atas rapat umum tahunan anggota atau rapat umum anggota luar biasa”**
29. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar The Suite Metro Apartment sebagaimana Akta Nomor 002 tanggal 1 Juli
- Halaman 109 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



2022 yang dibuat oleh Notaris **MUHAMMAD ALIE, SH., MKn.**, Notaris di Kabupaten Bandung disebutkan sebagai berikut:

"Rapat umum merupakan forum tertinggi untuk:

- l. meminta, menilai, serta mengambil keputusan atas pertanggung jawaban pengurus PPPSRS;*
- m. memilih dan mengesahkan pergantian pengurus dan pengawas PPPSRS;*
- n. mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- o. mengesahkan penunjukan pengelola;*
- p. mengesahkan penetapan nilai luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dan dana cadangan yang ditetapkan oleh pengurus PPPSRS;*
- q. mengesahkan penyesuaian/kenaikan tarif luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan memperhatikan transparansi dan keadilan.*
- r. mengesahkan penggunaan dan pemanfaatan dana cadangan dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;*
- s. mengesahkan penggunaan sistem informasi pelaporan pengelolaan yang dapat diakses oleh anggota PPPSRS;*
- t. memberhentikan pengurus dan pengawas PPPSRS;*
- u. mengambil keputusan dan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan*
- v. menilai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas".*

30. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sangat jelas jika Rapat Umum Tahunan merupakan forum tertinggi yang sudah mendapatkan persetujuan dan/atau kesepakatan secara mayoritas dari Anggota PPPSRS The Suite Metro Apartment;

31. Bahwa dalil poin angka 6 dalam Gugatan Intervensi sudah sangat jelas **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** tidak tepat dalam memahami makna ketentuan Bab VIII tentang Keuangan angka 2 huruf c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA yang menyatakan "*Tagihan Pemakaian Listrik, Air dan Telepon. Besarnya tagihan listrik, air, dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per bulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)*",

Halaman 110 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat ketentuan Bab VIII tentang Keuangan angka 2 huruf c Akta Pendirian Anggaran Dasar PPPSRs-TSMA yang dimaksud untuk Besarnya tagihan listrik, air, dan telepon dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per bulan atas penggunaan sarusun yang ditagihkan secara terpisah dari tagihan luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah:

- a. Bahwa besarnya tagihan air yang ditagihkan dihitung sesuai dengan jumlah pemakaian berdasarkan hitungan meter air, sedangkan di The Suites Metro Apartemen untuk listrik menggunakan sistem token dimana penghuni membeli token di Kasir Badan Pengelola sehingga tidak ditagihkan tiap bulan sedangkan untuk telepon tidak ada jaringan telepon yang tersambung dengan penghuni sehingga tidak ada tagihan telepon;
 - b. Bahwa sebagaimana diakui oleh **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** jika luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) mencakup biaya-biaya sebagai berikut: Biaya Kebersihan, Perawatan Gedung (Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial), Keamanan, Taman, Biaya Operasional, Gaji Pegawai, Administrasi. Maka sudah sangat jelas jika listrik untuk Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial belum termasuk dalam komponen biaya tersebut dan oleh karenanya **TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI** membebaskan listrik Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial dalam biaya token listrik sebagaimana sudah dijelaskan dalam poin angka 15 sampai dengan 20 Tanggapan Gugatan Intervensi;
32. Bahwa terkait poin angka 7 dan 8 Gugatan Intervensi, jelas **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** sangat tidak memahami permasalahan dalam gugatan *aquo* dimana sudah dijelaskan dalam perkara nomor 496/Pdt.G/2024/PN.Bdg. maupun dalam Jawaban dan Duplik perkara nomor 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg. yang telah menjelaskan jika penerapan tarif token sebesar **Rp 2.600,-** ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota dan dalam Kwitansi Official Receipt telah dicantumkan dan/atau diterangkan pembagian dan/atau pengklasifikasikan tarif token sebesar **Rp 2.600,-** sebagaimana dijelaskan pada poin angka 22 sampai dengan 27 Tanggapan Gugatan Intervensi ini;
33. Bahwa menanggapi poin angka 9 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** tidak tepat dalam mengutip dan/atau membaca dan/atau menerapkan pasal-pasal dalam **Undang-Undang**

Halaman 111 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimana Pasal 29 menjelaskan tentang "**Hak dan Kewajiban Konsumen**" dan dalam ayat (1) menjelaskan tentang "*Konsumen berhak untuk ...*" sedangkan Pasal 34 menyatakan tentang "**Tarif Tenaga Listrik**" dan Kami tidak memberikan tanggapan terkait dalil **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** sehubungan dengan **Peraturan Menteri ESDM nomor 27 Tahun 2017** tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) karena kutipan dan/atau penulisan tentang judul yang didalilkan oleh **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** tidak tepat;

34. Bahwa terkait dengan dalil yang menganggap **TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI** dan **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** sebagai penyedia tenaga listrik adalah sangat tidak tepat, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan juga penerapan tarif PLN sebagai berikut:

- a. **Angka 3** disebutkan: "*Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen*"
- b. **Angka 4** disebutkan: "*Pembangkitan tenaga listrik adalah memproduksi tenaga listrik*"
- c. **Angka 5** disebutkan: "*Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem*"
- d. **Angka 6** disebutkan: "*Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen*"
- e. **Angka 7** disebutkan: "*Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik*"

35. Bahwa menanggapi poin angka 11 dan 12 Gugatan Intervensi dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas jika Pengurus The Suites Metro Apartemen (**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI**) adalah sebagai dan/atau dikategorikan Konsumen, hal tersebut dibuktikan dengan Rincian Rekening dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) disebutkan nama Pelanggan adalah PPPSRS The Suites Metro, dengan ID Pelanggan 535770021923, dengan adanya ID

Halaman 112 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan tersebut sudah jelas jika **TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI** adalah sebagai konsumen;

RINCIAN REKENING

Rekening 03-2025 / No : 535770021923-0325

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Jl. Trunojoyo Blok M I / 135, Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPWP : 01.001.629.3-051.000



ID Pelanggan : 535770021923
Nama Pelanggan : PPPSR THE SUITES METRO
Alamat Pelanggan : JL SOEKARNO HATTA 693
SKRNOHATTA

NPWP : 0000 0000 0000 0000
Nama Sesuai NPWP : PPPSR THE SUITES METRO
Alamat Sesuai NPWP : SOEKARNO HATTA 689 B

NIK :
Golongan Tarif : R3 / 1.385.000 VA
Faktor Kali Meter : 1.600 / 1.600

Total Yang Harus Dibayarkan* Rp 357,550,595

Total Tagihan Rp 357,550,595**

Subsidi*** : Rp 26,469,243
Jatuh Tempo : 20 Maret 2025
Status : BELUM LUNAS - (11)

Tunggakan Bulan Sebelumnya Rp 0
Cicilan
BP (Biaya Penyambungan) Rp 0
UJL (Uang Jaminan Langganan) Rp 0
Angsuran Lainnya Rp 0

Biaya Beban / EMIN Rp 0

Rincian Tagihan Bulan Berjalan

	LWBP	WBP	kVArh
Stand Akhir (01-03-2025)	15,388.688	0	0
Stand Awal (01-02-2025)	15,278.193	0	0
kWh LWBP : 176,791.634	Tarif LWBP : Rp 1,699.53		
kWh WBP : 0	Tarif WBP : Rp 0.00		
kVArh : 0	Tarif kVArh : Rp 0.00		

Rupiah TTL Terpakai Rp 300,462,685
Rupiah Kompensasi**** Rp 0
Rupiah TTL minus Kompensasi Rp 300,462,685
PPN***** (11%) Rp 33,050,895
PBJT-TL***** (8 %) Rp 24,037,015

Rupiah Jasa Layanan dan Keandalan, sewa trafo, paralel, dll Inc. Tax Rp 0
Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0) Rp 0
PPN Renewable Energy Certificate) Rp 0

Total Tagihan Rp 357,550,595

Electricity For Better Life

Pastikan Instalasi Anda Memiliki Sertifikat Laik Operasi.
Demi Kenyamanan Anda Bayarlah Rekening Anda Tepat Waktu.

WBP : Waktu Beban Puncak (18:00 - 22:00)
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
kVArh : Energi daya reaktif
P2TL : Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik
TTL : Tarif Tenaga Listrik

Perundangan & Aturan : Per ESDM No.28 tahun 2016 dengan Perubahan No.03 tahun 2020.
PMK 174/PMK.02/2019 & Per ESDM 29 tahun 2016, perubahan terakhir No.17/2019.

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.

Keterangan :
*) Total tagihan ditambahkan jumlah tunggakan bulan lalu.
**) Total tagihan belum termasuk bea meterai dan biaya keterlambatan pembayaran jika ada.
***) Perkiraan Subsidi/Kompensasi yang di terima di hitung berdasarkan BPP Keekonomian.
****) Kompensasi TMP.
*****) PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 49 TAHUN 2022, kecuali Pelanggan R3/diatas 6600 VA.
*****) Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL)
Rupiah TTL Terpakai sudah termasuk stimulus/relaksasi



36. Bahwa dalam Rincian Rekening tersebut juga tercantum adanya biaya PPN sebesar 11% dan Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) atau sebelumnya disebut dengan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 8% dan beban tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungan bersama untuk semua penghuni dan pembebanan biaya tarif PBJT-TL dan PPN sudah sesuai dengan penerapan **Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015**, berikut adalah

Halaman 113 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Rekening dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero):

37. Bahwa menanggapi poin angka 13, 14 dan 15 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas jika **PENGGUGAT INTERVENSI I dan II** keliru dan/atau tidak tepat dalam pemahaman penerapan tarif token listrik yang memasukkan listrik Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, hal tersebut adalah sudah sesuai dengan sosialisasi tentang pembahasan penyaluran tenaga listrik untuk bangunan kawasan terbatas yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PLN pada tahun 2016 sebagai berikut:

Facsimile

PT PLN (Persero)
Kantor Pusat

Nomor 0954 /STH.03.01/DIVAGA/2016
Tanggal 18 Maret 2016

Kepada	Terlampir (*)	Dan	KDIVAGA
No. Ref	-	No. Fax	021 - 7252554
Jml. Hal	-	No. Telp	021 - 72799301
Perihal	Undangan Rapat		

Menindaklanjuti terbitnya Permen ESDM No. 31 tahun 2015 mengenai Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan Kawasan Terbatas, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari / Tanggal Selasa, 22 Maret 2016
Waktu 10.00 WIB - selesai
Tempat Ruang Rajawali lantai 1 Hotel Ambhara
Jln Iskandarsyah Raya No 1
Kebayoran Baru Jakarta 12160
Agenda Pembahasan Penyaluran Tenaga Listrik untuk Bangunan Kawasan Terbatas

Demikian undangan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BENNY MARBUN

Tembusan
1 Direktur Keuangan
2 KDIVOR

Notulen Rapat

HARI / TANGGAL	WAKTU	LOKASI
Selasa, 22 Maret 2016	10.00 WIB - 12.00 WIB	Ruang Rapat Rajawali Lt 1 Hotel Ambhara

TOPIK Pembahasan Penyaluran Listrik untuk Bangunan Kawasan Terbatas
PESERTA PLN DIVAGA, PLN DIVOR, ASOSIAS, PERHIMPUNAN PENGELOLA KAWASAN TERBATAS
LAMPIRAN Attendance List

HASIL PEMBAHASAN:

- Menindaklanjuti Permen ESDM No. 31 tahun 2015 tentang penyaluran tenaga listrik pada kawasan terbatas menyangkut 3 pihak yaitu: PLN, Pengelola, dan Penghuni.
- PLN ditugaskan untuk memberikan supervisi terhadap penyaluran tenaga listrik pada bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Satuan Bangunan, Bagian bersama, dan Benda Bersama.
- Biaya pemertaaan tenaga listrik pada kawasan terbatas dihitung berdasarkan:
 - Biaya beban dan biaya pemertaaan tenaga listrik
 - Biaya tambahan, yaitu:
 - Biaya beban dan biaya pemertaaan tenaga listrik benda bersama atau bagian bersama
 - Biaya pemertaaan daya masuk (DA-M)
 - Biaya biaya pemertaaan tenaga listrik akibat penerapan tarif ganda dan tarif single
 - Sewa meter
- Biaya tambahan meter dan tenaga listrik benda bersama antara pengelola dan penghuni.
- Konsep supervisi PLN untuk memastikan listrik hanya ke pengelola saja (1 titik) dengan catatan biaya yang dibayarkan ke PLN oleh pengelola tidak sama dengan total biaya yang dikenakan pengelola kepada penghuni dengan usulan beban tagihan sebagai berikut:

Tagihan PLN	Rekening Penghuni	Biaya Tambahan
KWh x TLL (WU)	KWh x TLL (WU)	Tipe Ruang (Ruang SAK Penghuni)

Ruang SAK Penghuni: Ruang untuk penghuni tinggal yang tidak termasuk dalam ruang bersama.

- Tarif yang dikenakan kepada penghuni sesuai dengan tarif yang tertuang dalam TLL PLN (pemegang RUPL).
- Terkait biaya listrik yang akan dikenakan kepada penghuni dari kementerian selain ESDM dan tidak disebutkan dalam Permen ESDM No. 31 tahun 2015, akan dikonsultasikan ke pihak terkait.
- Akan diselenggarakan pertemuan lanjutan antara PLN dengan perwakilan pengelola untuk membicarakan masukan-masukan dari penghuni dalam rangka perhitungan tagihan listrik ke kawasan terbatas.

Mengantar:
Notulis:

Jakarta, 23 Maret 2016

Halaman 114 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Bahwa dalam Hasil Pembahasan penyaluran tenaga listrik untuk bangunan Kawasan terbatas disebutkan:

3. Biaya pemanfaatan tenaga listrik pada Kawasan terbatas dihitung berdasarkan:

- a. Biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik
- b. Biaya tambahan terdiri dari:
 - Biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik benda bersama atau bagian bersama
 - Biaya pemakaian daya reaktif
 - Selisih perhitungan tenaga listrik akibat penerapan tarif ganda dan tarif single
 - Susut teknis
 - PPJ

38. Bahwa menanggapi poin angka 16 dan 17 Gugatan Intervensi, sudah sangat jelas jika **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** sangat tidak memahami makna dan/atau pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya serta tidak dapat memberikan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang tepat, hal ini sudah terbukti pada persidangan gugatan dengan register perkara **Nomor 497/Pdt.G/2024/ PN.Bdg.** yang diajukan oleh Sdri. **ANGELINA HALIM** sebagai Penggugat yang Gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim dan juga dalam perkara *Aquo* yang sudah dijelaskan dalam Jawaban maupun Duplik oleh **TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI** dan **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI**, tetapi tetap saja mendalilkan apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI** dan **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas;

39. Bahwa perhitungan kerugian materil yang didalilkan oleh **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** adalah sama sekali tidak berdasar, **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** tidak membuktikan apakah benar membeli token listrik di The Suites Metro Apartemen atau tidak? dan perhitungan tersebut menggunakan estimasi pembelian token dan bukan pembelian yang menjelaskan kerugian sebenarnya, ditambah nilai kerugian imateril yang tidak menjelaskan keterkaitan dan/atau hubungan dengan perkara *Aquo*;

Halaman 115 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sangat jelas jika **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGUGAT INTERVENSI**, hal ini didasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- ii. Bahwa **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** melaksanakan tugas mulai dari 01 Agustus 2024 dan perhitungan mengenai pengenaan biaya Tarif Dasar Listrik yang dijadikan dasar penagihan kepada Anggota PPPSRS sudah berjalan sebelum **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** ditunjuk sebagai Badan Pengelola;
- iii. Bahwa sebagaimana Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** dalam menjalankan tugas dan fungsinya sama sekali tidak pernah terlibat dalam penentuan dan/atau pemberlakuan tarif dasar listrik yang ditetapkan di The Suite Metro Apartment;
- iv. Bahwa **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** pada saat menjalankan tugasnya pengenaan biaya Tarif Dasar Listrik yang dijadikan dasar penagihan kepada Anggota PPPSRS sudah berlaku sebelumnya dan berdasarkan informasi yang di dapat telah diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan yang disetujui oleh mayoritas Anggota PPPSRS;
- v. Bahwa **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perubahan pengenaan biaya Tarif Dasar Listrik karena hal tersebut merupakan kebijakan dari Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment dan **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** hanya sebagai Badan Pengelola yang menjalankan kebijakan yang sudah berjalan;

41. Bahwa **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** sebagai Anggota PPPSRS The Suite Metro Apartment seharusnya mematuhi segala bentuk keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Anggota Tahunan dan dapat menyampaikan pendapat, saran dan keluhan pada saat diadakan Rapat Umum Anggota Tahunan;

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun disebutkan:

Halaman 116 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



- (4) *Setiap Orang yang menguasai Sarusun pada Rumah Susun Khusus mempunyai hak dan kewajiban.*
- (5) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
- a. memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsinya; dan*
 - b. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan fungsinya.*
- (6) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
- a. mematuhi peraturan penghunian; dan*
 - b. memelihara Sarusun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.*
43. Bahwa tuntutan dan/atau gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI I dan II** sangat tidak berdasar dan sulit dilakukan dan/atau dimplementasikan dan/atau dipenuhi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
- Tarif Token/kwh tidak memungkinkan dijual sesuai dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) dikarenakan dalam tagihan bulanan PLN terdapat faktor kali meter sebesar 1.600/1.600, PPN sebesar 11% dari total tagihan dan Pengenaan Pajak dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8%;
 - Bahwa beban lain selain tarif tenaga listrik/kwh menjadi tanggung jawab semua Pemilik dan/atau Penghuni The Suite Metro Apartment dan tidak bisa dibebankan semua kepada Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI**) maupun Badan Pengelola PT JEKAEL INVESCO (**TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI**);
 - Bahwa sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan 2023 PPPSRS Apartemen The Suites @Metro Nomor 001 tanggal 25 Mei 2024 pada halaman 12 disebutkan **Pak ROLAND dari BM (Building Manager) dari PT ANUGERAH ABADI SUKSESTAMA (TERGUGAT IV INTERVENSI/TURUT TERGUGAT KONVENSI)** yang pada saat itu menjadi Badan Pengelola menjelaskan dalam rapat tersebut jika dalam tagihan listrik terdapat faktor kali dari PLN sebesar 1,6 dan terdapat selisih (minus) biaya listrik sebesar 700 juta pada tahun 2023, sehingga jika tidak dibebankan biaya listrik Fasos dan Fasum pada biaya token, keuangan akan menjadi semakin defisit dan akan mengganggu dan/atau berdampak pada

Halaman 117 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



pengelolaan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian;

- d. Bahwa sejak Januari 2025 telah terjadi kenaikan tarif sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 dari PLN no: 0376/AGA.04.01/ F02010700/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Pengurus PPPSRS The Suite Metro Apartment (**TERGUGAT INTERVENSI II / TERGUGAT I KONVENSI**) maupun Badan Pengelola PT JEKAEL INVESCO (**TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI**) tidak menaikkan tarif listrik;
- e. Bahwa keputusan pengenaan tarif Rp 2.600,- diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan The Suite Metro Apartment dan disetujui oleh mayoritas dalam Rapat tersebut dan oleh karenanya jika mau dilakukan perubahan tarif token sebaiknya dilakukan pada saat Rapat Umum Anggota Tahunan, hal ini juga menunjukkan jika tidak semua penghuni keberatan dengan pemberlakuan tarif token sebesar Rp 2.600,-
- f. Bahwa di beberapa apartemen di Indonesia banyak yang menerapkan tarif token diatas harga tarif dasar listrik;
- g. Bahwa penerapan tarif sudah sesuai dengan ketentuan **Pasal 3 Peraturan ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas**;
44. Bahwa sangat tidak tepat kiranya PT JEKAEL INVESCO disebutkan sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** dalam perkara *aquo* dikarenakan secara praktik beracara perkara **Tergugat merupakan** orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat) sedangkan **Turut tergugat merupakan** Orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang sudah disampaikan diatas maka sudah sangat jelas jika **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGUGAT INTERVENSI I dan II** dan oleh karenanya **TERGUGAT INTERVENSI III / TERGUGAT II KONVENSI** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Dalam Pokok Perkara

7. Menolak gugatan **PENGUGAT INTERVENSI I dan II (PARA PENGUGAT INTERVENSI)** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
8. Membebaskan semua biaya perkara *aquo* kepada **PENGUGAT INTERVENSI I dan II (PARA PENGUGAT INTERVENSI)**;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi tersebut Turut Tergugat ASAL/Turut Tergugat INTERVENSI tidak mengajukan Jawaban walaupun Majelis telah memberikan kesempatan ;

Menimbang bahwa secara elitigasi Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2025, yang kemudian Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik tertanggal 23 Oktober 2025 dan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan duplik tertanggal 24 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy dari print out Daftar pembelian token listrik unit E1607-tahun 2024 atas nama Rahmawati Dyah Kartikasari pada bulan January 2024 – Desember 2024, diberi tanda bukti PI-I.II-1;
2. Photo copy dari photo copy Akta Pendirian Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan pemilik dan Penghuni satuan rumah susun The Suites Metro Apartment(PPPSRS-TSMA) No: 003, diberi tanda bukti PI-I.II-2 ;
3. Photo copy dari photo copy Akta pendirian Anggaran Dasar Perhimpunan pemilik dan Penghuni satuan rumah susun The Suites Metro Apartment(PPPSRS-TSMA) No: 002, diberi tanda bukti PI-I.II-3;
4. Photo copy dari print out Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan, diberi tanda bukti PI-I.II-4;
5. Photo copy dari print out UU RI No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diberi tanda bukti PI-I.II-5;
6. Photo copy dari print out Peraturan ESDM No 7 tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN(Persero) , diberi tanda bukti PI-I.II-6;

Halaman 119 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy dari print out Invoice tagihan listrik atas nama Rahmawati Dyah Kartikasari, diberi tanda bukti PI-I.II-7;
8. Photo copy dari print out Daftar pembelian token listrik unit E1607-tahun 2023 atas nama Rahmawati Dyah Kartikasari pada bulan January 2023 – Desember 2023, diberi tanda bukti PI-I.II-8;
9. Photo copy dari print out Daftar pembelian token listrik unit E1607-tahun 2024 atas nama Rahmawati Dyah Kartikasari pada bulan January 2024 – Desember 2024, diberi tanda bukti PI-I.II-9;
10. Photo copy dari print out Daftar pembelian token listrik unit E1607-tahun 2023 atas nama Rahmawati Dyah Kartikasari pada bulan January 2025 – Juli 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-10;
11. Photo copy dari photo copy Rincian tarif listrik Rp. 2.800/kwh dari pengurus PPPSRS- TSMA, diberi tanda bukti PI-I.II-11;
12. Photo copy dari print out Selebaran dari pengurus PPPSRS-TSMA terkait dengan tarif listrik yang berubah menjadi Rp. 2.600/kwh, diberi tanda bukti PI-I.II-12;
13. Photo copy dari photo copy Surat pengurus PPPSRS-TSMA No: 103/Sk/PPPSRS-TSMA/XII/2023 tentang penyesuaian tarif listrik, diberi tanda bukti PI-I.II-13;
14. Photo copy dari photocopy Surat Aspirasi dari penghuni rusun yang menyatakan bahwa PPPSRS tidak berhak memutuskan dan menaikkan tarif listrik di apartemen, diberi tanda bukti PI-I.II-14;
15. Photo copy dari print out Foto dokumentasi serah terima kepengurusan baru di lingkungan The Suites metro Apartmen pada tanggal 4 oktober 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-15;
16. Photo copy dari photo copy Daftar perolehan suara pada pemilihan pengawas baru dan pengurus PPPSRS-TSMA pada tanggal 4 Oktober 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-16;
17. Photo copy dari photo copy Daftar perolehan suara pada pemilihan Ketua baru dan pengurus PPPSRS-TSMA pada tanggal 4 Oktober 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-17;
18. Photo copy dari photo copy Invoice tagihan listrik atas nama Rahmawati Dyah Kartikasari pada bulan Juli 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-18;
19. Photo copy dari print out Bukti kwitansi pembayaran tagihan listrik atas nama Yudis dengan format berbeda dari yang sebelumnya, diberi tanda bukti PI-I.II-19;

Halaman 120 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Photo copy dari photo copy Invoice perbandingan dari apartemen lain yang sangat berbeda dengan detail tagihan di The Suites Metro Apartment, diberi tanda bukti PI-I.II-20;
21. Photo copy dari photo copy Invoice perbandingan dari apartemen lain yang sangat berbeda dengan detail tagihan di The Suites Metro Apartment, diberi tanda bukti PI-I.II-21;
22. Photo copy dari photo copy Invoice perbandingan dari apartemen lain yang sangat berbeda dengan detail tagihan di The Suites Metro Apartment, diberi tanda bukti PI-I.II-22;
23. Photo copy dari print out Link Video rapat umum tahunan pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan rapat terkait persetujuan kenaikan tarif listrik menjadi Rp. 2.800/kwh, diberi tanda bukti PI-I.II-23;
24. Photo copy dari print out Surat Pemerintah Daerah Prov.Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 774/PUr.09.01/Listrik Tertanggal 10 February 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-24;
25. Photo copy dari photo copy Berita KOMPAS.com tentang tata cara penghitungan token listrik berdasarkan aturan dari PLN, diberi tanda bukti PI-I.II-25;
26. Photo copy dari print out Surat jawaban Dinas ESDM No 5602/PUR.09.01/Listrik, tertanggal 27 November 2025, diberi tanda bukti PI-I.II-26;
27. Photo copy dari photo copy Link informasi cara penghitungan besaran Kwh yang diperoleh dari setiap pembelian token listrik PLN yang bersumber dari website resmi PLN, diberi tanda bukti PI-I.II-27;
28. Photo copy dari photo Surat protes penghuni Rusun kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perihal pemberlakuan tarif Listrik Rp. 2.800/Kwh oleh Pengurus PPPSRS-TSMA, diberi tanda bukti PI-I.II-28;
29. Photo copy dari print out Bukti Invoice tanda terima pembelian token listrik unit E-1607 tertanggal 25 January February 2023 an Rahmawati Dyah Kartikasari, S.Si, diberi tanda bukti PI-I.II-29;
30. Photo copy dari print out Bukti Invoice tanda terima pembelian token listrik unit E-1607 tertanggal 10 February 2023 an Rahmawati Dyah Kartikasari, S.Si, diberi tanda bukti PI-I.II-30;

Halaman 121 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Photo copy dari print out Bukti Invoice tanda terima pembelian token listrik unit E-1607 tertanggal 13 February 2023 an Rahmawati Dyah Kartikasari, S.Si, diberi tanda bukti PI-I.II-31;

Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, tidak mengajukan bukti walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim :

Menimbang bahwa Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, tidak mengajukan bukti walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim :

Menimbang bahwa Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 147/PPPSRS-TSMA/VII/2024, diberi tanda T.I-III-1 ;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Building Manager Nomor 037/HO/JI/VIII/2024, diberi tanda T.I.III-2 ;
3. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Pelanggan R3 dari PLN Nomor: 0376/AGA.04.01/F02010700/2024, diberi tanda T.I-III-3 ;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) Nomor 015/TR/JKL.TSM-PPPSRS/XII/2024, diberi tanda T.I-III-4 ;
5. Photo copy dari photo copy Undangan Rapat Nomor 0954/STH.03.01/DIVAGA/2016 , diberi tanda T.I.III-5a ;
6. Photo copy dari print out Notulen Rapat Pembahasan Penyaluran Tenaga Listrik untuk Bangunan Kawasan Terbatas, diberi tanda T.I.III-6 ;
7. Photo copy dari print out Rincian Rekening Rekening 01-2025 / No: 535770021923-0125, diberi tanda T.I.III-7 ;
8. Photo copy dari print out Rincian Rekening Rekening 02-2025 / No: 535770021923-0225, diberi tanda T.I.III-8 ;
9. Photo copy sesuai dengan aslinya Rincian Rekening Rekening 03-2025 / No: 535770021923-0325, diberi tanda T.I.III-9 ;
10. Photo copy sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kerjasama antara PPPSRS The Suites Metro Apartment dengan PT Jekael Invesco Nomor: 041/SPK-ADD/PPPSRS-TSMA/VI/2025, diberi tanda T.I.III-10 ;
11. Photo copy sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kerjasama antara PPPSRS The Suites Metro Apartment dengan PT Jekael Invesco Addendum Kedua Nomor: 001/SPK-ADD/PPPSRS-TSMA/XII/2025, diberi tanda T.I.III-11 ;

Halaman 122 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan Building Manager Nomor 231/HO/JI/XII/2025, diberi tanda T.I.III-12 ;

13.Photo copy Perjanjian Kerjasama (Perpanjangan Kontrak) tentang Pengelolaan Gedung Bertingkat PPPSRS-TSMA dengan PT Jekael Invesco Nomor: 001/PPPSRS-TSMA/I/2026, diberi tanda T.I.III-13 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi, dan Para Tergugat Intervensi

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, pada persidangan tanggal Rabu tanggal 28 Januari 2026 telah mengajukan pencabutan Kuasa dan telah mengajukan pencabutan gugatan Intervensi ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, atas pencabutan Kuasanya menyatakan keberatan dan atas pencabutan surat gugatan Intervensi, Tergugat Intervensi I menyatakan keberatan, sedangkan Tergugat Intervensi II dan tergugat Intervensi III menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa para pihak secara ecort masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Intervensi I (principal) menyerahkan surat pencabutan kuasa hukumnya yang di sampaikan Penggugat Intervensi I (principal) sendiri, sedangkan untuk Penggugat Intervensi II melalui Penggugat Intervensi I (principal) telahpula menyampaikan surat pencabutan kuasa hukumnya, masing-masing surat pencabutan kuasa hukum tertanggal 15 Januari 2026;

Menimbang, bahwa atas pencabutan kuasa hukumnya tersebut, pihak kuasa hukum menyerahkan keberatannya dengan surat pencabutan kuasa hukum tersebut dengan surat keberatannya tertanggal 2 Februari 2026;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan kuasa hukum yang dilakukan Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal) merupakan hak dari Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal),

Halaman 123 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga segala sesuatu alasan yang berhubungan dengan keberatan dari kuasa hukum Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal) seharusnya dapat diselesaikan diluar dari proses perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal) telah dapat mewakili kepentingan diri mereka sendiri untuk hadir dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Intervensi I dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan gugatan Intervensi nya dengan surat tertanggal 29 Januari 2026 begitu juga Penggugat Intervensi I menyampaikan surat dari Penggugat Intervensi II tertanggal 29 Januari 2026 yang isinya pada pokoknya Penggugat Intervensi II juga mencabut gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan Intervensi sebagaimana yang dikehendaki Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal) diatas, majelis hakim berpendapat oleh karena pencabutan gugatan intervensi tersebut dilakukan setelah jawab jinawab, sehingga harus mendapatkan persetujuan dari para pihak dalam hal ini pihak para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan intervensi yang di sampaikan Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal) tersebut, Tergugat Intervensi I/Penggugat asal konpensi melalui kuasa hukumnya telah keberatan (menolak) dengan pencabutan gugatan intervensi yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal), sehingga atas penolakan pencabutan gugatan intervensi tersebut, majelis hakim berpendapat sudah seharusnya Penggugat Intervensi I (principal) dan Penggugat Intervensi II (principal) harus membuktikan gugatan intervensinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat Intervensi, Penggugat Intervensi telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat Intervensi I dan II adalah pemilik sah unit di Apartemen The Suites Metro Bandung berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek perkara nomor 496/Pdt.G/2024/PN.Bdg;
- Bahwa pengajuan gugatan intervensi ini didasarkan pada Pasal 279 dan

Halaman 124 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280 HIR, dikarenakan Para Penggugat Intervensi berpotensi dirugikan secara nyata apabila putusan pengadilan tidak mengakomodasi hak-hak mereka terkait pengelolaan apartemen;

- Bahwa Tergugat Intervensi I (PPPSRS) merupakan badan hukum yang sah, namun dalam menjalankan fungsinya bersama Tergugat Intervensi II (Pengelola), diduga telah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum terkait penetapan tarif listrik;
- Bahwa Tergugat Intervensi I dan II telah menetapkan tarif listrik secara sepihak sebesar Rp 2.800/kWh pada tahun 2023 dan Rp 2.600/kWh pada tahun 2024, yang mana angka tersebut jauh melampaui Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah/PLN sebesar Rp 1.444,70/kWh;
- Bahwa penetapan tarif tersebut dilakukan tanpa bukti persetujuan dari anggota PPPSRS melalui Rapat Umum Tahunan (RUT) dan tidak memiliki rincian yang transparan, sehingga dianggap sebagai kebijakan yang tidak sah secara hukum;
- Bahwa tindakan memasukkan biaya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) ke dalam komponen tarif listrik merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar PPPSRS-TSMA, karena biaya-biaya tersebut seharusnya sudah tercakup dalam luran Pengelolaan Lingkungan (IPL);
- Bahwa para Tergugat Intervensi diduga telah melakukan usaha penjualan tenaga listrik tanpa izin dan melanggar UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengingat penetapan tarif dan wilayah usaha ketenagalistrikan merupakan kewenangan Pemerintah;
- Bahwa penerapan Pajak Penerangan Jalan (PJU) sebesar 8% oleh Tergugat Intervensi I dianggap melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung yang mengatur mengenai Pajak Penerangan Jalan;
- Bahwa perbuatan para Tergugat Intervensi dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara karena telah memenuhi unsur adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas yang melanggar hak subjektif para pemilik unit;
- Bahwa akibat tindakan tersebut, Para Penggugat Intervensi menderita kerugian materiil berupa selisih biaya kelebihan pembayaran listrik (estimasi Rp 11.610.276 untuk tahun 2023 dan Rp 10.780.848 untuk tahun 2024 per unit) serta kerugian immateriil sebesar Rp 300.000.000,- atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dialami;

Halaman 125 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas, Tergugat I Asal/Termohon Intervensi II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Intervensi II adalah Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Suites Metro Apartment yang sah dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2011;
- Bahwa kedudukan Tergugat Intervensi II selaku Pengurus merupakan mandatori atau penerima mandat dari anggota PPPSRS melalui forum tertinggi yaitu Rapat Umum Anggota (RUA), sehingga segala tindakan yang diambil merupakan representasi dari keputusan kolektif anggota;
- Bahwa pelaksanaan tugas Pengurus, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penetapan biaya-biaya, didasarkan pada program kerja tahunan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- Bahwa pengenaan tarif listrik sebesar Rp 2.600/kWh merupakan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Tahunan 2023 dan telah disepakati oleh mayoritas anggota sebagai langkah untuk menutup selisih biaya listrik (defisit) serta membiayai listrik Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos);
- Bahwa komponen biaya tambahan dalam tarif listrik (termasuk biaya Fasum, Fasos, dan pajak) secara hukum diperbolehkan bagi pengelola bangunan dalam kawasan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan ESDM Nomor 31 Tahun 2015;
- Bahwa Tergugat Intervensi II dalam hal ini bertindak sebagai konsumen dari PT PLN (Persero) dengan identitas pelanggan atas nama PPPSRS, sehingga beban-beban seperti PPN 11% dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8% merupakan tanggungan bersama para pemilik/penghuni;
- Bahwa tindakan Tergugat Intervensi II yang menjalankan keputusan Rapat Umum Anggota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mengingat Penggugat Intervensi selaku anggota memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan penghunian dan keputusan forum tertinggi;

Halaman 126 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil kerugian yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dianggap tidak berdasar dan hanya berupa estimasi tanpa bukti nyata mengenai kerugian materiil maupun hubungan kausalitas dengan tindakan Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas, Tergugat II Asal/Termohon Intervensi III telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa legal standing Penggugat Intervensi I dan II diragukan karena alamat pada data diri tidak sesuai dengan lokasi objek perkara (The Suites Metro) dan bukti kepemilikan unit hanya berupa fotokopi yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- Bahwa Penggugat Intervensi II (Rahmawati Dyah) merupakan saksi fakta dalam perkara sebelumnya (No. 497/Pdt.G/2024/PN.Bdg) yang memiliki pokok perkara sama, sehingga gugatan ini terindikasi hanya untuk mengulur waktu (obstruction of justice) dan menunjukkan adanya konflik kepentingan karena menggunakan kuasa hukum yang sama;
- Bahwa materi gugatan ini telah diputus pada perkara sebelumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 529/Pdt/2025/PTBdg;
- Bahwa penunjukan Tergugat Intervensi III sebagai Badan Pengelola adalah sah secara hukum berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 dan Anggaran Dasar PPPSRS, di mana tugas pengelola hanyalah membantu pemungutan tagihan berdasarkan ketetapan pengurus, bukan menentukan besarnya tarif;
- Bahwa penetapan tarif listrik sebesar Rp 2.600,- merupakan keputusan forum tertinggi yaitu Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2023 yang sah dan mengikat seluruh anggota PPPSRS, guna menutupi defisit biaya listrik dan biaya operasional fasilitas bersama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan ESDM Nomor 31 Tahun 2015, pengelola kawasan terbatas diperbolehkan mengenakan biaya tambahan (biaya beban, benda bersama, susut teknis, dan pajak) dalam penyaluran tenaga listrik kepada penghuni;
- Bahwa kedudukan PPPSRS (Tergugat Intervensi II) adalah sebagai "Konsumen" dari PT PLN (Persero), dibuktikan dengan ID Pelanggan

Halaman 127 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, sehingga pengenaan PPN 11% dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar 8% merupakan kewajiban yang sah untuk ditanggung bersama;

- Bahwa Tergugat Intervensi III tidak dapat dipersalahkan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena mulai bertugas pada Agustus 2024, sementara kebijakan tarif sudah berlaku sebelumnya dan ia hanya menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh pengurus melalui RUA;
- Bahwa perhitungan kerugian materiil yang diajukan Penggugat Intervensi dianggap tidak berdasar karena hanya menggunakan estimasi tanpa bukti pembelian token yang nyata, serta tidak menunjukkan hubungan kausalitas yang jelas dengan tindakan para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna menggunakan hak nya sendiri atau membantah hak orang lain menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Intervensi dibantah oleh Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II dan Tergugat II Asal/Termohon Intervensi III maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Intervensi wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda PI-I.II-1 sampai dengan PI-I.II-31 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya pihak TERGUGAT II ASAL/Tergugat Intervensi III telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-III-1 sampai dengan T.I-III-13 tanpa mengajukan saksi dipersidangan sedangkan Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II tidak mengajukan bukti maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan intervensi dari para Penggugat Intervensi ternyata gugatan Intervensi ini berkaitan erat dengan gugatan konpensasi dalam perkara pokok tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi berkaitan erat dengan gugatan konpensasi dalam perkara pokok, sedangkan dalam

Halaman 128 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



pertimbangan hukum dalam konpensi (dalam perkara pokok) sebagaimana diuraikan sebelumnya telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensi hukumnya secara formalitas gugatan para Penggugat Intervensi tersebut haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar dibawah ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum kepada para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00. (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh kami, H.Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum. dan Nuryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg, putusan tersebut pada hari Kamis,

Halaman 129 dari 130 Putusan Perdata Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Engkus Kusmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik disistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

H.Sucipto, S.H., M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, S.H., M.H.

Perincian biaya dalam Kompensi Dan Rekompensi :

1. Pendaftara: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan Rp 150.000,00;
3. Panggilan Sidang.....: Rp 443.000,00;
4. PNB: Rp 40.000,00;
5. Materai.....: Rp 10.000,00;
6. Redaksi: Rp 10.000,00;
- Jumlah Rp 683.000,00

(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Perincian biaya dalam Intervensi :

1. Pendaftara: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan Rp 150.000,00;
- Jumlah Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)